

Aula 19 - Prof. Murilo Marques

*PC-PR - Ciências Forenses - 2026
(Pós-Edital)*

Autor:
Juliana Sganzerla, Murilo Marques

25 de Agosto de 2026

Índice

1) Apresentação - Concurso PC PR	3
2) Conceitos de Criminologia	5
3) Questões Comentadas - Conceitos de Criminologia	17
4) Lista de questões - Conceitos de Criminologia	28
5) Escolas e Teorias Criminológicas	34
6) Questões Comentadas - Escolas e Teorias da Criminologia	124
7) Lista de questões - Escolas e Teorias da Criminologia	158



APRESENTAÇÃO

Olá, pessoal, tudo bem?

Sejam muito bem-vindos. Aqui é o **professor Murilo Marques**, e é um imenso prazer recebê-los no **Estratégia Concursos** para que possamos estudar esta disciplina tão interessante e, ao mesmo tempo, tão peculiar: a Criminologia.

Neste curso, estudaremos a Criminologia especificamente voltada ao concurso da **Polícia Civil do Paraná**, com atenção especial aos pontos exigidos no edital. O nosso objetivo será trabalhar o conteúdo de forma direta, organizada e estratégica, sempre com foco naquilo que pode ser cobrado em sua prova pelo FGV, banca examinadora do certame.

Desde já, é importante esclarecer que, em alguns momentos, poderemos utilizar questões de outras bancas, especialmente quando elas forem úteis para complementar o estudo ou quando apresentarem abordagem próxima àquela tradicionalmente adotada pelo FGV. Essa escolha tem uma finalidade bastante simples: ampliar a sua visão sobre o tema e permitir que você chegue à prova com maior segurança.

Outrossim, diante da peculiaridade da disciplina, também já gostaria de deixar claro que iremos ver questões atuais e outras, nem tanto. Mas tenha em mente que tudo isso é com embasamento pedagógico, de forma que possamos compreender possíveis formas de cobrança na sua prova.

Mas preste atenção, haverá muitas questões de outras Bancas, haja vista ser a FGV uma Banca com poucas questões da matéria. Outrossim, lado positivo é que nossa Banca não adota uma posição doutrinária específica, haja vista ser uma matéria histórica, social e antropológica.

A nossa metodologia será objetiva, assertiva e verticalizada. **Vamos concentrar a atenção naquilo que efetivamente já foi cobrado em provas e naquilo que possui maior probabilidade de aparecer em futuras avaliações.** Ao longo da leitura do livro digital, você perceberá que farei constantes referências a questões anteriores, aos pontos mais explorados pelas bancas e às principais armadilhas que costumam aparecer nas alternativas.

Além disso, o material contará com questões inseridas ao longo da exposição teórica, para que possamos praticar desde o início. Ao final, também serão apresentadas novas questões, permitindo a revisão e a consolidação do conteúdo estudado.

Caso surja qualquer dúvida durante o curso, não deixe de utilizar o fórum da nossa plataforma. Estarei à disposição para auxiliá-los. O fórum é uma ferramenta extremamente importante, pois permite o contato direto entre aluno e professor, contribuindo para o esclarecimento de pontos específicos e para o aprofundamento da preparação.

Feitas essas considerações iniciais, **peço licença para me apresentar** aos que ainda não me conhecem.



Sou o professor Murilo Marques, professor de Criminologia do time do Estratégia Concursos e coordenador de Carreiras Policiais. Atualmente, **exerço o cargo de Policial Legislativo Federal do Senado Federal**. Antes disso, fui aprovado em diversos concursos públicos, entre eles: Oficial da PMDF, em 4º lugar; Oficial da PMGO, em 23º lugar; Soldado da PMGO; Soldado da PMDF; Policial Judicial do TST, entre outros.

Sou graduado em Letras - Português, Direito e Ciências Policiais, além de ser pós-graduado em Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Penal Militar e Direito Constitucional.

Acredito que essa breve apresentação seja suficiente para que vocês possam me conhecer um pouco melhor. A partir de agora, seguiremos juntos nesta preparação, com foco, seriedade e atenção ao que realmente importa para a sua prova.

(...)

Preparados para o início da nossa jornada?

Bons estudos a todos!

Prof. Murilo Marques



Convido-os a seguir minhas redes sociais:



@profmurilo_marques



CRIMINOLOGIA

Introdução

Antes de ingressarmos no estudo das escolas criminológicas, das teorias explicativas da criminalidade, da vitimologia, dos mecanismos de controle social, dentre outros assuntos correlatos, é indispensável compreender **o que se entende por Criminologia**.

Esse cuidado inicial é importante porque o conceito de Criminologia funciona como verdadeira porta de entrada para a disciplina. Mesmo em editais que não mencionam expressamente a cobrança do conceito, ele costuma aparecer de forma indireta nas provas, especialmente em questões que exigem do candidato a distinção entre Criminologia, Direito Penal e Política Criminal.

Não é raro que as bancas examinadoras formulem questões apenas explorando os elementos básicos desse primeiro tópico. Por isso, a compreensão correta do conceito evita erros frequentes, sobretudo em **alternativas que tentam apresentar a Criminologia como simples ramo do Direito Penal**, como ciência meramente normativa ou como estudo limitado à análise jurídica do crime.

Então vamos lá!

A palavra Criminologia possui origem etimológica associada ao latim *crimen*, que significa crime, acusação ou fato criminoso, e ao grego *logos*, que indica estudo, razão ou conhecimento. Em uma leitura inicial, portanto, **Criminologia pode ser compreendida como o estudo do crime**.

Essa explicação, embora útil para uma primeira aproximação, é insuficiente para fins técnicos. **A Criminologia não se limita ao estudo do crime em sentido jurídico**. Ela também se ocupa do criminoso, da vítima, dos mecanismos de controle social e das formas de prevenção da criminalidade. Por isso, afirmar que Criminologia é apenas o “estudo do crime” é uma simplificação aceitável apenas como ponto de partida, mas incompleta para concursos públicos.



A partir dessa ideia inicial, **é necessário diferenciar a Criminologia do Direito Penal**.

O **Direito Penal** é o ramo do Direito Público que define quais condutas são consideradas infrações penais, estabelece penas e medidas de segurança e disciplina os limites do poder punitivo do Estado. Em outras palavras, o Direito Penal trabalha com normas jurídicas. Seu objetivo principal é responder a perguntas como: determinada conduta é crime? Qual é a pena prevista? Há causa de exclusão do crime? A pessoa pode ser responsabilizada penalmente?



A **Criminologia**, por sua vez, possui outra perspectiva. Ela não se limita a examinar a norma penal. Seu interesse recai sobre o fenômeno criminal em sua realidade concreta. Assim, a Criminologia procura compreender por que o crime ocorre, quais fatores podem influenciar a prática delitiva, quem é o autor do fato criminoso, qual é o papel da vítima, como a sociedade reage ao delito e de que maneira a criminalidade pode ser controlada ou prevenida.

Essa diferença é essencial.

Assim, meus jovens, enquanto o Direito Penal possui natureza predominantemente normativa, pois trabalha com regras, proibições, sanções e categorias jurídicas, **a Criminologia possui natureza empírica**, pois observa a realidade social e busca compreender o fenômeno criminal como ele efetivamente se manifesta.

Por exemplo, diante de um roubo, o Direito Penal analisará se a conduta se enquadra no tipo penal previsto no Código Penal, quais são os elementos do crime, qual pena poderá ser aplicada e se há causas de aumento ou diminuição. A Criminologia, por outro lado, poderá investigar os fatores sociais, econômicos, psicológicos, culturais ou ambientais relacionados à prática daquele delito, bem como os impactos causados à vítima e à comunidade.

Portanto, Direito Penal e Criminologia dialogam entre si, mas não se confundem. O Direito Penal fornece a resposta jurídica ao crime. A Criminologia procura compreender o fenômeno criminal de maneira mais ampla, considerando sua origem, suas causas, seus personagens e seus efeitos sociais.

Conceito de Criminologia

Feita essa distinção inicial, pode-se conceituar a Criminologia como uma **ciência autônoma, empírica e interdisciplinar que estuda o crime, o criminoso, a vítima e o controle social**, valendo-se de conhecimentos biológicos, psicológicos, sociológicos e jurídicos, com a finalidade de compreender, controlar e prevenir a criminalidade, tratando o crime como um problema social.

Esse conceito merece atenção especial, pois costuma ser intensamente explorado em provas. As Bancas, com frequência, cobram justamente as expressões que compõem essa definição: ciência autônoma, caráter empírico, interdisciplinaridade, objetos de estudo da Criminologia e finalidade preventiva.

Posto isso, agora podemos entender cada um dos conceitos que fazem parte da criminologia. Então vamos lá!

Criminologia como ciência autônoma

A Criminologia é entendida como ciência autônoma porque **possui funções, métodos e objetos próprios**. Isso significa que ela não depende de outro ramo do saber para existir como área de conhecimento.

Essa afirmação é muito importante para provas. É incorreto dizer que a Criminologia seria mero ramo, sub-ramo, braço, complemento ou simples extensão do Direito Penal. Também não se pode afirmar que ela seja apenas uma parte da Sociologia, da Psicologia, da Medicina Legal ou de qualquer outra área específica.



A Criminologia possui identidade própria. Seu objeto de estudo envolve o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Sua finalidade está relacionada à compreensão, ao controle e à prevenção da criminalidade. Seu método, por sua vez, é predominantemente empírico, pois parte da observação da realidade.

Isso não significa que a Criminologia seja uma ciência isolada. Ao contrário, como será visto adiante, ela se relaciona intensamente com outros campos do conhecimento. A autonomia científica não impede o diálogo com outras áreas. Apenas significa que a Criminologia possui existência própria e não pode ser reduzida a um simples acessório do Direito Penal.

Essa é uma das armadilhas mais comuns em provas: apresentar a Criminologia como uma disciplina dependente do Direito Penal ou como um instrumento exclusivamente jurídico de interpretação das normas penais. **Essa afirmação está errada.** A Criminologia pode utilizar conhecimentos jurídicos, inclusive do Direito Penal, mas não se limita a eles.

A diferença fica mais clara quando se compara a pergunta central de cada área. O Direito Penal pergunta: “a conduta praticada é crime e qual consequência jurídica deve ser aplicada?”. A Criminologia pergunta: “por que esse crime ocorreu, quais fatores estão envolvidos, quem são os sujeitos afetados e como se pode prevenir a repetição desse fenômeno?”.

Então podemos dizer que a Criminologia possui uma visão mais ampla sobre o fenômeno criminal. Ela não ignora a lei penal, mas também não se limita a ela.

Criminologia como ciência empírica

Conforme já adiantamos, a Criminologia também é uma ciência empírica.

Empirismo é o conhecimento construído a partir da experiência, da observação dos fatos e do contato com a realidade. Em termos simples, uma ciência empírica **não parte apenas de ideias abstratas ou raciocínios puramente teóricos**. Ela observa o mundo real, analisa situações concretas, compara dados e, a partir disso, formula conclusões.

Aplicando essa ideia à Criminologia, pode-se dizer que ela busca compreender o fenômeno criminal por meio da observação de crimes reais, de criminosos concretos, de vítimas efetivamente atingidas e de reações sociais existentes em determinado contexto.

Assim, para analisar a criminalidade, a Criminologia pode considerar diversos elementos, como o local do crime, a forma de execução da conduta, o comportamento do autor, as características da vítima, as possíveis motivações do delito, a reação da comunidade, a atuação das instituições policiais e judiciais, os índices criminais e as condições sociais relacionadas ao fato.

EXEMPLIFICANDO



Para fixarmos, **se liga neste exemplo:**



Imagine-se numa região com elevado número de furtos em determinados horários e locais. O Direito Penal já possui a previsão abstrata do crime de furto. A Criminologia, no entanto, buscará compreender por que aqueles furtos se repetem naquele espaço, quais circunstâncias favorecem sua prática, se há falhas de iluminação, ausência de vigilância, vulnerabilidade das vítimas, atuação de grupos específicos ou deficiência de políticas públicas preventivas.

Por isso, afirma-se que a Criminologia utiliza o método empírico, também chamado, em alguns contextos, de **método experimental**. A expressão deve ser compreendida com cautela. Não se trata de dizer que a Criminologia reproduz experimentos exatamente como ocorre em determinadas ciências naturais. O ponto central é que suas conclusões devem partir da observação da realidade e da análise concreta dos fatos, e não de meras especulações.

Esse aspecto é essencial para afastar uma ideia equivocada: a Criminologia não é uma ciência puramente teórica. **Ela possui aplicação prática**. Seus estudos podem orientar políticas públicas de segurança, estratégias de prevenção, programas de atendimento às vítimas, formas de reintegração social do infrator e medidas de aperfeiçoamento do controle social.

Criminologia como ciência interdisciplinar

Além de autônoma e empírica, a Criminologia é uma ciência interdisciplinar.



A interdisciplinaridade significa a integração de conhecimentos provenientes de diferentes áreas, de modo coordenado e convergente, para compreender determinado fenômeno. No caso da Criminologia, essa característica é indispensável porque o crime é um fenômeno complexo. Ele não pode ser explicado adequadamente por um único ponto de vista.

A prática criminosa pode envolver fatores sociais, psicológicos, biológicos, econômicos, culturais, familiares, urbanos, políticos e jurídicos. Por essa razão, a Criminologia dialoga com diversos ramos do saber, como Sociologia, Psicologia, Biologia, Medicina Legal, Criminalística, Estatística, Direito Penal, Direito Processual Penal, Política Criminal e outras áreas que contribuam para a compreensão do fenômeno criminal.

Por exemplo: a Sociologia pode auxiliar na análise das desigualdades, da organização social, dos grupos vulneráveis, das relações comunitárias e das formas de controle social. A Psicologia pode contribuir para a compreensão de aspectos da personalidade, da motivação, da tomada de decisão e de determinados comportamentos individuais. A Biologia pode ser relevante em estudos sobre fatores orgânicos ou neurobiológicos, quando tratados com o devido cuidado científico. A Medicina Legal e a Criminalística podem auxiliar na análise de vestígios, lesões, dinâmica do fato e elementos materiais relacionados ao crime.

Contudo, é importante compreender que a Criminologia não apenas reúne informações soltas dessas áreas. Ela organiza tais conhecimentos em torno de um objetivo comum: compreender o fenômeno criminal.



Por isso, costuma-se **diferenciar interdisciplinaridade de multidisciplinaridade**.

A interdisciplinaridade é mais profunda. Nela, os conhecimentos de diferentes áreas dialogam entre si, são integrados e convergem para uma compreensão mais harmônica do objeto estudado. No caso da Criminologia, os saberes da Sociologia, da Psicologia, do Direito, da Biologia e de outras áreas não são apenas colocados lado a lado. Eles são articulados para formar uma visão mais completa sobre o crime, o criminoso, a vítima e o controle social.

A multidisciplinaridade, por outro lado, é mais esparsa. Ela ocorre quando várias áreas analisam o mesmo fenômeno, mas cada uma apresenta sua conclusão de maneira independente, sem verdadeira integração com as demais. É como se cada ramo do saber observasse o crime a partir de sua própria janela, sem necessariamente construir uma explicação comum.

RESUMINDO



Após definir a Criminologia, é importante afastar algumas falsas definições que aparecem com frequência em alternativas de prova.

A Criminologia não é ramo do Direito Penal. Embora dialogue com ele, possui autonomia científica. O Direito Penal define crimes e penas; a Criminologia estuda o fenômeno criminal em sua realidade concreta.

A Criminologia não é ciência normativa. Ela não cria normas penais, não estabelece tipos penais e não fixa sanções. Essa função pertence ao Direito Penal. A Criminologia analisa fatos, comportamentos, causas, consequências e formas de prevenção.

A Criminologia não é ciência do dever-ser. Essa expressão está relacionada às ciências normativas, que prescrevem condutas e estabelecem comandos. A Criminologia é ciência do ser, pois observa a realidade como ela se apresenta.

A Criminologia não é puramente teórica. Embora possua base teórica, seus estudos têm aplicação prática. Eles podem contribuir para políticas públicas, estratégias de policiamento, medidas preventivas, programas de ressocialização e formas de proteção à vítima.

A Criminologia também não é ciência exata. Como ciência humana e social, lida com comportamentos humanos, contextos sociais e fenômenos complexos. Suas conclusões não possuem o mesmo grau de certeza próprio de determinadas ciências exatas. São conclusões construídas a partir de observação, pesquisa e análise, mas sempre sujeitas a revisão, aprofundamento e crítica.

Isso não diminui a importância científica da Criminologia. Apenas revela a natureza do seu objeto. O crime é praticado por pessoas, atinge pessoas, ocorre em sociedade e sofre



influência de múltiplos fatores. Por isso, suas explicações não podem ser tratadas como fórmulas matemáticas infalíveis.

Em síntese, a Criminologia deve ser compreendida como uma ciência **autônoma**, porque possui identidade própria; **empírica**, porque parte da observação da realidade; **interdisciplinar**, porque integra conhecimentos de diferentes áreas; e voltada à compreensão, ao controle e à prevenção da criminalidade, tratando o crime como fenômeno humano e social.

Essa base conceitual será indispensável para os próximos tópicos. A partir dela, será possível estudar com maior segurança os objetos da Criminologia, as escolas criminológicas, as teorias explicativas do crime, a vitimologia, o controle social e a política criminal.

INDO MAIS FUNDO!



Para concluirmos o estudo do conceito de Criminologia, é útil observar como alguns autores apresentam essa ciência. **A finalidade aqui não é memorizar frases isoladas**, mas perceber que, embora existam diferentes formas de conceituar a Criminologia, há um núcleo comum entre elas: o estudo do crime, do criminoso, da vítima, da reação social e dos mecanismos de controle da criminalidade.

Afrânio Peixoto, em formulação bastante sintética, compreendia a Criminologia como a ciência que estuda os crimes e os criminosos, isto é, a criminalidade. Trata-se de uma concepção mais concisa, adequada para demonstrar a preocupação inicial da disciplina com o crime e com aquele que o pratica.

Essa definição, embora importante historicamente, deve ser lida com cuidado. **Atualmente, a Criminologia não se limita ao estudo do crime e do criminoso**. A evolução da disciplina ampliou seu campo de investigação, incorporando também a vítima, o controle social, as formas de reação ao delito e as estratégias de prevenção da criminalidade.

Por sua vez, **Sérgio Salomão Shecaira** apresenta uma concepção mais ampla da Criminologia. Para o autor, a Criminologia envolve um conjunto de temas estreitamente relacionados, abrangendo o estudo e a explicação da infração legal, os meios formais e informais utilizados pela sociedade para lidar com o crime e com os comportamentos desviantes, a forma como as vítimas são tratadas socialmente e o enfoque sobre o autor desses fatos.



Essa concepção é muito relevante para concursos públicos, porque demonstra que a Criminologia não se restringe ao crime previsto em lei. Ela também se interessa pelos chamados comportamentos desviantes, isto é, condutas que se afastam dos padrões sociais esperados, ainda que nem sempre correspondam, necessariamente, a crimes em sentido jurídico.

Além disso, o conceito apresentado por Shecaira evidencia a importância dos meios formais e informais de controle social. Os meios formais são aqueles exercidos por instituições oficiais, como polícia, Ministério Público, Poder Judiciário e sistema prisional. Já os meios informais decorrem da atuação da família, da escola, da religião, da comunidade, do ambiente de trabalho e de outros grupos sociais que influenciam o comportamento das pessoas.

Por fim, **Edwin Sutherland** também contribui para a compreensão moderna da Criminologia ao defini-la como um corpo de conhecimento referente ao crime enquanto fenômeno social. Nessa perspectiva, a Criminologia inclui o estudo dos processos de elaboração das leis, de violação das leis e de reação social diante dessa violação.

A definição de Sutherland é especialmente importante porque amplia a análise criminológica. O crime não é estudado apenas como conduta individual praticada por determinada pessoa, mas como fenômeno social que envolve a criação das normas penais, o comportamento de quem as viola e a forma como a sociedade reage a essa violação.

A partir desses conceitos doutrinários, é possível consolidar uma ideia central: a Criminologia é uma ciência autônoma, empírica e interdisciplinar, voltada ao estudo do crime, do criminoso, da vítima e do controle social, buscando compreender a criminalidade como fenômeno humano e social, com finalidade explicativa, preventiva e de controle.

Portanto, para fins de prova, deve-se evitar qualquer conceito excessivamente limitado. A Criminologia não é mero estudo da lei penal, não é simples ramo do Direito Penal, não é ciência normativa e não se restringe ao criminoso. Seu campo de análise é mais amplo e envolve todos os elementos relacionados ao fenômeno criminal.



De onde surgiu o termo “Criminologia”?

Agora sim! Para matarmos o assunto. Tem um tema que é constantemente cobrado em concursos, e nós falaremos mais sobre esse autor em momento oportuno. Aqui, a pergunta é: **quem criou o termo “Criminologia”?**



Isso é importante porque palavras não nascem da noite para o dia. Alguém precisou colocar isso no papel e justificar. Há alguma divergência doutrinária aqui, porém, a maioria da doutrina atribui a **Raffaele Garofalo** a consagração do termo, especialmente em razão da publicação de sua obra Criminologia, em 1885 – essa é a resposta que se espera em uma prova.

Criminologia Clínica

A Criminologia não se limita ao estudo teórico do crime, do criminoso, da vítima e do controle social. Embora possua uma base científica e explicativa, ela também apresenta aplicação prática.

É nesse contexto que surge a chamada **Criminologia clínica**.

A Criminologia clínica pode ser compreendida como a aplicação concreta dos conhecimentos desenvolvidos pela Criminologia geral ao estudo individualizado da pessoa que praticou o crime, especialmente com finalidade de tratamento, ressocialização e prevenção da reincidência.



Enquanto a Criminologia geral estuda o fenômeno criminal em sentido mais amplo, analisando suas causas, manifestações, teorias explicativas e formas de controle, a Criminologia clínica volta sua atenção para o indivíduo concreto que praticou a infração penal.

Por essa razão, também é associada à chamada **microcriminologia**, expressão utilizada para indicar o estudo criminológico voltado ao plano individual, isto é, à análise da pessoa do criminoso em suas características específicas.

O foco da Criminologia clínica, portanto, recai sobre o criminoso condenado. Seu objetivo é compreendê-lo de maneira individualizada, investigando fatores que possam ter contribuído para a prática do delito, como suas motivações, histórico pessoal, ambiente familiar, condições sociais, vínculos afetivos, relações comunitárias, aspectos psicológicos, influências do meio em que vive e demais elementos relevantes para a compreensão de sua conduta.

A partir dessa análise, busca-se formular estratégias adequadas de ressocialização, com a finalidade de reduzir o risco de reincidência e favorecer o retorno do condenado ao convívio social.

É importante ter cuidado com a expressão “clínica”. À primeira vista, o termo pode transmitir a ideia de tratamento médico de uma pessoa doente. Contudo, esse não é exatamente o sentido da Criminologia clínica. O uso da palavra está relacionado à análise individualizada do criminoso e à tentativa de compreender os fatores que contribuíram para o seu comportamento desviante.

Em outras palavras, a Criminologia clínica não deve ser entendida como simples tratamento de uma enfermidade. A ideia central é examinar a situação concreta do condenado, compreendendo seu possível



desacordo com as regras sociais e buscando meios de intervenção que possam evitar a repetição da conduta criminosa.

Nesse ponto, a Criminologia clínica possui importante contato com o Direito Penal e, principalmente, com a execução da pena. Isso porque é durante a fase de execução penal que se torna mais evidente a necessidade de conhecer o condenado de forma individualizada, a fim de orientar medidas que contribuam para sua reintegração social.

Seu campo de atuação, portanto, está fortemente ligado ao cárcere e à vida do condenado.

A Criminologia clínica procura compreender quem é o indivíduo que cumpre pena, quais fatores marcaram sua trajetória, quais riscos podem favorecer a reincidência e quais estratégias podem contribuir para sua ressocialização.

No âmbito da execução penal, a Criminologia clínica pode desempenhar funções relevantes, como auxiliar na individualização do condenado, orientar medidas de tratamento e acompanhamento, contribuir para programas de ressocialização, apontar fatores de risco relacionados à reincidência e oferecer elementos para o aperfeiçoamento das práticas institucionais.

Também se pode afirmar que a Criminologia clínica, ao analisar a realidade concreta do sistema prisional e dos condenados, pode contribuir para reflexões mais amplas sobre a execução penal, inclusive quanto à necessidade de aperfeiçoamento de políticas públicas e de eventuais alterações legislativas.

Assim, a Criminologia clínica representa a dimensão prática da Criminologia voltada ao estudo individual do criminoso condenado. Seu propósito não é apenas explicar o delito praticado, mas compreender o indivíduo, avaliar os fatores que influenciaram sua conduta e propor caminhos que possam favorecer sua ressocialização e reduzir a possibilidade de novos crimes.

HORA DE PRATICAR!



(CEBRASPE/Policial Legislativo/Câmara dos Deputados/2026) Julgue o próximo item, referente aos objetos da criminologia.

Sob a perspectiva da criminologia, o crime é um fato típico, ilícito e culpável.

Comentário:

Bemmm tranquilo, hein?! A assertiva está errada porque apresenta o conceito **jurídico-penal** de crime, e não a perspectiva própria da **criminologia**.



No Direito Penal, especialmente pela teoria analítica do crime, é comum definir o crime como **fato típico, ilícito e culpável**. Esse é um conceito dogmático, usado para verificar se determinada conduta pode gerar responsabilidade penal.

A criminologia, conforme vimos, o crime é estudado de forma mais ampla. Para ela, o crime é um **fenômeno social, humano e complexo**, que deve ser analisado a partir de suas causas, consequências, formas de controle, impacto na vítima, comportamento do infrator e reação da sociedade.

Gabarito: E

(CEBRASPE/Delegado de Polícia/PC PE/2025) O conceito de delito não é exatamente o mesmo para o direito penal e para a criminologia. No direito penal, delito é a ação ou omissão típica, ilícita e culpável. Na criminologia, no entanto, como o crime deve ser encarado como um fenômeno comunitário e como um problema social, tal conceituação é insuficiente. Ademais, que fatores levam os homens, vivendo em sociedade, a “promover” um fato humano corriqueiro à condição de crime?

Sérgio Salomão Shecaira. **Criminologia**. 6.^a ed., rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 46 (com adaptações).

Tendo como referência inicial as informações do texto precedente, assinale a opção em que são citados elementos constitutivos do delito conforme a perspectiva da criminologia.

- a) incidência massiva na população, incidência aflitiva do ato praticado, persistência espaço-temporal do ato delituoso e consenso sobre sua etiologia e técnicas de intervenção eficazes
- b) lesividade presumida, reprovabilidade moral, indignação pública e resposta penal proporcional ao bem jurídico violado
- c) tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade
- d) previsão legal expressa, adequação típica formal, resultado naturalístico e ausência de excludentes de ilicitude
- e) gravidade abstrata do fato, potencial ofensivo presumido, sanção penal cominada e repercussão midiática

Comentário:

Essa questão exige cuidado, mas pode ser resolvida por eliminação. As alternativas C e D, por exemplo, trazem elementos típicos do **Direito Penal**, como tipicidade, antijuridicidade, culpabilidade, previsão legal e excludentes de ilicitude.



A criminologia, porém, não enxerga o crime apenas como fato típico, ilícito e culpável. Ela analisa o delito como um **fenômeno social e comunitário**, ou seja, como um problema que atinge a sociedade e exige compreensão mais ampla.

Por isso, a alternativa **A** está correta ao mencionar elementos como incidência massiva na população, incidência aflitiva, persistência espaço-temporal e consenso sobre sua origem e formas de intervenção. Esses critérios mostram que, para a criminologia, o crime deve ser compreendido como problema social, e não apenas como categoria jurídica.

Gabarito: A

(VUNESP/Escritório de Polícia/PC-SP/2023) A Criminologia, como ciência, para a realização de seus estudos, emprega, dentre outros, os seguintes métodos:

- A) o dogmático, o axiológico e o indutivo.
- B) o analítico, o dogmático e o axiológico.
- C) o empírico, o analítico e o dogmático.
- D) o axiológico, o indutivo e o empírico.
- E) o indutivo, o empírico e o analítico.

Comentário:

Essa questão exige que a gente conheça os principais métodos utilizados pela criminologia. Então vamos lá.

A alternativa **A** está incorreta. Embora o método **indutivo** seja empregado pela criminologia, os métodos **dogmático** e **axiológico** são característicos das ciências jurídicas normativas, especialmente do Direito Penal, e não da criminologia.

A alternativa **B** também está incorreta. Novamente, os métodos **dogmático** e **axiológico** não são próprios da criminologia, que é uma ciência empírica.

A alternativa **C** está incorreta. O método **empírico** e o **analítico** são compatíveis com a criminologia, mas o **dogmático** não integra seus métodos de investigação.

A alternativa **D** está incorreta. Apesar de conter os métodos **indutivo** e **empírico**, inclui o método **axiológico**, que não é utilizado pela criminologia como ciência.

Por fim, a alternativa **E** está correta e corresponde ao nosso gabarito. A criminologia emprega, entre outros, os métodos **indutivo**, **empírico** e **analítico**, buscando compreender o fenômeno criminal a partir da observação da realidade, da coleta de dados e da análise científica dos fatos.



Gabarito: E

(VUNESP/Escrivão de Polícia/PC-SP/2023) Sobre um ramo da Criminologia denominado “Criminologia Clínica”, é correto afirmar que

- A)** se vale dos conhecimentos da Medicina para o esclarecimento de fatos relevantes à Justiça.
- B)** se vale da dogmática do Direito Penal para identificar e punir os infratores da lei.
- C)** defende a extinção do sistema penal ou da pena de prisão.
- D)** o seu campo de trabalho é o cárcere e a vida do encarcerado.
- E)** seu objeto de interesse é a coleta e a análise de evidências sobre um fato criminoso.

Comentário:

Essa questão cobra um tema que costuma gerar confusão entre os candidatos, porque mistura conceitos de diferentes áreas!

Vamos logo à alternativa correta e depois explicamos as demais, ok?

E a correta é a alternativa D! *Mas por que, professor?* A **Criminologia Clínica** concentra seus estudos principalmente no **cárcere e na pessoa encarcerada**, buscando compreender a personalidade do condenado, sua adaptação ao ambiente prisional, as possibilidades de tratamento e de ressocialização, utilizando conhecimentos de áreas como psicologia, psiquiatria e serviço social.

Alternativa **A**: Essa descrição corresponde à **Medicina Legal**, que utiliza conhecimentos médicos para auxiliar a Justiça na elucidação de fatos de interesse jurídico.

Alternativa **B**: A **dogmática penal** pertence ao Direito Penal, e não à Criminologia Clínica. Além disso, a criminologia não tem como finalidade identificar e punir infratores, mas compreender o fenômeno criminal.

Alternativa **C**: A defesa da extinção do sistema penal ou da pena privativa de liberdade é característica do **abolicionismo penal**, e não da Criminologia Clínica.

Por fim, a alternativa **E** está incorreta, pois a coleta e a análise de vestígios e evidências relacionadas a um fato criminoso são atribuições da **Criminalística**, e não da Criminologia Clínica.

Gabarito: D



QUESTÕES COMENTADAS

1. (CEBRASPE/Policial Legislativo/Câmara dos Deputados/2026) Julgue o próximo item, referente aos objetos da criminologia.

Sob a perspectiva da criminologia, o crime é um fato típico, ilícito e culpável.

Comentário:

Bemmm tranquilo, hein?! A assertiva está errada porque apresenta o conceito **jurídico-penal** de crime, e não a perspectiva própria da **criminologia**.

No Direito Penal, especialmente pela teoria analítica do crime, é comum definir o crime como **fato típico, ilícito e culpável**. Esse é um conceito dogmático, usado para verificar se determinada conduta pode gerar responsabilidade penal.

A criminologia, conforme vimos, o crime é estudado de forma mais ampla. Para ela, o crime é um **fenômeno social, humano e complexo**, que deve ser analisado a partir de suas causas, consequências, formas de controle, impacto na vítima, comportamento do infrator e reação da sociedade.

Gabarito: E

2. (FGV/OFICIAL INVESTIGADOR DE POLÍCIA/PC PI/2026) Sobre o conceito de criminologia, assinale a opção correta.

- a) Sob uma perspectiva crítica, seria mais apropriado falar em múltiplas criminologias, já que os diferentes pensamentos sobre a questão criminal ao longo dos séculos dificultam a adoção de um conceito unificado.
- b) Para compreender a questão criminal, é indispensável adotar um conceito que prime pela neutralidade, a exemplo daquele adotado pelos positivistas.
- c) Apesar da dificuldade de conceituação, há consenso sobre o caráter científico da criminologia, em razão de seu método de investigação sólido e coerente sobre as razões do comportamento desviante.
- d) O esforço para encontrar uma definição de criminologia tem sido uma das prioridades do pensamento criminológico atual.
- e) A falta de definição de um objeto e método próprios da criminologia fragilizam o seu caráter científico e a sua independência em relação à política criminal.

Comentário:

Essa questão demanda que racionemos um pouquinho mais! Porém, nada que não seja possível fazermos com os conhecimentos adquiridos até aqui! Então vamos lá!



A expressão "**múltiplas criminologias**" evidencia que não existe um conceito único e universalmente aceito de criminologia. Ao longo da evolução da disciplina, diversas correntes teóricas passaram a explicar o fenômeno criminal sob perspectivas distintas, tornando inadequada a adoção de uma definição uniforme. Por isso, a alternativa **A** está correta.

A alternativa **B** está incorreta porque a criminologia não é uma ciência neutra em sentido absoluto. Embora utilize método empírico, suas diferentes correntes são influenciadas por pressupostos filosóficos, políticos e ideológicos. Além disso, a própria Escola Positiva estava fortemente marcada pelo determinismo biológico e social.

A alternativa **C** também está incorreta. Apesar de seu caráter científico ser amplamente reconhecido, não existe um único método de investigação sólido e uniforme. A criminologia caracteriza-se justamente pelo pluralismo metodológico e pela interdisciplinaridade.

A alternativa **D** está errada porque a busca por uma definição única de criminologia não constitui prioridade da criminologia contemporânea. O pensamento criminológico atual reconhece a coexistência de diferentes concepções teóricas sobre o fenômeno criminal.

Por fim, a alternativa **E** está incorreta, pois a criminologia possui objeto de estudo próprio — crime, criminoso, vítima e controle social —, além de método empírico e interdisciplinar, o que lhe assegura autonomia científica em relação à política criminal.

Gabarito: A

3. (CEBRASPE/Delegado de Polícia/PC PE/2025) O conceito de delito não é exatamente o mesmo para o direito penal e para a criminologia. No direito penal, delito é a ação ou omissão típica, ilícita e culpável. Na criminologia, no entanto, como o crime deve ser encarado como um fenômeno comunitário e como um problema social, tal conceituação é insuficiente. Ademais, que fatores levam os homens, vivendo em sociedade, a “promover” um fato humano corriqueiro à condição de crime?

Sérgio Salomão Shecaira. **Criminologia**. 6.^a ed., rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 46 (com adaptações).

Tendo como referência inicial as informações do texto precedente, assinale a opção em que são citados elementos constitutivos do delito conforme a perspectiva da criminologia.

a) incidência massiva na população, incidência aflitiva do ato praticado, persistência espaço-temporal do ato delituoso e consenso sobre sua etiologia e técnicas de intervenção eficazes

b) lesividade presumida, reprovabilidade moral, indignação pública e resposta penal proporcional ao bem jurídico violado

c) tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade

d) previsão legal expressa, adequação típica formal, resultado naturalístico e ausência de excludentes de ilicitude



e) gravidade abstrata do fato, potencial ofensivo presumido, sanção penal cominada e repercussão midiática

Comentário:

Essa questão exige cuidado, mas pode ser resolvida por eliminação. As alternativas C e D, por exemplo, trazem elementos típicos do **Direito Penal**, como tipicidade, antijuridicidade, culpabilidade, previsão legal e excludentes de ilicitude.

A criminologia, porém, não enxerga o crime apenas como fato típico, ilícito e culpável. Ela analisa o delito como um **fenômeno social e comunitário**, ou seja, como um problema que atinge a sociedade e exige compreensão mais ampla.

Por isso, a alternativa **A** está correta ao mencionar elementos como incidência massiva na população, incidência aflitiva, persistência espaço-temporal e consenso sobre sua origem e formas de intervenção. Esses critérios mostram que, para a criminologia, o crime deve ser compreendido como problema social, e não apenas como categoria jurídica.

Gabarito: A

4. (INSTITUTO AOCP/Policial Penal/DEPPEN-PR/2024) Quanto à criminologia, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Pode ser compreendida como uma ciência empírica, pois é baseada na observação da realidade dos fatos e na experiência.

B) É uma ciência autônoma, independente e interdisciplinar, uma vez que envolve diversos outros ramos do conhecimento para explicar os objetos de estudo.

C) Pode ser entendida como uma ciência formal e normativa, pois sistematiza princípios e regras de proteção de bens jurídicos, projetando estratégias, táticas e meios de controle social.

D) Observa o crime como um fenômeno social e comunitário, buscando compreender os fatores da criminogênese.

E) Estuda o crime, o criminoso, a vítima e o controle social das condutas criminosas.

Comentário:

Essa questão é bem tranquila e cobra aqueles conceitos básicos de criminologia que praticamente toda banca gosta de exigir. Então vamos analisar as alternativas. Mas fica o bizu aqui, jovem concurseiro (a) – a pressa é inimiga da perfeição. Então veja que a Banca quer a INCORRETA!

A alternativa **A** está correta. A criminologia é uma ciência **empírica**, ou seja, fundamenta suas conclusões na observação da realidade, na experiência e na análise dos fatos, e não em construções puramente abstratas.



A alternativa **B** também está correta. A criminologia é uma ciência **autônoma, interdisciplinar e independente**, valendo-se de conhecimentos oriundos da sociologia, psicologia, biologia, estatística, antropologia, entre outras áreas, para compreender o fenômeno criminal.

A alternativa **C** está incorreta e corresponde ao nosso gabarito. Na verdade, essa descrição diz respeito ao **Direito Penal**, que é uma ciência **normativa, do dever-ser**, responsável por sistematizar normas de proteção aos bens jurídicos. A criminologia, por sua vez, é uma ciência **empírica, do ser**, voltada à compreensão do crime como fenômeno social.

A alternativa **D** está correta. A criminologia analisa o crime como um fenômeno social e busca compreender os fatores que contribuem para sua ocorrência, ou seja, a **criminogênese**.

Por fim, a alternativa **E** também está correta. Atualmente, os quatro objetos clássicos de estudo da criminologia são o **crime, o criminoso, a vítima e o controle social**.

Gabarito: C

5. (VUNESP/Escrivão de Polícia/PC-SP/2023) A Criminologia, como ciência, para a realização de seus estudos, emprega, dentre outros, os seguintes métodos:

A) o dogmático, o axiológico e o indutivo.

B) o analítico, o dogmático e o axiológico.

C) o empírico, o analítico e o dogmático.

D) o axiológico, o indutivo e o empírico.

E) o indutivo, o empírico e o analítico.

Comentário:

Essa questão exige que a gente conheça os principais métodos utilizados pela criminologia. Então vamos lá.

A alternativa **A** está incorreta. Embora o método **indutivo** seja empregado pela criminologia, os métodos **dogmático** e **axiológico** são característicos das ciências jurídicas normativas, especialmente do Direito Penal, e não da criminologia.

A alternativa **B** também está incorreta. Novamente, os métodos **dogmático** e **axiológico** não são próprios da criminologia, que é uma ciência empírica.

A alternativa **C** está incorreta. O método **empírico** e o **analítico** são compatíveis com a criminologia, mas o **dogmático** não integra seus métodos de investigação.

A alternativa **D** está incorreta. Apesar de conter os métodos **indutivo** e **empírico**, inclui o método **axiológico**, que não é utilizado pela criminologia como ciência.



Por fim, a alternativa **E** está correta e corresponde ao nosso gabarito. A criminologia emprega, entre outros, os métodos **indutivo**, **empírico** e **analítico**, buscando compreender o fenômeno criminal a partir da observação da realidade, da coleta de dados e da análise científica dos fatos.

Gabarito: E

6. (CEBRASPE/Defensor Público Substituto/DPE-RO/2023) A criminologia tem como característica fundamental

- A)** o tecnicismo na elaboração normativa.
- B)** a interdisciplinaridade.
- C)** a análise positivada do direito penal.
- D)** o juízo sobre a efetividade do direito processual penal.
- E)** o estudo do ordenamento jurídico pátrio como um todo.

Comentário:

Perfeito! É exatamente o que vimos neste momento: uma das características fundamentais da **criminologia** é a **interdisciplinaridade**.

Isso significa que a criminologia não estuda o crime apenas pela ótica do Direito Penal. Ela dialoga com outras áreas do conhecimento, como sociologia, psicologia, medicina legal, antropologia, estatística, política criminal e direito, para compreender melhor o crime, o criminoso, a vítima e os mecanismos de controle social.

As demais alternativas se aproximam mais de uma análise jurídica ou normativa. A criminologia, porém, não se limita ao estudo da lei penal ou do ordenamento jurídico. Ela busca compreender o fenômeno criminal de forma mais ampla, empírica e integrada.

Gabarito: B

7. (VUNESP/Escritório de Polícia/PC-SP/2023) Sobre um ramo da Criminologia denominado “Criminologia Clínica”, é correto afirmar que

- A)** se vale dos conhecimentos da Medicina para o esclarecimento de fatos relevantes à Justiça.
- B)** se vale da dogmática do Direito Penal para identificar e punir os infratores da lei.
- C)** defende a extinção do sistema penal ou da pena de prisão.



D) o seu campo de trabalho é o cárcere e a vida do encarcerado.

E) seu objeto de interesse é a coleta e a análise de evidências sobre um fato criminoso.

Comentário:

Essa questão cobra um tema que costuma gerar confusão entre os candidatos, porque mistura conceitos de diferentes áreas!

Vamos logo à alternativa correta e depois explicamos as demais, ok?

E a correta é a alternativa D! *Mas por que, professor?* A **Criminologia Clínica** concentra seus estudos principalmente no **cárcere e na pessoa encarcerada**, buscando compreender a personalidade do condenado, sua adaptação ao ambiente prisional, as possibilidades de tratamento e de ressocialização, utilizando conhecimentos de áreas como psicologia, psiquiatria e serviço social.

Alternativa **A**: Essa descrição corresponde à **Medicina Legal**, que utiliza conhecimentos médicos para auxiliar a Justiça na elucidação de fatos de interesse jurídico.

Alternativa **B**: A **dogmática penal** pertence ao Direito Penal, e não à Criminologia Clínica. Além disso, a criminologia não tem como finalidade identificar e punir infratores, mas compreender o fenômeno criminal.

Alternativa **C**: A defesa da extinção do sistema penal ou da pena privativa de liberdade é característica do **abolicionismo penal**, e não da Criminologia Clínica.

Por fim, a alternativa **E** está incorreta, pois a coleta e a análise de vestígios e evidências relacionadas a um fato criminoso são atribuições da **Criminalística**, e não da Criminologia Clínica.

Gabarito: D

8. (CEBRASPE/Defensor Público Substituto/DPE-RO/2023) Para a criminologia, deve ser encarado como um problema social e comunitário

A) delito.

B) o delinquente.

C) o controle social.

D) a vítima.

E) a atuação do Estado.

Comentário:



Uma questão para mostrar que nem todas as questões são de nível elevadíssimo, mesmo sendo aqui uma prova de Defensor Público, hein?

Para darmos uma incrementada no seu arcabouço teórico, vamos dar uma olhada no diz PENTADO FILHO (2012):

O direito penal é ciência normativa, visualizando o crime como conduta anormal para a qual fixa uma punição. O direito penal conceitua crime como conduta (ação ou omissão) típica, antijurídica e culpável (corrente causalista). Por seu turno, **a criminologia vê o crime como um problema social, um verdadeiro fenômeno comunitário**, abrangendo quatro elementos constitutivos, a saber: incidência massiva na população (não se pode tipificar como crime um fato isolado); incidência aflitiva do fato praticado (o crime deve causar dor à vítima e à comunidade); persistência espaço temporal do fato delituoso (é preciso que o delito ocorra reiteradamente por um período significativo de tempo no mesmo território) e consenso inequívoco acerca de sua etiologia e técnicas de intervenção eficazes (a criminalização de condutas depende de uma análise minuciosa desses elementos e sua repercussão na sociedade)

Gabarito: A

9. (CEBRASPE/Delegado de Polícia/PC-RO/2022) Acerca da conceituação e dos métodos utilizados pela criminologia, assinale a opção correta.

- A)** A interdisciplinaridade da criminologia é uma construção moderna, verificada a partir do século XX.
- B)** A criminologia é uma ciência normativa e valorativa que se baseia, precipuamente, nas normas jurídicas positivas.
- C)** Os levantamentos estatísticos e a análise de dados que estabelecem a dinâmica e as variáveis do delito, entre outros elementos, caracterizam o método empírico da criminologia.
- D)** A criminologia é uma ciência predominantemente parcial e de caráter desfragmentado e permanente.
- E)** O método lógico abstrato ou dedutivo é utilizado para a definição do delinquente e as causas de sua conduta.

Comentário:

Primeiro vamos à alternativa correta e, sem seguida, vamos analisar os erros das demais, ok?

A nossa resposta será a **alternativa C**, isso porque, isso porque a criminologia é uma ciência **empírica**, ou seja, trabalha a partir da observação da realidade. Por isso, levantamentos estatísticos, análise de dados, estudo da dinâmica do delito, identificação de padrões e verificação das variáveis relacionadas ao crime fazem parte do seu método de investigação.

A alternativa **A** está incorreta porque a interdisciplinaridade da criminologia não pode ser considerada uma construção apenas moderna, surgida no século XX. Desde o século XIX, conforme nós vimos, a criminologia



já dialogava com outras áreas do conhecimento, como sociologia, antropologia, psicologia e medicina, embora essa característica tenha se consolidado com maior força posteriormente.

Por outro giro, a alternativa **B** também está incorreta, vez que escreve uma ciência normativa, mais próxima do Direito Penal. A criminologia não se limita às normas jurídicas positivas.

Aqui, já estamos tranquilos, hein?! A alternativa **D** está incorreta porque a criminologia não é uma ciência parcial e desfragmentada. Ao contrário, possui caráter interdisciplinar e integrador, reunindo contribuições de diferentes áreas para compreender o fenômeno criminal de forma mais ampla.

Por derradeiro, a alternativa **E** está incorreta porque o método lógico-abstrato ou dedutivo é mais característico do Direito Penal e, como analisamos, a criminologia utiliza, predominantemente, o método **empírico-indutivo**, partindo da observação de casos concretos para formular conclusões sobre o fenômeno criminal.

Gabarito: C

10. (CEBRASPE/Delegado de Polícia/PC-ES/2022) A função básica da criminologia consiste em

A) informar a sociedade e o poder público sobre o delinquente, a vítima e o delito, reunindo-se elementos para compreender o problema criminal, preveni-lo e intervir positivamente no delinquente.

B) ter um saber absoluto, certo e definitivo sobre o problema criminal existente dentro da sociedade.

C) servir de inspiração para a edição de atos normativos pelo poder público.

D) formar um banco de dados centralizado, a fim de auxiliar o poder público nas suas decisões.

E) explicar o fenômeno científico tal qual uma ciência exata, a partir da formulação de leis universais e de relações de causa e efeito.

Comentário:

A nossa resposta está na **letra A**. Isso porque, conforme visto, a criminologia tem como uma de suas funções centrais **compreender o problema criminal**. Para isso, ela reúne informações sobre o delito, o delinquente, a vítima e os mecanismos de controle social, permitindo uma atuação mais adequada na prevenção do crime e na intervenção sobre o infrator.

A criminologia não se limita a dizer o que é crime pela lei. Esse é um papel mais próprio do Direito Penal. O seu objetivo é analisar o fenômeno criminal de forma mais ampla, buscando entender suas causas, seus efeitos, seus personagens e as formas de resposta social.

Por isso, não podemos ficar com a letra B, pois a criminologia não oferece um saber absoluto, certo e definitivo. Como ciência empírica, ela trabalha com dados da realidade, sujeitos a revisão.



A letra C também não traz a função básica da criminologia. É claro que seus estudos podem influenciar políticas públicas e até a elaboração de normas, mas essa não é sua finalidade principal.

Da mesma forma, a letra D reduz demais o papel da criminologia. A formação de bancos de dados pode ser útil, mas é apenas um instrumento de pesquisa, e não a função básica da ciência criminológica.

Por fim, a letra E aproxima indevidamente a criminologia de uma ciência exata. O crime é um fenômeno humano e social complexo, de modo que a criminologia não trabalha com leis universais e imutáveis, mas com análises empíricas, probabilísticas e interdisciplinares.

Gabarito: A

11. (CEBRASPE/Delegado de Polícia/PC-ES/2022) A criminologia consiste em uma ciência

- A) exata.
- B) puramente academicista.
- C) prática.
- D) de dados.
- E) que atua como uma central de informações sobre o delito.

Comentário:

A resposta está na **letra C**. A criminologia é uma ciência **prática**, porque não se limita a formular conceitos abstratos sobre o crime. Ou seja, a partir do fenômeno criminoso, nós os analisamos de uma perspectiva prática para chegarmos a uma conclusão de sua ocorrência.

Não se trata, portanto, de uma ciência exata, como sugere a letra A, pois o crime é um fenômeno humano e social complexo. Também não é uma ciência puramente academicista, como afirma a letra B, já que seus estudos possuem aplicação concreta na política criminal e nas estratégias de prevenção.

A letra D até pode gerar alguma dúvida, porque a criminologia trabalha com dados, estatísticas e pesquisas empíricas. Porém, ela não é simplesmente uma “ciência de dados”. Esses dados são instrumentos utilizados para compreender o fenômeno criminal.

Da mesma forma, a letra E é incompleta. A criminologia até reúne informações sobre o delito, mas não atua apenas como uma central de informações. Ela interpreta esses dados, busca compreender suas causas e contribui para respostas mais adequadas ao problema criminal.

Gabarito: C



12. (CEBRASPE/Delegado de Polícia/PC-ES/2022) A interdisciplinaridade é intrínseca à natureza da criminologia. Dessa forma, a ciência que se afasta do estudo da criminologia é a

- A) biologia.
- B) hermenêutica dogmática.
- C) psicologia.
- D) estatística.
- E) sociologia.

Comentário:

Na hora da prova você olha e já pode até pensar “EITA, o que é hermenêutica dogmática? Isso não é constitucional?” Mas vamos lá!

Aposto que a dúvida iria pairar sobre Estatística e Hermenêutica Dogmática. Mas vamos facilitar aqui. Nós vimos que a estatística faz sim parte do estudo do fenômeno criminal na criminologia, vez que é necessário observar, por exemplo, quantas vezes determinado delito ocorre em certa área, de forma a compreendê-lo.

Para chegarmos ao gabarito, que é a letra B, vamos entender o que é a ciência dogmática:

E podemos dizer que a Ciência dogmática analisa fatos humanos indesejados e define quais devem ser rotulados como crime ou contravenção, anunciando as penas. Ocupa-se do crime enquanto norma. Logo, analisa o crime enquanto FATO. Por exemplo: define e tipifica crime de homicídio.

Assim, a hermenêutica dogmática é parte do direito penal! Isto é, analisa a forma que se amolda ao caso em concreto. Por tanto, está afastada sim da criminologia.

Gabarito: B

13. (CEBRASPE/Analista de Apoio à Assistência Judiciária – Direito/DPE-DF/2022) A respeito de aspectos da criminologia, julgue o item a seguir.

O método científico criminológico baseia-se na experimentação, o que garante ao investigador conhecimento mais confiável e seguro sobre o problema criminal.

Comentário:

Tenha em mente: a criminologia não se baseia na experimentação e sim na prática, ou seja, é uma ciência empírica! No empirismo, o que vale é a experiência humana sensorial, que é a base para a compreensão do mundo fático.



Ah! E só para constar, essa questão está apenas com 30% de nível de acerto no nosso Sistema de Questões, mas eu sei eu você não errará de jeito nenhum!

Gabarito: C

14. (CEBRASPE/Delegado de Polícia Civil/PC-PB/2022) Assinale a opção correta acerca da criminologia e de seus métodos.

- A)** Na análise do fenômeno criminal, é preferível a abordagem multidisciplinar, que apresenta visões independentes e distintas de um mesmo problema e que é mais ampla que o método interdisciplinar.
- B)** A criminologia usa o método dedutivo, partindo de premissas genéricas para fazer inferências.
- C)** A criminologia é uma ciência cultural, do dever-ser.
- D)** No método criminológico, os fatos se sobrepõem a argumentos subjetivos de autoridade.
- E)** O método experimental confunde-se com o método empírico.

Comentário:

Essa questão serve como um belo resumo para nós. A alternativa A nos traz que a criminologia tem uma abordagem multidisciplinar, o que não é verdade, haja vista ser INTERDISCIPLINAR e veja bem, esses termos não são sinônimos, viu?

Quanto à alternativa B, a criminologia não parte do método dedutivo e sim, INDutivo. Aqui, podemos trazer o que diz HOFFMAN (2018):

(...) vale-se do método indutivo, isto é, trabalha com casos concretos, específicos, para extrair uma ideia geral. Parte de uma característica específica para fixar uma premissa maior. A criminologia pretende primeiro conhecer a realidade para depois explicá-la.

Para matarmos qualquer discurso que defenda a alternativa C, lembre-se: a ciência do “dever-ser” é vinculada ao direito penal.

A letra D é nossa alternativa correta. Isso porque, no método criminológico, os fatos se sobrepõem a argumentos subjetivos de autoridade, pelo fato de o método experimental ser mais amplo que o empirismo, de modo que o empirismo integra o método experimental, além de outros métodos, ou seja, o empirismo está contido no método experimental.

Por fim, não podemos firmar que o método empírico, de uso da criminologia, se confunde com o método experimental. Então, tenhamos em mente que o método empírico parte de uma abordagem de situações fáticas e não experimentais; logo, a criminologia age a partir da experiência humana. Portanto, a alternativa E está incorreta.

Gabarito: D



LISTA DE QUESTÕES

1. (CEBRASPE/Policial Legislativo/Câmara dos Deputados/2026) Julgue o próximo item, referente aos objetos da criminologia.

Sob a perspectiva da criminologia, o crime é um fato típico, ilícito e culpável.

2. (FGV/OFICIAL INVESTIGADOR DE POLÍCIA/PC PI/2026) Sobre o conceito de criminologia, assinale a opção correta.

a) Sob uma perspectiva crítica, seria mais apropriado falar em múltiplas criminologias, já que os diferentes pensamentos sobre a questão criminal ao longo dos séculos dificultam a adoção de um conceito unificado.

b) Para compreender a questão criminal, é indispensável adotar um conceito que prime pela neutralidade, a exemplo daquele adotado pelos positivistas.

c) Apesar da dificuldade de conceituação, há consenso sobre o caráter científico da criminologia, em razão de seu método de investigação sólido e coerente sobre as razões do comportamento desviante.

d) O esforço para encontrar uma definição de criminologia tem sido uma das prioridades do pensamento criminológico atual.

e) A falta de definição de um objeto e método próprios da criminologia fragilizam o seu caráter científico e a sua independência em relação à política criminal.

3. (CEBRASPE/Delegado de Polícia/PC PE/2025) O conceito de delito não é exatamente o mesmo para o direito penal e para a criminologia. No direito penal, delito é a ação ou omissão típica, ilícita e culpável. Na criminologia, no entanto, como o crime deve ser encarado como um fenômeno comunitário e como um problema social, tal conceituação é insuficiente. Ademais, que fatores levam os homens, vivendo em sociedade, a “promover” um fato humano corriqueiro à condição de crime?

Sérgio Salomão Shecaira. **Criminologia**. 6.^a ed., rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 46 (com adaptações).

Tendo como referência inicial as informações do texto precedente, assinale a opção em que são citados elementos constitutivos do delito conforme a perspectiva da criminologia.

a) incidência massiva na população, incidência aflitiva do ato praticado, persistência espaço-temporal do ato delituoso e consenso sobre sua etiologia e técnicas de intervenção eficazes

b) lesividade presumida, reprovabilidade moral, indignação pública e resposta penal proporcional ao bem jurídico violado



- c) tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade
- d) previsão legal expressa, adequação típica formal, resultado naturalístico e ausência de excludentes de ilicitude
- e) gravidade abstrata do fato, potencial ofensivo presumido, sanção penal cominada e repercussão midiática

4. (INSTITUTO AOCP/Policial Penal/DEPPEN-PR/2024) Quanto à criminologia, assinale a alternativa INCORRETA.

- A)** Pode ser compreendida como uma ciência empírica, pois é baseada na observação da realidade dos fatos e na experiência.
- B)** É uma ciência autônoma, independente e interdisciplinar, uma vez que envolve diversos outros ramos do conhecimento para explicar os objetos de estudo.
- C)** Pode ser entendida como uma ciência formal e normativa, pois sistematiza princípios e regras de proteção de bens jurídicos, projetando estratégias, táticas e meios de controle social.
- D)** Observa o crime como um fenômeno social e comunitário, buscando compreender os fatores da criminogênese.
- E)** Estuda o crime, o criminoso, a vítima e o controle social das condutas criminosas.

5. (VUNESP/Escrivão de Polícia/PC-SP/2023) A Criminologia, como ciência, para a realização de seus estudos, emprega, dentre outros, os seguintes métodos:

- A)** o dogmático, o axiológico e o indutivo.
- B)** o analítico, o dogmático e o axiológico.
- C)** o empírico, o analítico e o dogmático.
- D)** o axiológico, o indutivo e o empírico.
- E)** o indutivo, o empírico e o analítico.

6. (CEBRASPE/Defensor Público Substituto/DPE-RO/2023) A criminologia tem como característica fundamental

- A)** o tecnicismo na elaboração normativa.



- B) a interdisciplinaridade.
- C) a análise positivada do direito penal.
- D) o juízo sobre a efetividade do direito processual penal.
- E) o estudo do ordenamento jurídico pátrio como um todo.

7. (VUNESP/Escritório de Polícia/PC-SP/2023) Sobre um ramo da Criminologia denominado “Criminologia Clínica”, é correto afirmar que

- A) se vale dos conhecimentos da Medicina para o esclarecimento de fatos relevantes à Justiça.
- B) se vale da dogmática do Direito Penal para identificar e punir os infratores da lei.
- C) defende a extinção do sistema penal ou da pena de prisão.
- D) o seu campo de trabalho é o cárcere e a vida do encarcerado.
- E) seu objeto de interesse é a coleta e a análise de evidências sobre um fato criminoso.

8. (CEBRASPE/Defensor Público Substituto/DPE-RO/2023) Para a criminologia, deve ser encarado como um problema social e comunitário

- A) delito.
- B) o delinquente.
- C) o controle social.
- D) a vítima.
- E) a atuação do Estado.

9. (CEBRASPE/Delegado de Polícia/PC-RO/2022) Acerca da conceituação e dos métodos utilizados pela criminologia, assinale a opção correta.

- A) A interdisciplinaridade da criminologia é uma construção moderna, verificada a partir do século XX.
- B) A criminologia é uma ciência normativa e valorativa que se baseia, precipuamente, nas normas jurídicas positivas.



- C) Os levantamentos estatísticos e a análise de dados que estabelecem a dinâmica e as variáveis do delito, entre outros elementos, caracterizam o método empírico da criminologia.
- D) A criminologia é uma ciência predominantemente parcial e de caráter desfragmentado e permanente.
- E) O método lógico abstrato ou dedutivo é utilizado para a definição do delinquente e as causas de sua conduta.

10. (CEBRASPE/Delegado de Polícia/PC-ES/2022) A função básica da criminologia consiste em

- A) informar a sociedade e o poder público sobre o delinquente, a vítima e o delito, reunindo-se elementos para compreender o problema criminal, preveni-lo e intervir positivamente no delinquente.
- B) ter um saber absoluto, certo e definitivo sobre o problema criminal existente dentro da sociedade.
- C) servir de inspiração para a edição de atos normativos pelo poder público.
- D) formar um banco de dados centralizado, a fim de auxiliar o poder público nas suas decisões.
- E) explicar o fenômeno científico tal qual uma ciência exata, a partir da formulação de leis universais e de relações de causa e efeito.

11. (CEBRASPE/Delegado de Polícia/PC-ES/2022) A criminologia consiste em uma ciência

- A) exata.
- B) puramente academicista.
- C) prática.
- D) de dados.
- E) que atua como uma central de informações sobre o delito.

12. (CEBRASPE/Delegado de Polícia/PC-ES/2022) A interdisciplinaridade é intrínseca à natureza da criminologia. Dessa forma, a ciência que se afasta do estudo da criminologia é a

- A) biologia.
- B) hermenêutica dogmática.
- C) psicologia.



- D) estatística.
- E) sociologia.

13. (CEBRASPE/Analista de Apoio à Assistência Judiciária – Direito/DPE-DF/2022) A respeito de aspectos da criminologia, julgue o item a seguir.

O método científico criminológico baseia-se na experimentação, o que garante ao investigador conhecimento mais confiável e seguro sobre o problema criminal.

14. (CEBRASPE/Delegado de Polícia Civil/PC-PB/2022) Assinale a opção correta acerca da criminologia e de seus métodos.

- A) Na análise do fenômeno criminal, é preferível a abordagem multidisciplinar, que apresenta visões independentes e distintas de um mesmo problema e que é mais ampla que o método interdisciplinar.
- B) A criminologia usa o método dedutivo, partindo de premissas genéricas para fazer inferências.
- C) A criminologia é uma ciência cultural, do dever-ser.
- D) No método criminológico, os fatos se sobrepõem a argumentos subjetivos de autoridade.
- E) O método experimental confunde-se com o método empírico.



GABARITO

GABARITO



1. E
2. A
3. A
4. C
5. E
6. B
7. D
8. A
9. C
10. A
11. C
12. B
13. C
14. D



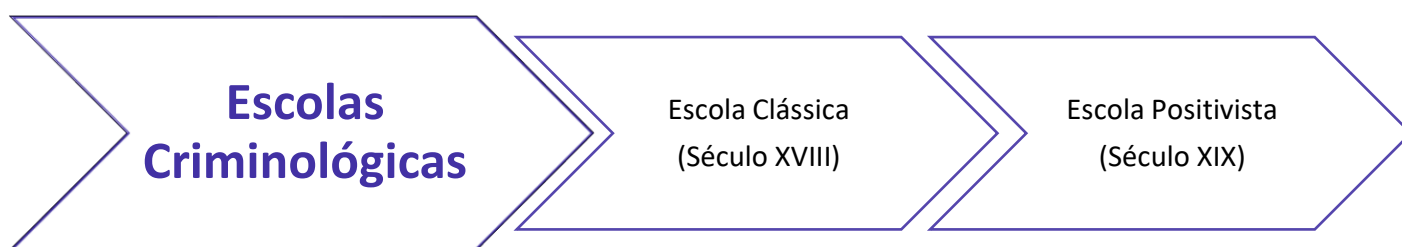
ESCOLAS CRIMINOLÓGICAS

A partir de agora, ingressaremos em um dos temas mais importantes e mais cobrados da Criminologia em concursos públicos: as **escolas criminológicas**. Ao longo deste capítulo, estudaremos as principais correntes de pensamento que contribuíram para a formação e o desenvolvimento da Criminologia, compreendendo o contexto histórico em que surgiram, seus fundamentos, seus principais representantes e a maneira como cada uma delas interpretou o crime, o criminoso e a pena.

Entre as diversas escolas que exerceram influência sobre o pensamento criminológico, duas merecem atenção especial: a **Escola Clássica** e a **Escola Positiva**. Além de serem intensamente exploradas pelas bancas examinadoras, essas duas correntes deixaram um legado decisivo para a compreensão do fenômeno criminal. Em muitos casos, as escolas desenvolvidas posteriormente limitaram-se a aprofundar, reformular ou apresentar variações das ideias inicialmente defendidas por clássicos e positivistas.

A Escola Clássica construiu suas formulações a partir de uma visão racional do ser humano, **reconhecendo o livre-arbítrio e compreendendo o crime como resultado de uma escolha consciente**. A Escola Positiva, por outro lado, direcionou sua atenção ao autor do delito e buscou identificar fatores biológicos, psicológicos e sociais capazes de explicar o comportamento criminoso. Essa oposição entre liberdade de escolha e determinação do comportamento constitui um dos pontos centrais para a compreensão da evolução do pensamento criminológico.

Em razão de sua relevância, cada uma dessas escolas será estudada em capítulo próprio, com o máximo de profundidade exigido para concursos públicos. Examinaremos seus pressupostos, seus métodos, suas concepções sobre o crime e o criminoso, a finalidade atribuída à pena e as contribuições de seus principais autores. A intenção é fornecer uma base sólida para que você consiga reconhecer as características de cada corrente e resolver com segurança as questões apresentadas pelas bancas examinadoras.



Lembre-se que **essas são nossas principais Escolas**, as mais cobradas em provas. No entanto, como veremos ao longo da nossa aula, **não se limitam a elas**, sendo que outras acabaram por serem derivadas delas.

Não se preocupe, pois iremos ver tudo que você precisa para acertar todas as questões da sua prova. Basta confiar na Coruja, que não tem erro.



Escola Clássica

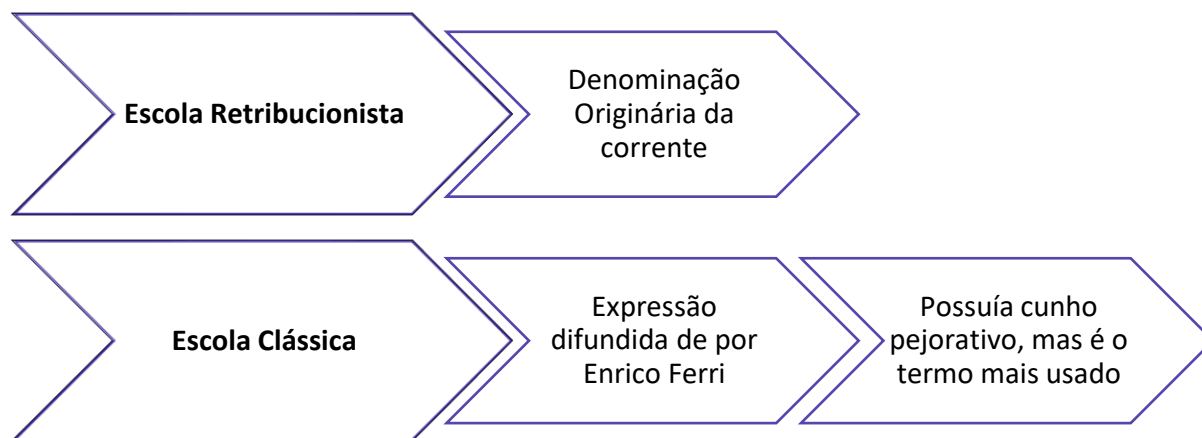
Antes de iniciarmos propriamente o estudo da Escola Clássica, é necessário fazer um esclarecimento terminológico importante.

Em rigor, não existiu uma corrente que tenha se autointitulado “**Escola Clássica**”. Essa expressão foi empregada por **Enrico Ferri**, um dos principais representantes da Escola Positiva, com sentido inicialmente pejorativo. Ao utilizar o termo “clássica”, Ferri pretendia transmitir a ideia de que aquela corrente reunia concepções antigas, ultrapassadas ou incompatíveis com os novos rumos que os positivistas buscavam conferir ao estudo da criminalidade.

A denominação originariamente atribuída a essa corrente era **Escola Retribucionista**. A expressão relaciona-se à concepção de que a pena representa uma resposta ao crime praticado, isto é, uma forma de retribuição pelo mal causado pelo infrator.

Apesar dessa precisão histórica, utilizaremos ao longo do material a expressão **Escola Clássica**, pois essa é a nomenclatura mais difundida na doutrina e mais frequentemente empregada pelas bancas examinadoras. Isso não significa, entretanto, que a denominação Escola Retribucionista esteja incorreta.

Portanto, atenção para a prova: **Escola Clássica e Escola Retribucionista podem ser utilizadas para designar a mesma corrente criminológica.**



Contexto histórico e influência iluminista

A Escola Clássica foi fortemente influenciada pelo **Iluminismo**, movimento filosófico desenvolvido especialmente durante o século XVIII. O pensamento iluminista valorizava a razão, a liberdade individual e a limitação do poder estatal, contrapondo-se ao regime absolutista que predominava em diversos Estados europeus naquele período.

O absolutismo caracterizava-se pela intensa concentração de poderes nas mãos do governante. No campo penal, essa realidade permitia a aplicação de punições arbitrárias, cruéis e desproporcionais, muitas vezes sem que fossem asseguradas garantias mínimas ao acusado, ou seja, nada de contraditório e ampla defesa.



É justamente nesse contexto que se desenvolve o pensamento clássico. Seus defensores passaram a exigir a imposição de limites ao Estado, especialmente ao seu **poder punitivo**, expressão que designa a capacidade estatal de criar crimes, aplicar penas e submeter pessoas ao sistema de justiça criminal.

A Escola Clássica, portanto, procurou estabelecer garantias contra o arbítrio estatal. A pena não poderia resultar exclusivamente da vontade do soberano, mas deveria estar submetida a regras previamente estabelecidas, respeitando os direitos e as liberdades individuais dos cidadãos.

Perceba que essa escola não surgiu apenas para explicar o crime. Ela também representou uma reação política e filosófica contra um modelo de punição marcado pela ausência de limites, pela desproporcionalidade e pela insegurança.

Objeto e método da Escola Clássica

A Escola Clássica concentrou seus estudos principalmente sobre o **crime**, compreendido como uma entidade jurídica, isto é, como uma violação da norma estabelecida pelo Estado. Diferentemente da Escola Positiva, que posteriormente direcionaria sua atenção ao criminoso e às causas concretas da criminalidade, os clássicos voltaram sua análise para o delito, para a responsabilidade e para a legitimidade da pena.

Bastante atenção aqui: o método empregado foi o **dedutivo**, também denominado **lógico-abstrato**.

Dedução é a forma de raciocínio que parte de uma ideia geral para alcançar uma conclusão aplicável a situações particulares. Em outras palavras, inicialmente são estabelecidos princípios gerais e abstratos; em seguida, por meio de consequências lógicas, esses princípios são aplicados aos casos concretos.

Podemos pensar no seguinte exemplo: parte-se da premissa geral de que todos os indivíduos são livres e responsáveis por suas escolhas. A partir dessa ideia, conclui-se que aquele que, voluntariamente, viola a lei penal poderá ser responsabilizado e submetido a uma pena.

O método clássico, portanto, não se desenvolve prioritariamente pela observação de criminosos concretos ou pela realização de pesquisas empíricas. Ele parte de princípios filosóficos e jurídicos considerados universais, extraindo deles consequências lógicas para explicar o crime e justificar a punição.

Fundamentos filosóficos

A Escola Clássica foi construída, principalmente, a partir de duas grandes bases filosóficas: o **jusnaturalismo** e o **contratualismo**.

✓ Jusnaturalismo

O jusnaturalismo é a corrente que reconhece a existência de um **direito natural**, formado por direitos que decorrem da própria natureza humana.

Esses direitos não são criados pelo Estado. Ao contrário, existem antes mesmo de qualquer reconhecimento estatal, pois são considerados inerentes ao ser humano. A liberdade, por exemplo, não seria uma concessão do governante, mas um direito pertencente à pessoa em razão de sua própria condição humana.



Entre os pensadores relacionados ao direito natural, destaca-se **Hugo Grócio**, importante representante do jusnaturalismo racionalista. Nessa perspectiva, os direitos naturais são compreendidos como universais, anteriores ao Estado e independentes da vontade do soberano.

Assim, ainda que determinada autoridade não reconheça formalmente esses direitos, eles não deixam de existir. São concebidos como direitos permanentes, inerentes e, em sua formulação tradicional, imutáveis.

Essa concepção foi fundamental para a Escola Clássica, pois permitiu sustentar que o poder estatal não era absoluto. Se o indivíduo possuía direitos naturais anteriores ao Estado, o governante deveria respeitá-los, inclusive no momento de criar crimes e aplicar penas.

✓ **Contratualismo**

O segundo fundamento é o **contratualismo**, também conhecido como teoria do contrato social. Entre seus principais representantes encontra-se o filósofo iluminista **Jean-Jacques Rousseau**.

De acordo com essa concepção, o Estado teria surgido a partir de um grande pacto firmado entre os integrantes da sociedade. Para superar a insegurança existente fora da organização estatal, os indivíduos concordariam em ceder uma parcela de sua liberdade, permitindo a criação de uma autoridade comum responsável pela proteção de toda a coletividade.

Essa transferência, contudo, não seria absoluta. O cidadão não entregaria todos os seus direitos ao Estado. Apenas uma parte de sua liberdade seria cedida, na medida necessária para garantir a convivência, a ordem e a segurança social.

Desse modo, o poder de punir também encontraria fundamento e limite no contrato social. O Estado poderia aplicar sanções àquele que violasse as regras indispensáveis à vida em sociedade, mas não poderia exercer esse poder de forma ilimitada, arbitrária ou desproporcional.

A punição somente seria legítima quando respeitasse os limites estabelecidos pelo próprio pacto social e os direitos que permaneceram pertencendo ao indivíduo.

LEITURA OBRIGATÓRIA



Para fins de concursos, de forma que você acerte tudo que parecer sobre a Escola Clássica, é importante destacarmos alguns de seus princípios fundamentais:



A punição do criminoso é baseada no livre-árbítrio

- A Escola Clássica considera o ser humano como um indivíduo dotado de livre-árbítrio, ao escolher praticar o mal ao invés de fazer o bem, e deverá ser devidamente responsabilizado pelas suas escolhas

Basea-se em valores do Iluminismo

- Isso quer dizer que o crime não é considerado uma ação, mas sim um ente jurídico, ou seja, uma ficção jurídica

Oposição a torturas e violação de direitos fundamentais

- Por meio dos estudos do seu principal expoente (Beccaria) surgiu a oposição a torturas e violações aos direitos fundamentais, os quais eram comumente praticados pelo Estado Absolutista

Direitos Penal com finalidade de proteção a bens jurídicos

- Defende-se a pena como meio de proteção a bens jurídicos, por meio do Direito Penal

A pena passa a ter caráter retributivo

- A pena deve possuir caráter retributivo. Dessa forma, com o objetivo de prevenir delitos, a pena deve ser certa, aplicada rapidamente e ser severa (com o objetivo de castigar o criminoso e intimidar os demais), isso com o objetivo de alcançar a ordem social. E é justamente por conta desse caráter "retributivo" que a Escola Clássica também tem o nome de Escola Retribucionista.

Pena Proporcional

- Diferente do que pregava o Estado absolutista, aqui a pena passa a ser proporcional ao crime praticado, e ela deve ser certa, conhecida e justa!

Desdobramentos contemporâneos do pensamento clássico

Partindo da ideia de que o autor do delito deve ser responsabilizado conforme sua **culpabilidade moral** e seu **livre-arbítrio**, é possível identificar teorias contemporâneas que retomam elementos fundamentais da Escola Clássica.

Dessa forma, quando falamos em livre arbítrio, podemos dizer que estamos diante da chamada **Teoria Determinista**, ou seja, pode-se dizer que Criminologia Clássica fundamentou a responsabilidade penal no **livre arbítrio e na autodeterminação do indivíduo**.

Essas teorias não reproduzem integralmente o pensamento dos autores clássicos, mas preservam uma premissa essencial: o indivíduo possui capacidade de escolha e, antes de agir, pode avaliar as vantagens e as desvantagens decorrentes de determinada conduta.

Entre essas formulações, destacam-se a **Teoria da Escolha Racional** e a **Teoria das Atividades Rotineiras**.

✓ Teoria da Escolha Racional

A **Teoria da Escolha Racional**, também denominada **Teoria da Escolha** ou **Teoria da Ação Racional**, foi desenvolvida por **Derek Cornish e Ronald Clarke**.



Segundo essa perspectiva, a conduta criminosa decorre de uma decisão racional do indivíduo. Antes de praticar o delito, o potencial infrator realiza uma avaliação, ainda que rápida e imperfeita, dos possíveis benefícios que poderá obter e dos riscos relacionados à ação criminosa.

Assim, o indivíduo tende a escolher o crime quando considera que os ganhos esperados superam os possíveis custos. Esses custos podem envolver, por exemplo, o risco de ser identificado, preso, condenado, ferido durante a execução do delito ou impedido de alcançar o resultado pretendido.

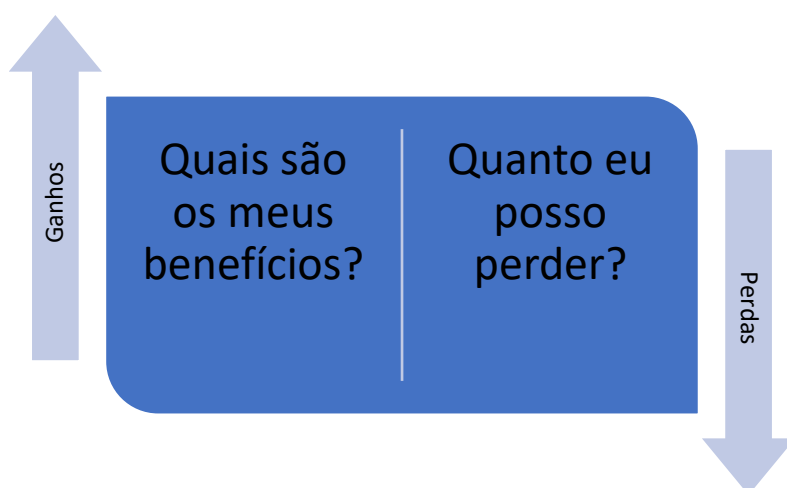
É importante compreender que a teoria não afirma que o criminoso realiza necessariamente um cálculo matemático detalhado. A racionalidade pode ser limitada pelas informações disponíveis, pelo tempo reduzido para decidir, pelas emoções e pelas circunstâncias concretas. Ainda assim, existe uma avaliação entre custos e benefícios.

EXEMPLIFICANDO



Imagine uma pessoa que pretende furtar um aparelho celular. Ao observar duas possíveis vítimas, percebe que uma delas está em local movimentado, cercada por outras pessoas e próxima a policiais. A segunda encontra-se sozinha, distraída e em uma rua pouco iluminada. Considerando o mesmo benefício econômico, o potencial infrator poderá escolher a segunda vítima porque entende que o risco de identificação ou de prisão é menor.

Nesse exemplo, o crime é compreendido como resultado de uma escolha realizada após a análise das oportunidades, dos possíveis ganhos e dos riscos envolvidos.



✓ Teoria das Atividades Rotineiras

A **Teoria das Atividades Rotineiras**, formulada por **Lawrence Cohen e Marcus Felson**, também parte da ideia de que o comportamento criminoso envolve uma avaliação racional de custos e benefícios.



A teoria, contudo, direciona especial atenção às circunstâncias externas que criam oportunidades favoráveis à ocorrência do crime. Por essa razão, aproxima-se das perspectivas ambientais e ecológicas da criminalidade (explorada na Escola de Chicago, a qual veremos em breve), segundo as quais o espaço, a rotina das pessoas e a organização social podem influenciar a prática delitiva.

Para Cohen e Felson, a ocorrência do crime depende da convergência, no mesmo tempo e espaço, de três elementos:



O **criminoso motivado** é o indivíduo disposto a praticar a infração. O **alvo apropriado** pode ser uma pessoa ou um objeto que se mostre acessível, valioso ou vulnerável. A **ausência de vigilância** significa a inexistência de pessoas, equipamentos ou mecanismos capazes de dificultar ou impedir a ação criminosa.

A vigilância não precisa ser necessariamente policial. Ela pode ser exercida por moradores, funcionários, seguranças, câmeras, iluminação adequada, sistemas de controle de acesso ou qualquer outro elemento que aumente a possibilidade de identificação do infrator.

EXEMPLIFICANDO



Considere, por exemplo, um estacionamento no qual há veículos de caros (igual ao que você irá financiar quando for aprovado), iluminação deficiente, ausência de câmeras e inexistência de vigilantes. Um indivíduo motivado a praticar furto poderá perceber naquele espaço uma oportunidade favorável. Os veículos representam alvos apropriados, enquanto a falta de vigilância reduz os riscos da ação criminosa.

Caso o mesmo estacionamento passe a contar com iluminação adequada, câmeras, controle de entrada e vigilância permanente, o benefício esperado pelo criminoso poderá permanecer o mesmo, mas o risco da conduta aumentará. Com isso, a prática do delito tende a se tornar menos atrativa.



Perceba que a Teoria das Atividades Rotineiras não procura explicar, prioritariamente, por que determinada pessoa desenvolveu uma motivação criminosa. **Seu foco principal está nas condições cotidianas que permitem que essa motivação se transforme em uma oportunidade concreta para a prática do crime.**

TOME NOTA!



Por fim, é importante destacar os **nomes dos principais autores da Escola Clássica**. E anote mesmo! Porque eles são muito, muito cobrados.

Cesare Bonesana (também conhecido por Marquês de **Beccaria**), Francesco **Carrara**, Anselmo Von **Feuerbach**, Giovanni Carmignani, Jean Domenico Romagnosi, Jeremias Bentham e Franz Joseph Gall.

Vejam que eu destaquei três nomes em particular (não que os demais também não sejam importantes), isso porque eles são os nomes mais cobrados. Então decore o mnemônico **C.B.F**:

- Carrara
- Beccaria
- Feuerbach

Mas tem mais, senhoras e senhores. Diante da importância de alguns dos nomes que listei acima, vamos trabalhar de maneira um pouco mais aprofundada dois dos autores, ok? Então vamos lá.

CESARE BECCARIA

Entre os representantes da Escola Clássica, **Cesare Bonesana**, também conhecido como **Marquês de Beccaria**, é apontado como seu principal expoente.

Sua obra mais importante foi **Dos Delitos e das Penas**, publicada em **1764**, texto que apresentou uma nova maneira de compreender o poder punitivo estatal. Embora tenha sido escrita no século XVIII, a obra produziu efeitos duradouros e continua sendo referência para o Direito Penal e para a Criminologia contemporâneos.

Desde já, guarde esta associação, pois ela pode ser cobrada diretamente em provas de concurso:

Beccaria > Escola Clássica > **Obra**: Dos Delitos e das Pena > **Ano da Obra**: 1764



Apesar de sua abordagem predominantemente filosófica, Beccaria voltou sua atenção para problemas concretos do sistema punitivo de sua época. Sua obra representou uma reação aos excessos próprios dos regimes absolutistas, nos quais eram frequentes as penas cruéis, os julgamentos arbitrários, as acusações secretas e o tratamento desigual entre os acusados.

Assim, Beccaria defendeu a necessidade de **humanizar a resposta do Estado à infração penal**, submetendo o poder de punir a limites previamente estabelecidos.

São ideias defendidas por Beccaria:

✓ **O movimento humanitário**

Uma das principais contribuições de Beccaria foi o desenvolvimento do chamado **movimento humanitário do Direito Penal**.

O autor posicionou-se contrariamente às penas cruéis e aos métodos desumanos de punição. Para ele, o Estado não poderia responder ao crime com violência excessiva, sofrimento desnecessário ou castigos desproporcionais.

Sua crítica também se dirigia à desigualdade existente na aplicação das penas. Naquele período, a condição social do acusado frequentemente influenciava o tratamento recebido. Pessoas pobres eram submetidas a punições mais rigorosas e degradantes, enquanto indivíduos pertencentes às classes mais favorecidas recebiam respostas mais brandas.

Beccaria opôs-se a essa diferenciação. A pena deveria ser aplicada de maneira igualitária, sem depender da riqueza, da posição social ou da influência política do infrator.

Perceba, portanto, que o pensamento humanitário não significava afastar completamente a punição. O que se pretendia era substituir o arbítrio por uma resposta estatal racional, proporcional e submetida à lei.

✓ **Fundamentos filosóficos**

Beccaria foi um pensador **contratualista, igualitário, liberal e individualista**.

Como contratualista, compreendia o Estado a partir da ideia de um pacto social. Os cidadãos cediam parcela de sua liberdade para permitir a convivência coletiva e a proteção da sociedade. O poder de punir decorreria justamente dessa parcela de liberdade entregue ao Estado.

Entretanto, como os indivíduos não teriam cedido toda a sua liberdade, o poder punitivo não poderia ser ilimitado. O Estado somente estaria autorizado a impor a restrição estritamente necessária para proteger a coletividade.

Seu pensamento foi influenciado por autores iluministas, especialmente **Montesquieu** e **Jean-Jacques Rousseau**, e apoiava-se nos princípios do **contrato social**, do **direito natural** e do **utilitarismo**.

O utilitarismo, nesse contexto, relaciona-se à ideia de que a pena deve possuir uma finalidade socialmente útil. Ela não deve servir apenas para produzir sofrimento ou vingança, mas para proteger a sociedade e evitar a prática de novas infrações.



No aspecto metodológico, Beccaria utilizava o **método dedutivo ou lógico-abstrato**, característico da Escola Clássica. Partia de princípios gerais formulados previamente, isto é, de premissas estabelecidas *a priori*, para depois extrair consequências aplicáveis às situações concretas.

✓ O juiz e a aplicação da lei

Beccaria defendia que a pena deveria ser aplicada por um juiz regularmente investido na função jurisdicional e submetido à lei.

O julgador não deveria criar crimes, ampliar penas ou decidir de acordo com suas preferências pessoais. Sua atuação deveria estar vinculada ao texto legal, reduzindo-se o espaço para arbitrariedades e tratamentos desiguais.

Essa concepção relaciona-se, no Direito contemporâneo, às garantias do **juiz natural**, da **legalidade** e da **imparcialidade do julgador**. Deve-se observar, contudo, que Beccaria formulou suas ideias em um contexto histórico anterior à construção técnica atual desses princípios. Seu pensamento funcionou como importante antecedente para o desenvolvimento dessas garantias.

O juiz natural é aquele previamente definido pelas normas de competência, antes da ocorrência do fato. Com isso, impede-se a criação de tribunais ou julgadores escolhidos especificamente para processar determinada pessoa ou situação.

A imparcialidade, por sua vez, exige que o julgador não possua interesse pessoal na causa e não favoreça previamente a acusação ou a defesa.

■ ✓ Garantias defendidas por Beccaria

Beccaria defendeu princípios que permanecem relevantes nos sistemas jurídicos contemporâneos. Entre eles, destacam-se a imparcialidade do julgador, a publicidade dos processos, a proporcionalidade das penas e a rejeição às acusações secretas.

A publicidade permite que os atos processuais sejam conhecidos e fiscalizados, dificultando julgamentos clandestinos e arbitrários. A proporcionalidade exige uma correspondência razoável entre a gravidade da infração e a intensidade da sanção. Já a rejeição às acusações secretas procura assegurar que o acusado conheça a imputação formulada contra ele e tenha condições de se defender.

O autor também defendia o amplo acesso ao conhecimento das leis. Não seria razoável punir alguém com fundamento em normas obscuras, secretas ou inacessíveis à população. Para que a lei penal pudesse orientar o comportamento das pessoas, deveria ser pública, clara e compreensível.

Muitas dessas ideias encontram correspondência no constitucionalismo contemporâneo e estão presentes, inclusive, na ordem jurídica brasileira. A legalidade, o devido processo, a publicidade, a imparcialidade, a proporcionalidade e o direito de defesa constituem limites essenciais ao exercício do poder punitivo estatal.



FRANCESCO CARRARA

Francesco Carrara foi um jurista italiano e um dos mais importantes representantes da Escola Clássica. Fortemente influenciado pelas ideias de Cesare Beccaria, aprofundou a construção jurídica do delito e contribuiu para a sistematização científica do Direito Penal.

Uma de suas principais contribuições foi a concepção do **crime como ente jurídico**. Essa expressão merece atenção especial, pois aparece com frequência em provas de concurso.

Para Carrara, o crime não poderia ser compreendido como um simples acontecimento material ou como um fato isolado da realidade. O delito seria uma relação de contradição entre a conduta praticada pelo ser humano e a lei penal. Em outras palavras, somente existe crime quando uma ação humana livre e consciente viola uma norma jurídica estabelecida pelo Estado.

Assim, o criminoso não era estudado a partir de suas características físicas, biológicas ou sociais, como ocorreria posteriormente na Escola Positiva. A análise permanecia concentrada no delito enquanto violação do Direito.

As forças do delito

Segundo Carrara, o delito seria constituído por duas forças: a **força física** e a **força moral**.

a) **A força física corresponde ao aspecto externo e material da conduta**. Ela compreende o movimento corpóreo realizado pelo agente e o resultado ou dano efetivamente causado pelo delito.

Imagine uma pessoa que, de forma voluntária, desfere um golpe contra outra. O movimento corporal utilizado para realizar a agressão e a lesão produzida integram a força física do delito.

b) **A força moral, por sua vez, corresponde ao aspecto interno da conduta**. Ela está relacionada à vontade consciente e livre do agente, isto é, à decisão voluntária de praticar o comportamento contrário à lei.

No mesmo exemplo, a força moral estaria presente na vontade livre e consciente de realizar a agressão. Não basta, portanto, a ocorrência de um movimento corporal e de um dano. Para a responsabilização segundo a concepção clássica, é necessário que a conduta decorra da vontade do indivíduo.

Essa construção evidencia a importância atribuída por Carrara ao **livre-arbítrio**. O ser humano seria capaz de compreender suas ações e escolher entre agir de acordo com a lei ou violá-la. A responsabilidade penal surgiria justamente porque o indivíduo, podendo agir de outra forma, teria escolhido praticar o crime.

Finalidade da pena

Embora Carrara estivesse inserido na Escola Clássica, sua compreensão da pena não se limitava à ideia de retribuição pelo mal causado pelo criminoso.

Para o jurista italiano, a pena deveria constituir um meio necessário de proteção da sociedade e da ordem jurídica. Sua aplicação justificava-se pela necessidade de impedir que o delito representasse uma ameaça à convivência social.



Isso significa que a pena não deveria ser compreendida como simples vingança estatal. O sofrimento imposto ao condenado não poderia constituir uma finalidade em si mesmo. A sanção somente seria legítima quando necessária à preservação do Direito e à proteção da sociedade.

Convém fazer uma observação: essa posição não retira Carrara da Escola Clássica. Ele continua sendo um de seus principais representantes. O que se verifica é uma compreensão própria sobre a finalidade da pena, afastando-se de uma concepção exclusivamente retributiva e aproximando a sanção de uma função de defesa da ordem social e jurídica.



Carrara integra a Escola Clássica, mas não compreendia a pena como mera vingança ou simples retribuição do mal praticado. Para ele, a sanção deveria proteger a sociedade e restabelecer a ordem jurídica.

Em síntese, Francesco Carrara consolidou a compreensão do crime como **ente jurídico**, formado por uma força física e por uma força moral. Sua construção mantém o livre-arbítrio como fundamento da responsabilidade e atribui à pena uma função necessária de proteção da sociedade e do Direito.

Principais Expoentes

- Cesare Bonesana (Beccaria), Carrara, Feubach, Giovanni Carmignani, Jean Domenico Romagnosi, Jeremias Bentham e Franz Joseph Gall.

Crime

- É tido como ente Jurídico

Pena

- A pena tem caráter retributivo, com base na culpa e moral do sujeito, com o objetivo de restaurar a ordem social.

Método

- Lógico-dedutivo

Responsabilidade do Criminoso

- Baseada na culpa moral e no livre-árbitrio



HORA DE PRATICAR!



(CEBRASPE/Técnico Legislativo – Especialidade: Policial Legislativo Federal/Câmara dos Deputados/2026) As escolas criminológicas clássica, positivista antropológica e correcionalista apresentam distintas concepções sobre o delinquente, conceituado, respectivamente, como sujeito dotado de livre-arbítrio, como criminoso nato e como indivíduo passível de tratamento.

Comentário:

Ótimo. A Escola Clássica entende o delinquente como sujeito dotado de livre-arbítrio, ou seja, alguém capaz de escolher conscientemente entre praticar ou não o crime. Para essa escola, o crime é um ente jurídico, isto é, uma violação da lei, e a pena deve ser proporcional ao delito, com caráter retributivo. Seus principais nomes são Beccaria e Carrara.

A Escola Positiva, por sua vez, trabalha com a ideia de determinismo. Isso significa que o crime não decorre apenas de uma escolha livre, mas pode ser influenciado por fatores biológicos, psicológicos ou sociais. Na vertente antropológica, Cesare Lombroso, considerado o “pai da Criminologia”, defendia a figura do criminoso nato, marcado por traços atávicos, ou seja, características primitivas que indicariam predisposição ao crime.

Já a Escola Correcionalista vê o criminoso como alguém passível de tratamento. Para essa corrente, o delinquente possui uma vontade doente ou enfraquecida, cabendo ao Estado corrigi-lo e prepará-lo para voltar ao convívio social. Por isso, a pena é vista como instrumento de correção, e não apenas como castigo.

Ponto central da questão:

A questão cobra a concepção de delinquente em cada escola criminológica: livre-arbítrio na Escola Clássica, criminoso nato na Escola Positiva Antropológica e tratamento na Escola Correcionalista.

Gabarito: Certo

(CEBRASPE/Delegado de Polícia Civil/PC-CE/2025) A escola clássica da criminologia

A) sustentou que a finalidade precípua de prevenção especial da pena é atuar como instrumento de defesa social.



B) representou o nascimento da criminologia científica, a partir da publicação da obra *Dos delitos e das penas*, de Cesare Beccaria.

C) centralizou seus estudos na figura do delinquente e fundamentou a responsabilidade penal na teoria determinista.

D) fundamentou a responsabilidade penal no livre-arbítrio e na autodeterminação do indivíduo.

E) buscou explicar cientificamente as causas do delito, a partir do método empírico-indutivo.

Comentário:

A alternativa **D** está correta. A Escola Clássica fundamentava a responsabilidade penal no **livre-arbítrio** e na **autodeterminação do indivíduo**. Isso significa que o ser humano era visto como racional e capaz de escolher entre praticar ou não o crime. Assim, se o indivíduo escolhia livremente delinquir, poderia ser responsabilizado penalmente.

A alternativa **A** está INCORRETA porque A Escola Clássica não tinha como finalidade principal a prevenção especial da pena como instrumento de defesa social. A prevenção especial, voltada ao próprio criminoso, está mais relacionada à Escola Positiva. A Escola Clássica dava maior destaque à **prevenção geral**, isto é, à ideia de que a pena serviria como exemplo para desestimular outras pessoas a cometerem crimes.

Noutro giro, a alternativa **B** está INCORRETA. A obra **Dos Delitos e das Penas**, de Cesare Beccaria, marcou o desenvolvimento da Escola Clássica, mas não o nascimento da criminologia científica. A criminologia científica é associada à Escola Positiva.

Por sua vez, a alternativa **C** está INCORRETA. Quem centralizou os estudos na figura do delinquente e adotou a teoria determinista foi a Escola Positiva. A Escola Clássica focava principalmente no crime como violação da lei e na responsabilidade moral do agente, fundada no livre-arbítrio.

A alternativa **E** está INCORRETA. A explicação científica das causas do delito, com uso do método empírico-indutivo, é característica da Escola Positiva. A Escola Clássica tinha uma abordagem mais jurídica e racional, voltada ao crime, à pena, à legalidade e à proporcionalidade.

Gabarito: D

(CEBRASPE/Delegado de Polícia Civil/PC-CE/2025) Um dos expoentes da escola positivista da criminologia, Cesare Lombroso

A) defendia o determinismo social, apontando fatores antropológicos, sociais e físicos como as causas do delito.



- B) classificava os delitos em legais e naturais.
- C) desenvolveu uma tipologia penal baseada nos conceitos de dolo e culpa, com foco no fato jurídico.
- D) adotou o método empírico-indutivo em suas investigações, sendo essa sua principal contribuição para a criminologia.
- E) defendia o livre-arbítrio como fundamento da imputabilidade penal.

Comentário:

A alternativa **D** é a nossa resposta. Cesare Lombroso, um dos principais nomes da Escola Positivista, adotou o **método empírico-indutivo** em suas investigações. Isso significa que ele buscava estudar o criminoso a partir da observação concreta de dados, características físicas e comportamentais, tentando chegar a conclusões gerais sobre a criminalidade. Essa foi uma de suas principais contribuições históricas para a criminologia.

Gabarito: D

(CEBRASPE/PC-CE/DELEGADO/2025) A escola clássica da criminologia

- A sustentou que a finalidade precípua de prevenção especial da pena é atuar como instrumento de defesa social.
- B representou o nascimento da criminologia científica, a partir da publicação da obra Dos delitos e das penas, de Cesare Beccaria.
- C centralizou seus estudos na figura do delinquente e fundamentou a responsabilidade penal na teoria determinista.
- D fundamentou a responsabilidade penal no livre-arbítrio e na autodeterminação do indivíduo.
- E buscou explicar cientificamente as causas do delito, a partir do método empírico-indutivo.

Comentário:

A alternativa **D** é o nosso gabarito, uma vez que, conforme vimos, **Escola Clássica** fundamentava a responsabilidade penal no **livre-arbítrio** e na **autodeterminação do indivíduo**. Para essa Escola, o ser humano é racional, livre e capaz de escolher entre respeitar a lei ou praticar o crime. Assim, se o indivíduo opta pela prática delitiva, pode ser responsabilizado penalmente por sua escolha. Ou seja, ele decidiu por cometer crimes, não há, por exemplo, uma pré-disposição genética na Escola Clássica, diferente da Positiva – conforme Lombroso.



Gabarito: D

Escola Positivista

A **Escola Positiva**, também denominada **Escola Positivista** ou **Criminologia Positiva**, surgiu no século XIX, no continente europeu. Seu desenvolvimento foi influenciado pelas transformações intelectuais iniciadas no século anterior, especialmente pelas correntes iluministas e fisiocráticas, bem como pela crescente valorização da observação científica dos fenômenos humanos e sociais.

Assim como ocorreu com a Escola Clássica, os principais representantes da Escola Positiva eram italianos. Seus três grandes expoentes foram **Cesare Lombroso, Enrico Ferri e Raffaele Garofalo**. Em razão da importância desses autores e da frequência com que suas ideias aparecem em provas, cada um deles será estudado em tópico próprio.



Aqui temos o bizu para lembrarem dos principais expoentes da Escola Positivista: **L.F.G** (Lombroso, Ferri e Garofalo). Agora guarde aí na sua cabecinha que, na Escola Clássica, o mnemônico é **C.B.F.**

Contraposição à Escola Clássica

A Escola Positiva desenvolveu-se em clara oposição à Escola Clássica, rejeitando diversos de seus pressupostos fundamentais. Uma das primeiras diferenças pode ser identificada no método empregado para o estudo do fenômeno criminal.

A Escola Clássica utilizava o **método dedutivo**, também chamado de **lógico-abstrato**. Os clássicos partiam de princípios gerais previamente formulados, como o livre-arbítrio e a responsabilidade moral, para depois aplicá-los às situações particulares.

A Escola Positiva, por sua vez, adotou o **método empírico e indutivo**, também relacionado à investigação experimental. Em vez de partir de uma premissa abstrata para explicar a realidade, os positivistas começavam pela observação de casos concretos.

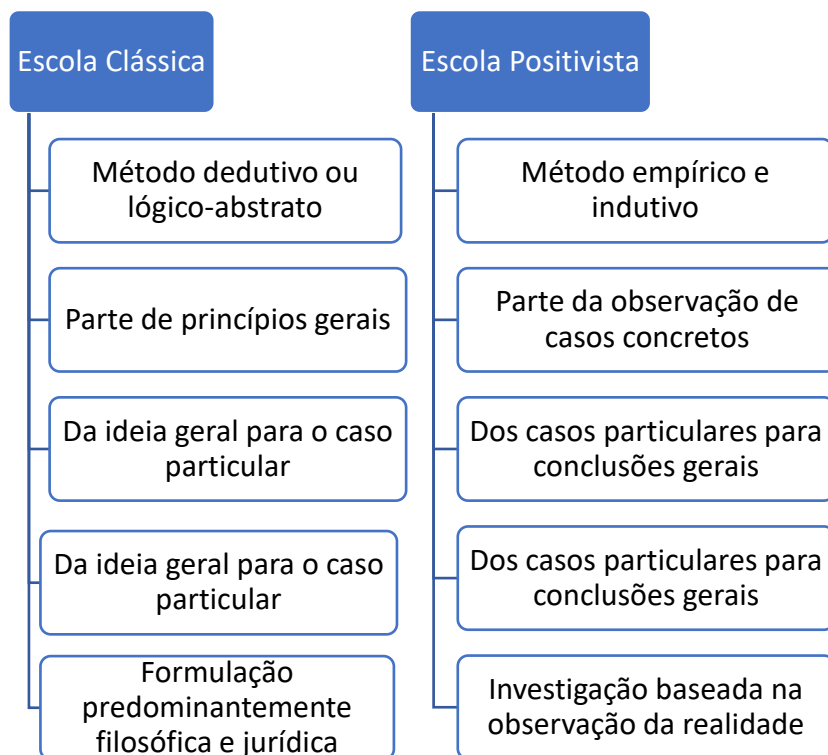
Primeiro, examinavam-se os fatos, os indivíduos e suas características específicas. Depois da reunião e da análise dessas informações, formulavam-se conclusões gerais sobre o crime e o criminoso.

Em termos simples, a lógica positivista pode ser sintetizada da seguinte maneira:

Primeiro se conhece a realidade; depois se procura explicá-la.



Essa mudança metodológica representa um dos legados mais importantes da Escola Positiva. A Criminologia moderna continua sendo compreendida como ciência empírica, pois investiga o fenômeno criminal por meio da observação da realidade, da análise de dados e do estudo de situações concretas.



O crime como fato natural e social

Para os positivistas, o crime passou a ser compreendido como um **fato natural**, decorrente da própria vida em sociedade.

Essa concepção representou uma mudança importante em relação à Escola Clássica. Os clássicos concentravam sua análise no crime como ente jurídico, isto é, como violação consciente e voluntária da lei. Os positivistas procuravam observar o crime como um fenômeno que efetivamente ocorre na realidade e que poderia ser estudado cientificamente.

O delito, portanto, não seria apenas uma construção jurídica prevista em lei. Ele também constituiria um acontecimento humano e social, relacionado a determinados fatores que poderiam ser identificados e analisados.

Determinismo e ausência de livre-arbítrio

Outra diferença fundamental entre as duas escolas está na maneira de compreender o comportamento do criminoso.



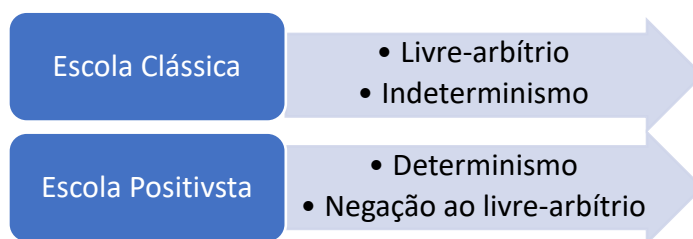
A Escola Clássica adotava uma perspectiva fundada no **indeterminismo**, reconhecendo que o ser humano possuía livre-arbítrio e capacidade de escolher entre obedecer ou violar a lei.

A Escola Positiva, em sentido contrário, passou a defender o **determinismo**. Segundo essa concepção, o comportamento criminoso não seria resultado de uma escolha completamente livre, mas consequência de fatores que condicionariam ou determinariam a atuação do indivíduo.

O criminoso passou a ser visto, no pensamento positivista tradicional, como um indivíduo anormal, desprovido de plena liberdade de escolha. Essa anormalidade poderia ser examinada principalmente sob os prismas biológico e psicológico.

Assim, enquanto os clássicos perguntavam se o indivíduo havia escolhido livremente praticar o delito, os positivistas procuravam investigar quais fatores teriam determinado ou influenciado seu comportamento.

Essa distinção precisa ser guardada:



A pena como instrumento de defesa social

A adoção do determinismo também produziu consequências sobre a compreensão da pena.

Na Escola Clássica, a sanção estava relacionada à responsabilidade moral do indivíduo e à resposta ao delito praticado. Na Escola Positiva, a pena deixou de ser compreendida prioritariamente como castigo ou retribuição e passou a exercer uma função preventiva.

Ela seria um instrumento de **defesa social**, destinado a proteger a coletividade contra a criminalidade e contra os indivíduos considerados perigosos.

A preocupação central, portanto, não estava apenas na gravidade abstrata do delito, mas também na necessidade de impedir novos crimes e preservar a sociedade.

O início da fase científica da Criminologia

FICA A DICA



É com a Escola Positiva que a Criminologia passa a ser tradicionalmente reconhecida como ciência. Por essa razão, o positivismo costuma ser associado ao início da chamada **fase científica da Criminologia**.

Isso ocorre principalmente em razão da adoção do método empírico e indutivo. O fenômeno criminal passou a ser investigado por meio da observação, da comparação de casos e da busca por explicações fundamentadas em elementos concretos.



Entretanto, **essa afirmação exige uma ressalva importante.**

Antes mesmo da consolidação da expressão “positivismo” e do desenvolvimento das ideias de Lombroso, Ferri e Garofalo, já existiam estudos de natureza científica sobre a criminalidade.

Em **1827**, a França iniciou a publicação de dados estatísticos relacionados aos crimes praticados. Essas informações despertaram a atenção de diversos pesquisadores, que passaram a observar a criminalidade não apenas como um conjunto de fatos isolados, mas como um fenômeno que apresentava certa regularidade social.

Entre esses estudiosos, destacou-se o belga **Adolphe Quetelet**.

Adolphe Quetelet e a estatística criminal

Adolphe Quetelet tornou-se conhecido por organizar e sistematizar dados estatísticos sobre crimes e criminosos.

Como resultado de seus estudos, publicou, em **1835**, a obra **Física Social**, na qual apresentou conclusões relevantes para o desenvolvimento da Criminologia.

Adolphe Quetelet — Física Social — 1835.

A partir da análise estatística, Quetelet desenvolveu três ideias especialmente importantes.

- ✓ Em primeiro lugar, sustentou que o **crime é um fenômeno social**. Isso significa que a criminalidade não deveria ser examinada somente como resultado de decisões individuais, pois também guardaria relação com as condições existentes na sociedade.
- ✓ Em segundo lugar, observou que determinados crimes eram praticados, ano após ano, com considerável regularidade. Os dados estatísticos revelavam que a quantidade e a distribuição de algumas infrações apresentavam certa estabilidade, permitindo identificar padrões.



- ✓ Por fim, Quetelet concluiu que existiam fatores capazes de condicionar a ocorrência de crimes, como o analfabetismo, a miséria e o clima.

Isso não significa afirmar que todos os indivíduos submetidos a essas condições necessariamente praticariam delitos. A conclusão era a de que determinados fatores sociais e ambientais poderiam influenciar os índices de criminalidade.

Teoria das Leis Térmicas

Quetelet também formulou a chamada **Teoria das Leis Térmicas**, segundo a qual as estações climáticas poderiam influenciar a maior ocorrência de determinadas categorias de crimes.

Com base nos dados analisados, o autor associou os crimes patrimoniais principalmente ao inverno. Durante essa estação, as dificuldades materiais e econômicas poderiam contribuir para o aumento de delitos praticados contra o patrimônio.

No verão, haveria maior incidência de crimes contra a pessoa. A elevação das temperaturas e a maior intensidade das interações sociais seriam consideradas fatores relacionados ao aumento de conflitos pessoais e condutas violentas.

Na primavera, Quetelet identificou maior frequência dos crimes então denominados **crimes contra os costumes**, atualmente compreendidos, em grande medida, no âmbito dos crimes contra a dignidade sexual.

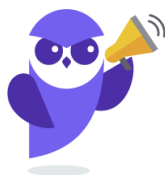
Em relação ao outono, o pesquisador não identificou uma categoria específica de crimes que apresentasse predominância semelhante.

Acrescentar a observação: trata-se de associação estatística formulada por Quetelet, e não da afirmação de que o clima, isoladamente, cause o crime.

Marco científico da Criminologia

Os estudos estatísticos desenvolvidos antes da consolidação da Escola Positiva integram as raízes científicas da Criminologia. A publicação de dados criminais e as pesquisas realizadas por Quetelet já demonstravam uma preocupação em observar empiricamente a criminalidade.

PRESTE MAIS ATENÇÃO!



Apesar dos antecedentes representados pela estatística criminal, a posição majoritária da doutrina considera que o **marco científico da Criminologia** se inicia com os estudos de **Cesare Lombroso**.

Essa afirmação não elimina a importância de Quetelet nem dos levantamentos estatísticos anteriores. O que se reconhece é que Lombroso é tradicionalmente apresentado como o



autor que inaugura a fase científica da Criminologia de maneira sistematizada, assunto que será aprofundado no tópico seguinte.

Agora, vamos dar prosseguimento, e você precisa estar bastante atento ao quadro a seguir, pois ele é comumente cobrado em provas.

Você, obrigatoriamente, tem que saber, viu?

A Escola Positivista possui **três fases distintas** e cada uma delas possui um expoente:

Cesare Lombroso (Antropologia)	Enrico Ferri (Sociologia)	Rafaele Garofalo (Jurídica)
• Tinha como objetivo estudar os aspectos físicos do criminoso.	• Busca resultados de outros ramos. Assim, adota vertentes de combate ao crime, como os meios reparatórios, preventivos, repressivos e excludentes.	• Trouxe as ideias positivistas ao ordenamento jurídico, por meio da legislação e entendimentos doutrinários.

Há uma “coisinha” que, vez ou outra é cobrada em provas de concursos: o autor e sua obra, ou seja, você precisa saber qual foi o principal livro de cada um deles. Aqui, já vou deixar isso sintetizado, mas ao longo do estudo de cada dos indivíduos que citamos, iremos ratificar isso.

Lombroso	• O Homem Delinquente • Ano: 1876
Ferri	• Sociologia Criminal • Ano: 1884
Garófalo	• Criminologia • Ano: 1885

Agora, considerando o alto índice de cobrança em provas de concursos públicos, vamos conversar sobre as principais contribuições de cada um desses autores à Escola Positivista.

CESARE LOMBROSO

Cesare Lombroso foi o principal expoente da Escola Positiva e é apontado por grande parte da doutrina como o **pai da Criminologia**. Sua principal obra foi **O homem delinquente**, publicada em **1876**, tradicionalmente reconhecida como o marco inicial da fase científica da disciplina.





Desde já, guarde esta associação, pois ela é recorrente em provas de concurso:

Cesare Lombroso — *O Homem Delinquente* — 1876 — pai da Criminologia.

A importância da obra decorre principalmente da mudança metodológica promovida por Lombroso. Em vez de partir de princípios gerais e abstratos, como faziam os representantes da Escola Clássica, **o autor passou a examinar concretamente pessoas consideradas criminosas**, recolhendo informações, comparando características e formulando conclusões a partir dos dados observados.

Lombroso consolidou, assim, a utilização do **método empírico, indutivo e experimental** na Criminologia. O raciocínio partia da análise de casos particulares para alcançar conclusões gerais sobre o comportamento criminoso.

Embora não tenha criado isoladamente todos os pressupostos empregados em suas pesquisas, **Lombroso reuniu, sistematizou e conferiu organização a diversos estudos antropológicos, médicos e criminológicos que até então se encontravam dispersos**. Sua contribuição central foi justamente conferir uma aparência científica e uma estrutura metodológica própria ao estudo do criminoso.

As pesquisas realizadas por Lombroso

Lombroso era **médico** e atuou na área da medicina legal. Em seus estudos, realizou mais de 400 autópsias em pessoas consideradas criminosas e examinou milhares de delinquentes vivos, procurando identificar características que permitissem distinguir o criminoso dos demais integrantes da sociedade.

Essas pesquisas concentravam-se especialmente em elementos físicos, anatômicos e biológicos. O autor analisava crânios, medidas corporais, feições, comportamentos e outros sinais que, em sua compreensão, poderiam revelar uma predisposição para a prática criminosa.

Um episódio frequentemente associado à construção de seu pensamento ocorreu quando analisou crânios de criminosos multirreincidente. Lombroso teria identificado determinadas anomalias na região craniana e interpretado essas características como indícios de um estágio humano primitivo.

A partir dessa observação, acreditou ter encontrado uma explicação para a origem do comportamento criminoso: certos indivíduos nasceriam com características biológicas que os aproximassem de formas menos desenvolvidas da espécie humana.

Essa concepção forneceu os contornos científicos da chamada **teoria do criminoso nato**, embora a expressão tenha sido posteriormente difundida por **Enrico Ferri**.

Teoria do criminoso nato



De acordo com essa construção, determinados indivíduos já nasceriam predispostos à criminalidade. O crime não decorreria de uma decisão inteiramente livre, mas de anomalias orgânicas e características herdadas que condicionariam o comportamento do sujeito.

O criminoso nato seria, portanto, um indivíduo biologicamente diferente, cuja tendência para o delito poderia ser identificada por meio de exames externos e da observação de determinados traços físicos e comportamentais.

Essa concepção deve ser compreendida dentro do determinismo próprio da Escola Positiva. Se o comportamento do indivíduo fosse determinado por sua constituição biológica, o livre-arbítrio perderia importância. O foco da resposta estatal deixaria de recair apenas sobre a culpa moral pelo fato praticado e passaria a considerar a suposta **periculosidade** do agente.

Essa maneira de pensar abriu espaço para medidas extremamente severas dirigidas aos indivíduos considerados irreversíveis, incluindo a defesa de sanções por tempo indeterminado e, em determinados casos, da pena de morte.

É necessário, contudo, fazer uma precisão. Não se tratava simplesmente de aplicar uma pena criminal comum antes da prática de qualquer delito. O problema estava em admitir intervenções estatais fundamentadas predominantemente na personalidade, nas características físicas e na suposta periculosidade do indivíduo, e não apenas em um fato criminoso concretamente demonstrado.

Essa é uma das críticas mais relevantes dirigidas ao positivismo antropológico: ao deslocar a atenção do fato para o autor, corre-se o risco de punir a pessoa pelo que ela aparenta ser, e não exclusivamente pelo comportamento que efetivamente praticou.

Premissas do pensamento lombrosiano

O pensamento de Lombroso foi construído principalmente sobre três premissas: o **atavismo**, a **degeneração epilética** e a figura do **delinquente nato**.

O **atavismo** corresponde à ideia de reaparecimento, em determinado indivíduo, de características primitivas pertencentes a seus antepassados. Para Lombroso, o criminoso nato representaria uma espécie de regressão evolutiva, apresentando traços próprios de estágios anteriores do desenvolvimento humano.

Em termos simples, seria como se determinadas características antigas, já superadas pela evolução da maioria das pessoas, reaparecessem no indivíduo criminoso.

A **degeneração epilética**, por sua vez, relacionava a criminalidade a uma suposta condição patológica e degenerativa. Lombroso considerava que determinadas manifestações semelhantes à epilepsia poderiam estar associadas à impulsividade, à violência e à ausência de sensibilidade moral.

Por fim, o **delinquente nato** seria aquele que apresentava, desde o nascimento, características biológicas capazes de predispor sua conduta para o crime.

Características atribuídas ao criminoso



Lombroso procurou identificar determinados sinais físicos que, segundo ele, seriam mais frequentes entre os criminosos. Entre as características mencionadas pelo autor, encontram-se:

- fronte fugidia, isto é, testa inclinada para trás;
- crânio assimétrico;
- rosto largo e achatado;
- maçãs do rosto proeminentes;
- lábios finos;
- barba rala;
- olhar errante ou endurecido;
- predominância do canhotismo.



Criminoso Nato - C. Lombroso

Lombroso também observou a presença de tatuagens e o consumo excessivo de álcool entre muitos dos detentos examinados, utilizando esses elementos como parte de suas descrições sobre o comportamento e os hábitos dos criminosos.

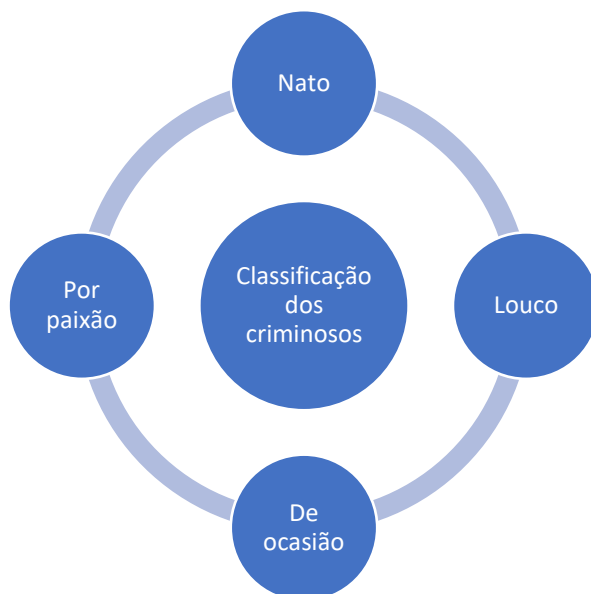
Atualmente, essas conclusões não possuem validade científica. Características físicas, tatuagens, lateralidade ou formato do crânio não permitem identificar quem praticará crimes. Ainda assim, essas ideias precisam ser conhecidas porque representam uma etapa histórica importante da Criminologia e continuam sendo cobradas pelas bancas examinadoras.

Classificação dos criminosos

É incorreto afirmar que Lombroso reconhecia exclusivamente a existência do criminoso nato.

Embora essa categoria tenha recebido maior destaque e se tornado a parte mais conhecida de sua obra, o autor apresentou uma classificação mais ampla dos delinquentes.

Segundo Lombroso, os criminosos poderiam ter quatro diferentes classificações:



Cada uma dessas espécies apresenta características próprias e será estudada oportunamente. Por ora, o mais importante é afastar uma pegadinha recorrente em provas: **a classificação de Lombroso não se limitava ao criminoso nato**.

ENRICO FERRI

Já vamos começar com uma curiosidade!

Enrico Ferri foi discípulo e genro de Cesare Lombroso¹, além de ter sido escritor, político e criminólogo.

Conforme já citamos, sua principal obra foi **Sociologia Criminal, de 1885**— a qual apontava os fatores antropológicos, sociais e físicos como causas do delito.

Ferri é considerado pelos estudiosos do instituto de Criminologia como o “Pai da Sociologia Criminal”.

As causas da criminalidade segundo Ferri

Para Ferri, a criminalidade não possuía uma causa única. O delito seria resultado da combinação de diferentes fatores que atuavam sobre o indivíduo e sobre o ambiente em que ele estivesse inserido.

Dessa forma, as causas do crime foram organizadas em três grandes grupos: **fatores antropológicos, fatores físicos e fatores sociais**.

✓ Fatores antropológicos

¹ Pureza, Diego. Manual de Criminologia. 6ª Ed. JusPodivm. 2026.



Os fatores antropológicos estão relacionados às características individuais do criminoso. Abrangem sua constituição orgânica, sua estrutura psíquica e determinadas condições pessoais.

Ferri incluía nesse grupo elementos como idade, sexo, constituição física e características psicológicas. Também mencionava categorias raciais, de acordo com as concepções existentes em seu período histórico. Essa referência deve ser compreendida como parte da construção positivista do século XIX, e não como afirmação cientificamente válida na atualidade.

Nesse ponto, percebe-se a influência de Lombroso. Todavia, Ferri não acreditava que as características individuais fossem suficientes, isoladamente, para explicar a criminalidade.

✓ Fatores físicos

Os fatores físicos, também denominados por parte da doutrina de **fatores cósmicos ou telúricos**, correspondem às condições naturais e ambientais que poderiam influenciar a ocorrência de delitos.

Entre eles, Ferri considerava a temperatura, o clima, as estações do ano e outras características físicas do ambiente.

Essa classificação apresenta aproximação com os estudos estatísticos anteriormente desenvolvidos por Adolphe Quetelet, especialmente com a Teoria das Leis Térmicas, segundo a qual determinados crimes apresentariam maior incidência em certas estações do ano.

✓ Fatores sociais

Os fatores sociais correspondem às condições produzidas pela própria organização da sociedade.

Nesse grupo, Ferri incluía elementos como a família, a religião, o trabalho, a educação, o círculo de amigos, a opinião pública, os costumes, a densidade demográfica e as condições econômicas.

Imagine, por exemplo, duas pessoas com características individuais semelhantes, mas inseridas em contextos sociais completamente distintos. Uma delas vive em ambiente com acesso à educação, oportunidades de trabalho e fortes vínculos comunitários. A outra está submetida a intensa exclusão social, ausência de oportunidades, desorganização familiar e convivência habitual com práticas criminosas.

Para Ferri, essas condições sociais deveriam ser consideradas na explicação do comportamento delitivo. O crime não poderia ser compreendido apenas pela análise física ou psicológica do indivíduo, pois o ambiente social também exerceria influência sobre sua conduta.

Negação do livre-arbítrio e responsabilidade social

Ferri foi um dos maiores críticos da concepção de livre-arbítrio defendida pela Escola Clássica.

Para os clássicos, o indivíduo deveria ser responsabilizado porque possuía liberdade para escolher entre respeitar ou violar a lei. A responsabilidade penal estava fundamentada na chamada **responsabilidade moral**, pois o criminoso, podendo agir de outra maneira, teria voluntariamente escolhido o delito.



Ferri rejeitava essa construção. Para ele, o comportamento humano encontrava-se condicionado por fatores antropológicos, físicos e sociais. Se o crime resultava da atuação desses fatores, não seria adequado fundamentar a punição exclusivamente na ideia de uma escolha moralmente livre.

Em substituição à responsabilidade moral, Ferri propôs a **responsabilidade social**.

Segundo essa concepção, o indivíduo responderia não porque tivesse agido com liberdade absoluta, mas porque vivia em sociedade e sua conduta representava um risco para a coletividade. A intervenção estatal seria legitimada pela necessidade de proteger o grupo social.

A responsabilidade social, portanto, desloca o fundamento da reação estatal:

Escola Clássica

- O indivíduo é punido porque escolheu livremente o crime.

Enrico Ferri

- O indivíduo sofre a reação estatal porque sua conduta revela perigo para a sociedade

A pena como instrumento de defesa social

Em coerência com o determinismo positivista, Ferri não compreendia a pena como simples castigo ou retribuição moral pelo mal praticado.

A sanção deveria funcionar como instrumento de **defesa social**, protegendo a coletividade contra a prática de novos crimes. Seu conteúdo e sua duração deveriam levar em consideração não apenas o delito cometido, mas também a personalidade e a suposta periculosidade do criminoso.

Nos casos em que o agente representasse ameaça relevante para a sociedade, seu afastamento do convívio social poderia ser considerado necessário. A finalidade principal não seria produzir sofrimento, mas impedir novas infrações e neutralizar o perigo atribuído ao infrator.

Essa concepção evidencia uma das principais diferenças entre as escolas estudadas:

Escola Clássica

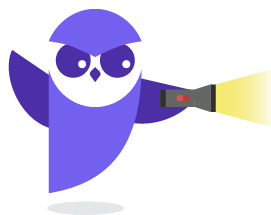
- Atenção ao crime, à culpabilidade e à proporcionalidade da pena.

Escola Positivista

- Atenção ao criminoso, à periculosidade e à defesa da sociedade.



ESCLARECENDO!



Ferri atribuía à Sociologia Criminal a solução de **todos os males causados pelo crime**, dando-se destaque à prevenção do delito por meio de uma ação científica dos poderes públicos, que devem estudar e analisar a melhor forma de neutralizar o crime, devendo, inclusive, antecipar-se a sua ocorrência.

Classificação dos criminosos para Ferri

Enrico Ferri apresentou uma classificação formada por cinco espécies de criminosos:



Lei da Saturação Criminal

Enrico Ferri também formulou a chamada **Lei da Saturação Criminal**.

Para explicar sua ideia, o autor estabeleceu uma comparação com o fenômeno químico da saturação. Em determinado volume de líquido, submetido a certa temperatura, somente uma quantidade específica de uma substância pode ser dissolvida. Alteradas as condições, também se modifica a quantidade que poderá ser dissolvida.

Segundo Ferri, algo semelhante aconteceria com a criminalidade. Em determinado ambiente social, submetido a certas condições individuais, físicas e sociais, seria produzida uma quantidade relativamente determinada de delitos.



Isso significa que a criminalidade não ocorreria de forma puramente aleatória. Mantidas determinadas condições sociais, ambientais e individuais, seria possível observar certa regularidade na quantidade e na natureza dos crimes praticados.

EXEMPLIFICANDO



Imagine uma sociedade em que permaneçam relativamente constantes a desigualdade econômica, a densidade populacional, o desemprego, as condições climáticas e as características demográficas. De acordo com a Lei da Saturação Criminal, esse conjunto de fatores tenderia a produzir determinado nível de criminalidade.

Caso essas condições fossem alteradas, os índices criminais também poderiam sofrer mudanças. Uma crise econômica, o crescimento desordenado das cidades ou a deterioração das relações comunitárias, por exemplo, poderiam modificar a quantidade e as espécies de delitos.

A Lei da Saturação Criminal reforça a visão determinista de Ferri. O crime seria resultado necessário da combinação entre o ambiente físico e social e as condições individuais existentes em determinado tempo e lugar.

RAFFAELE GARÓFALO

Raffaele Garofalo foi jurista e magistrado italiano, tendo exercido funções na Corte de Apelação de Nápoles. Por sua formação jurídica, conferiu à Escola Positiva uma abordagem mais técnica e sistematizada, procurando transportar para o campo normativo as conclusões antropológicas, psicológicas e sociais desenvolvidas pelo positivismo criminológico.

Sua principal obra foi **Criminologia**, publicada em **1885**. O livro contribuiu decisivamente para a consolidação da própria denominação da disciplina, além de reunir suas ideias sobre o delito, o criminoso e os meios de repressão penal.

ESCLARECENDO!



A expressão “Criminologia”

A origem exata da palavra Criminologia é objeto de divergência histórica.



Na abordagem tradicionalmente encontrada em manuais e questões de concurso, **costuma-se afirmar que o antropólogo francês Paul Topinard empregou inicialmente a expressão correspondente em francês**, enquanto Garofalo foi responsável por sua difusão e consagração ao utilizar o termo como título de sua obra publicada em 1885.

Pesquisas filológicas mais recentes demonstram, contudo, que existem registros anteriores e versões conflitantes sobre quem efetivamente utilizou a palavra pela primeira vez. O dado mais seguro é que a obra de Garofalo foi uma das primeiras e, sem dúvida, a mais influente a empregar Criminologia como denominação de uma disciplina específica.

O crime como manifestação do delinquente

Também negando o livre-arbítrio defendido pela Escola Clássica, Garofalo sustentava que o delito se encontrava no próprio delinquente, manifestando-se como expressão de sua degeneração moral ou psicológica.

Nessa perspectiva, o crime não seria essencialmente fruto de uma decisão inteiramente livre. Ele revelaria a natureza e as características internas do indivíduo, pouco importando, para essa concepção, qual circunstância concreta teria provocado sua exteriorização.

Enquanto Lombroso enfatizava principalmente as características físicas e antropológicas do criminoso, Garofalo direcionou maior atenção aos aspectos psicológicos e morais. O ponto central de seu pensamento era identificar o grau de incompatibilidade do indivíduo com a vida em sociedade.

RELEMBRANDO



Essa ideia demonstra, mais uma vez, o determinismo próprio da Escola Positiva:

O criminoso não pratica o delito exclusivamente porque escolheu livremente fazê-lo; o crime revela uma condição existente no próprio indivíduo.

Temibilidade ou periculosidade

Uma das principais contribuições de Garofalo foi a criação do conceito de **temibilidade**, posteriormente relacionado à noção de **periculosidade**.

A temibilidade representaria a quantidade de mal que se poderia esperar do delinquente ou, em outros termos, o grau de temor que ele despertaria na sociedade. Tratava-se de uma avaliação voltada não apenas ao crime já cometido, mas principalmente à probabilidade de o indivíduo voltar a delinquir.



O foco da reação estatal passava, assim, do fato criminoso para a pessoa do infrator. Mais importante do que medir exclusivamente a gravidade do delito seria avaliar o perigo que o criminoso continuava representando para a coletividade.

Imagine dois indivíduos que tenham praticado delitos semelhantes. De acordo com essa concepção, eles não receberiam necessariamente a mesma resposta estatal. A intervenção poderia variar conforme a personalidade, a possibilidade de adaptação social e a suposta probabilidade de reincidência de cada um.

A noção de temibilidade influenciou a formulação de mecanismos penais fundamentados na periculosidade, especialmente as **medidas de segurança**. Essas medidas não teriam como fundamento principal a retribuição pela culpa, mas a necessidade de tratamento, contenção ou afastamento do indivíduo considerado perigoso.

Delito natural

A principal construção teórica de Garofalo foi o conceito de **delito natural**.

O autor buscava formular uma noção de crime que não dependesse exclusivamente daquilo que cada legislação estabelecesse como infração penal. A definição puramente jurídica parecia insuficiente, pois uma conduta poderia ser proibida em determinado país e permitida em outro.

Para superar essa dificuldade, Garofalo sustentou que o delito natural seria a violação dos sentimentos altruístas fundamentais de **piedade** e **probidade**, considerados indispensáveis à vida em sociedade.

O termo **altruísmo** designa a capacidade de considerar o interesse e o sofrimento das outras pessoas, e não apenas as próprias vontades.

A **piedade** corresponde ao sentimento de compaixão que impede o indivíduo de causar sofrimento físico ou moral injustificado a outra pessoa. A violação desse sentimento estaria presente, por exemplo, em condutas violentas praticadas contra a vida ou a integridade de alguém.

A **probidade**, por sua vez, está relacionada à honestidade e ao respeito pelos bens e direitos alheios. Sua violação ocorreria nas condutas marcadas pela apropriação, fraude ou lesão injusta ao patrimônio de outra pessoa.

Desse modo, o delito natural seria aquele que ofendesse sentimentos morais fundamentais presentes na convivência humana, independentemente da legislação específica de cada Estado.

Delito natural = violação dos sentimentos de piedade ou probidade.

Delitos naturais e delitos legais

Partindo dessa construção, Garofalo distinguiu os **delitos naturais** dos **delitos legais**.

Os delitos naturais seriam condutas que atingissem os sentimentos fundamentais de piedade e probidade. Por representarem ofensas graves à própria convivência humana, tenderiam a ser reprovados em diferentes sociedades.



É o que ocorre, por exemplo, com o homicídio, que ofende diretamente o sentimento de piedade, ou com o roubo, que pode atingir simultaneamente a piedade e a probidade.

Os delitos legais, por outro lado, seriam aqueles criados em razão de necessidades específicas de determinada sociedade ou ordenamento jurídico. Sua proibição poderia variar conforme o país, a época ou a organização política e econômica existente.

Podemos citar como exemplo certas infrações tributárias, administrativas, econômicas ou regulatórias, cuja existência e configuração dependem diretamente das normas adotadas por determinado Estado.

Delito Natural	Delito Legal
• É reprovado por violar sentimentos humanos fundamentais.	• É considerado crime porque determinada legislação assim estabeleceu.

Classificação dos criminosos

A doutrina apresenta diferentes formas de sistematizar a classificação de criminosos atribuída a Garofalo. Essas classificações não devem ser tratadas necessariamente como excludentes, pois algumas constituem categorias gerais, enquanto outras detalham os defeitos morais identificados pelo autor.

Em uma primeira classificação, bastante difundida em parte da doutrina brasileira, os criminosos seriam divididos em:



Os **criminosos natos ou instintivos** apresentariam uma tendência interna e permanente para o delito. Os **fortuitos** praticariam crimes em razão de circunstâncias ocasionais. Já os



criminosos por defeito moral especial poderiam ser identificados conforme o sentimento altruísta que lhes faltasse, abrangendo assassinos, violentos, ímprobos e cínicos.

CHEGA MAIS



Entretanto, a classificação mais frequentemente **cobrada em provas de concursos apresenta três espécies:**

Criminoso assassino

O assassino seria considerado o delinquente típico, marcado por intenso egoísmo e pela ausência dos sentimentos morais indispensáveis à convivência social.

Agiria de acordo com seus desejos e impulsos imediatos, sem demonstrar compaixão pela vítima. Por essa razão, seria considerado especialmente perigoso e pouco adaptável à vida coletiva.

Criminoso enérgico ou violento

O criminoso enérgico ou violento apresentaria deficiência especialmente relacionada ao sentimento de piedade.

Não seria necessariamente destituído de toda moralidade, mas teria pouca compaixão, podendo praticar condutas violentas motivadas por impulsos, preconceitos, sentimentos de honra, convicções políticas ou religiosas e exagerado amor-próprio.

Ladrão ou neurastênico

O ladrão ou neurastênico seria caracterizado principalmente pela ausência ou deficiência do sentimento de probidade.

Nesse caso, o problema central estaria na falta de respeito pelos bens e direitos patrimoniais de outras pessoas. O termo **neurastênico** era empregado naquele contexto histórico para designar determinados indivíduos considerados psicologicamente frágeis, instáveis ou moralmente deficientes.

Pena de morte e defesa social

Garofalo sustentava que determinados criminosos seriam incapazes de se adaptar à vida em sociedade. Em relação aos indivíduos considerados natos, instintivos ou portadores de anomalias permanentes, defendia a pena de morte como instrumento extremo de defesa social.



Sua justificativa não se baseava na retribuição moral pelo mal praticado. A eliminação do criminoso seria defendida porque ele representaria uma ameaça permanente e seria considerado insuscetível de adaptação à convivência coletiva.

Essa concepção evidencia a influência do evolucionismo e da ideia de seleção natural sobre o positivismo criminológico. Os indivíduos incapazes de adaptação social poderiam ser eliminados, enquanto outros seriam afastados, tratados ou submetidos a formas diversas de contenção.

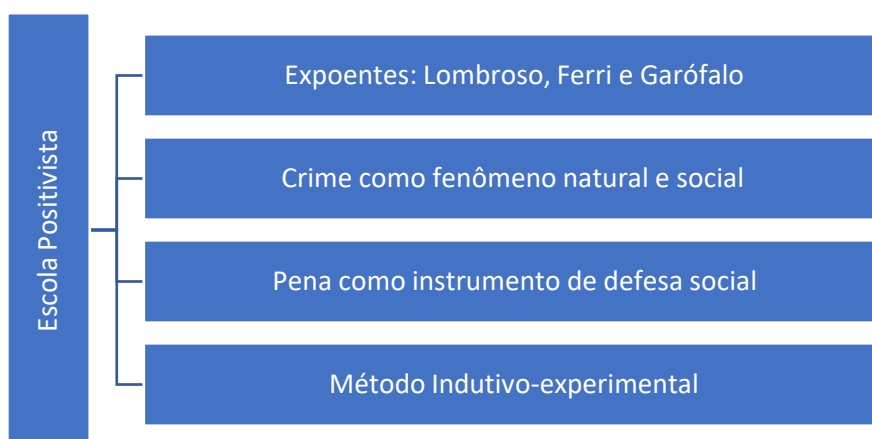
Atualmente, esse pensamento é objeto de severas críticas, especialmente porque permite que a sanção seja determinada pela suposta natureza do indivíduo e por avaliações de periculosidade, e não exclusivamente pela gravidade do fato concretamente praticado.

Em síntese, Garofalo foi responsável por conferir maior organização jurídica às ideias da Escola Positiva. Negou o livre-arbítrio, relacionou o crime à constituição moral do delinquente, desenvolveu o conceito de temibilidade, contribuiu para as intervenções fundadas na periculosidade e formulou a teoria do delito natural como violação dos sentimentos de piedade e probidade.

RESUMINDO



Agora podemos finalizar a Escola Positivista! E vamos a uma breve síntese:



HORA DE PRATICAR!



(CEBRASPE/PC-CE/DELEGADO/2025) Um dos expoentes da escola positivista da criminologia, Cesare Lombroso

- A) defendia o determinismo social, apontando fatores antropológicos, sociais e físicos como as causas do delito.
- B) classificava os delitos em legais e naturais.
- C) desenvolveu uma tipologia penal baseada nos conceitos de dolo e culpa, com foco no fato jurídico.
- D) adotou o método empírico-indutivo em suas investigações, sendo essa sua principal contribuição para a criminologia.
- E) defendia o livre-arbítrio como fundamento da imputabilidade penal.

Comentário:

Essa é uma excelente questão para analisarmos a figura de Cesare Lombroso dentro da Escola Positivista, pois permite revisar suas principais características e diferenciá-lo dos demais autores e escolas.

Assim, temos que ter em mente que Lombroso ficou conhecido como o principal nome da vertente antropológica da Escola Positivista e é frequentemente chamado de “pai da Criminologia”. Sua principal contribuição foi a adoção do método empírico-indutivo, baseado na observação concreta do criminoso, especialmente de suas características físicas, biológicas e comportamentais.

A partir dessa lógica, Lombroso desenvolveu a ideia do criminoso nato, ou seja, aquele indivíduo que já nasceria predisposto ao crime. Essa predisposição estaria ligada a fatores biológicos e atávicos. O atavismo, nesse contexto, significa a presença de traços considerados primitivos, que, para Lombroso, indicariam uma tendência natural à criminalidade.

Por isso, a resposta correta é a alternativa D. Lombroso não defendia o livre-arbítrio, pois essa é uma característica da Escola Clássica. Também não é o autor mais associado ao determinismo social, que se relaciona mais diretamente a Enrico Ferri, nem à classificação dos delitos em naturais e legais, atribuída a Raffaele Garofalo (mas se lembre que todos são autores positivistas – o famoso: LFG).

Gabarito: D

(CEBRASPE/Defensor Público/DPE-RS/2022) Um homem branco, de 29 anos de idade, e um homem negro, de 21 anos de idade, foram presos por terem pichado, juntos, um prédio. Na posse deles, foram encontradas as tintas usadas no ato, além de um cigarro de



maconha. O indivíduo branco assinou termo circunstanciado e foi liberado, enquanto o outro homem foi mantido preso.

Considerando essa situação hipotética e as perspectivas da criminologia, julgue o item a seguir.

Segundo a antropologia criminal de Lombroso, a manutenção da prisão do homem negro seria justificada por seu tipo racial e sua condição de criminoso na situação narrada.

Comentário:

A assertiva está correta, mas deve ser compreendida dentro da lógica da antropologia criminal de Lombroso, e não como uma justificativa aceita atualmente.

Lombroso, representante da Escola Positivista, defendia a ideia do criminoso nato, sustentando que certas pessoas teriam predisposição biológica ao crime. Para ele, essa predisposição poderia ser identificada por características físicas, raciais e atávicas, isto é, traços considerados primitivos.

Assim, dentro dessa visão lombrosiana, ultrapassada e marcada por forte determinismo biológico, a manutenção da prisão do homem negro poderia ser explicada por seu tipo racial e pela condição de criminoso atribuída a ele na situação narrada.

Essa concepção, porém, é hoje amplamente criticada, pois reforça estigmas, preconceitos e práticas seletivas do sistema penal. A questão não afirma que essa justificativa é correta no Direito atual, mas apenas cobra a lógica da antropologia criminal de Lombroso.

Gabarito: Certo

(FCC/DEFENSOR PÚBLICO/DPE AM/2025) O positivismo criminológico

- a) tem em seus autores a prevalência da ideia de que a pena é uma medida de defesa social.
- b) em razão de suas origens italianas - e, portanto, de suas ligações com a Igreja Católica, representou uma tentativa de conciliação da ideia de criminoso nato com o livre arbítrio.
- c) se desenvolveu em países de língua latina, ao final do século XIX e início do século XX, ao passo que, no mesmo período, os criminólogos de países anglófonos desconheciam tais ideias e desenvolviam primordialmente teorias de cunho sociológico.
- d) teve grande repercussão no Brasil, ainda que restrito ao pensamento de Nina Rodrigues.
- e) foi assim nomeado pelos membros da Escola Clássica, tendo sido o movimento que a sucedeu e que desprezava a criminologia como campo do conhecimento.

Comentário:



Ficamos aqui com a letra A! A Escola Positivista defendia o **determinismo** e atribuía à pena a finalidade de **defesa social**, buscando proteger a sociedade por meio da prevenção e da neutralização da periculosidade do infrator.

As demais alternativas estão incorretas! Mas por que, professor? O positivismo não buscou conciliar o criminoso nato com o livre-arbítrio (B); suas ideias também influenciaram países anglófonos (C); sua repercussão no Brasil não se restringiu a Nina Rodrigues (D); e a Escola Positivista foi justamente responsável pelo desenvolvimento da criminologia como ciência empírica, não pelo seu desprezo (E).

Gabarito: A

Outras Escolas

Antes de seguirmos é importante pontuar que as principais Escolas, em termos de concursos públicos, são as duas que acabamos de estudar! No entanto, **há outras que têm sido cobradas**. Por isso, também daremos atenção a outros movimentos relevantes, de forma que não possamos deixar nada escapar para a hora da sua prova.

Já pensou, você chega lá, mega confiante, sabendo tudo de Criminologia e, de repente, se depara, por exemplo, com “No que se refere à Escola Sociológica Alemã...”, você já irá pensar: Eu matar aquele professor! Tenho certeza de que ele não me passou isso!

Então não vamos deixar pontas sem nós por aqui!

Escola de Política Penal ou Moderna Alemã

A **Escola de Política Criminal** também ficou conhecida como **Escola Sociológica Alemã**, **Escola de Marburgo**, **Escola Moderna Alemã** ou, simplesmente, **Nova Escola**. Seu principal representante foi **Franz von Liszt**, que apresentou as bases dessa corrente em sua aula inaugural na Universidade de Marburgo, intitulada **A ideia de fim no Direito Penal**, proferida em 1882.

FICA A DICA



Desde já, guarde esta associação:



Franz von Liszt — A ideia de fim no Direito Penal — Programa de Marburgo — Escola de Política Criminal.

Mas já fique ligado, pois na sua prova também podem surgir **outros nomes associados a esta escola**, como: Adolphe Prins e Gérard van Hamel.

A Escola de Política Criminal procurou construir uma posição intermediária entre as formulações da Escola Clássica e as conclusões da Escola Positiva. Por essa razão, é frequentemente classificada como uma **corrente eclética**, isto é, uma escola que reuniu elementos de diferentes pensamentos sem aderir integralmente a nenhum deles.

Em relação à Escola Positiva, **rejeitou especialmente a criação de tipos antropológicos rígidos de criminosos**. Em outras palavras, não aceitava que o comportamento criminoso pudesse ser explicado predominantemente por características físicas, anatômicas ou biológicas, como sustentado nas primeiras formulações de Cesare Lombroso.

Von Liszt reconhecia a importância das características individuais, mas atribuía maior relevância aos **fatores sociais** relacionados à criminalidade. O crime deveria ser compreendido a partir da análise conjunta do indivíduo, do ambiente social e da ordem jurídica.

Isso não significa, entretanto, que a Escola de Política Criminal tenha rejeitado todas as contribuições positivistas. Pelo contrário, **ela conservou o método empírico-indutivo**, a preocupação com as causas concretas da criminalidade, a noção de periculosidade e a função preventiva da resposta estatal.

Postulados da Escola de Política Criminal

Agora, tendo em vista o que pode ser cobrado na sua prova, vamos falar um pouco dos postulados que embasavam os pensamentos da Escola de Política Criminal.

Antes de tudo, vamos destacar esses postulados e, em seguida, vamos analisar cada um deles.

- Ampliação das ciências penais
- Método indutivo-experimental
- Distinção entre imputáveis e inimputáveis
- Crime como fenômeno social e fato jurídico
- Função finalística da pena
- Adaptação artificial
- Inocuidade
- Penas de curta duração

Agora sim podemos explicar cada um deles. Então vamos lá!

✓ Ampliação das ciências penais

Um dos principais postulados da Escola de Política Criminal foi a ampliação do próprio conceito de **ciências penais**.



Von Liszt entendia que o estudo do **fenômeno criminal não poderia ficar restrito à interpretação das leis penais**. Era necessário articular diferentes campos do conhecimento, especialmente o Direito Penal, a Criminologia, a Política Criminal e a Penologia, formando uma compreensão mais ampla e integrada da criminalidade.

Nesse modelo, caberia à **Criminologia** estudar e explicar as causas do delito. Sua preocupação seria compreender por que o crime ocorre, quais fatores o favorecem e de que maneira as condições individuais e sociais influenciam sua prática.

A **Penologia**, por sua vez, seria responsável pelo estudo das penas, investigando suas causas, seus efeitos, suas formas de execução e sua capacidade de prevenir novos delitos. Penologia, portanto, é o campo do conhecimento voltado ao estudo das sanções penais e de seus efeitos sobre o condenado e sobre a sociedade.

Já o Direito Penal continuaria responsável pela análise jurídica do crime e das consequências estabelecidas pelo ordenamento.

ESCLARECENDO!



Em termos simples, cada área responderia a uma pergunta diferente:

Criminologia: por que o crime acontece?

Direito Penal: qual é a resposta jurídica aplicável?

Penologia: quais são os efeitos e as finalidades da sanção?

Política Criminal: quais estratégias devem ser adotadas para controlar e prevenir a criminalidade?

✓ Método indutivo-experimental

A Escola de Política Criminal adotava, para a Criminologia, o **método indutivo-experimental**, o mesmo método utilizado pela Escola Positiva.

Esse método parte da observação de fatos concretos para, posteriormente, formular conclusões gerais.



LEITURA OBRIGATÓRIA



Apesar da aproximação metodológica com o positivismo, a Escola de Política Criminal não aceitava que os resultados da observação fossem utilizados para construir tipos físicos rígidos de criminosos. O método empírico deveria servir principalmente para compreender as causas sociais da criminalidade e orientar respostas estatais mais eficazes.

✓ **Distinção entre imputáveis e inimputáveis**

Outro postulado importante foi a distinção entre **imputáveis** e **inimputáveis**.

RELEMBRANDO



Eu sei que você já está craque, mas não custa lembrar um pouco lá do direito penal, né?

Imputável é a pessoa que possui capacidade para compreender o caráter ilícito de sua conduta e para agir de acordo com essa compreensão. Inimputável, por outro lado, é aquele que, em razão de determinada condição, não possui essa capacidade no momento da prática do fato.

A Escola de Política Criminal procurou substituir o debate filosófico sobre o livre-arbítrio por uma análise fundada na ideia de **normalidade**, expressão utilizada na terminologia histórica da corrente.

Para os indivíduos considerados “normais” e imputáveis, a resposta estatal seria a **pena**, aplicada com fundamento na culpabilidade.

A culpabilidade representa o juízo de reprovação dirigido à pessoa que, tendo capacidade para compreender a proibição e orientar seu comportamento, pratica uma conduta contrária ao Direito.

Para os indivíduos considerados “anormais”, inimputáveis ou perigosos, a resposta adequada seria a **medida de segurança**, fundamentada na periculosidade.

A periculosidade corresponde à avaliação da probabilidade de que determinada pessoa volte a praticar fatos criminosos ou represente risco relevante para a sociedade.

Forma-se, assim, um sistema de dupla resposta, posteriormente denominado **dualismo penal**:



Imputável + culpabilidade

- Aplicação de PENA.

Inimputável ou perigoso + periculosidade

- Aplicação de MEDIDA DE SEGURANÇA

✓ Crime como fenômeno humano-social e fato jurídico

Para a Escola de Política Criminal, o crime apresentava uma dupla dimensão.

De um lado, era um **fenômeno humano-social**, pois surgia no interior da sociedade e estava relacionado a fatores individuais, econômicos, familiares, culturais e ambientais.

De outro, o crime também constituía um **fato jurídico**, uma vez que somente poderia receber formalmente essa qualificação quando houvesse violação de uma norma penal.

Essa concepção procurava conciliar duas perspectivas que, anteriormente, apareciam de maneira mais separada.

A Escola Clássica concentrava sua análise no aspecto jurídico do delito. A Escola Positiva enfatizava o crime como fenômeno natural e concreto. A Escola de Política Criminal reconhecia que as duas dimensões deveriam ser estudadas conjuntamente.

Não bastava compreender o crime apenas como violação da lei, ignorando suas causas sociais. Do mesmo modo, não seria suficiente analisá-lo somente como fenômeno social, desconsiderando sua definição jurídica.

✓ Função finalista da pena

Franz von Liszt afastou a concepção de que a pena deveria funcionar exclusivamente como retribuição pelo mal causado.

Para o autor, a pena deveria possuir uma **finalidade prática**. Sua legitimidade decorreria da capacidade de proteger a sociedade e preservar a ordem jurídica. Nessa perspectiva, a pena justa seria aquela necessária à proteção dos bens jurídicos.

Por essa razão, fala-se em **função finalista da pena**. O termo “finalista”, nesse contexto, indica que a sanção deve ser orientada para determinada finalidade, e não aplicada como simples castigo ou vingança.

A principal finalidade seria a **prevenção especial**, isto é, a atuação diretamente voltada à pessoa que praticou o delito, com o objetivo de evitar que ela volte a delinquir.

Essa prevenção poderia ocorrer por dois caminhos principais: a adaptação do delinquente ou sua inocuidade.



ESCLARECENDO!



Adaptação artificial

A chamada adaptação artificial consistiria na transformação do delinquente em pessoa capaz de retornar à sociedade e respeitar suas regras.

A pena deveria atuar sobre o indivíduo, permitindo sua correção, educação ou reintegração social. Em linguagem contemporânea, essa ideia aproxima-se da ressocialização.

O criminoso seria submetido a medidas destinadas a modificar seu comportamento, de modo que pudesse retornar ao convívio social como cidadão útil e respeitador da ordem jurídica.

Inocuição

A inocuição significa a neutralização ou o afastamento do criminoso considerado perigoso.

Quando não fosse possível adaptar o indivíduo à sociedade, seria necessário impedir que continuasse praticando delitos. Isso ocorreria, principalmente, por meio de sua retirada do convívio social mediante a prisão.

A inocuição não procura necessariamente transformar o indivíduo. Seu objetivo imediato é impedir que ele tenha novas oportunidades de cometer crimes enquanto permanecer afastado da sociedade.

✓ **Penas privativas de liberdade de curta duração**

A Escola de Política Criminal também defendia a eliminação ou substituição das penas privativas de liberdade de curta duração.

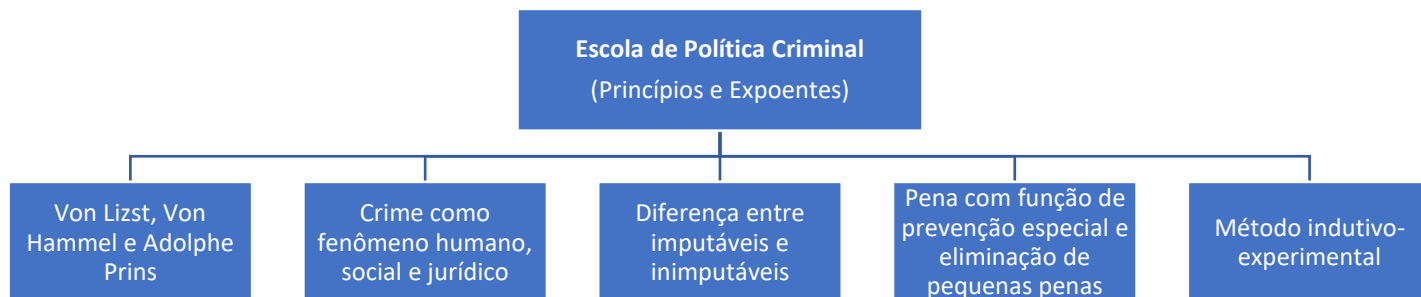
Essas penas eram consideradas pouco adequadas para promover a correção do condenado e poderiam produzir efeitos negativos, sem proporcionar proteção efetiva à sociedade. Por isso, a corrente admitia sua substituição por outras respostas consideradas mais apropriadas às circunstâncias pessoais do infrator e à gravidade do fato.

A proposta demonstra que a escola não pretendia simplesmente ampliar o encarceramento. A intervenção penal deveria ser necessária, individualizada e adequada à finalidade preventiva. Se uma pena curta não fosse capaz de corrigir, intimidar ou proteger a sociedade, seria preferível substituí-la por outra medida.

Um esqueminha para finalizarmos:



ESQUEMATIZANDO



HORA DE PRATICAR!



(CEBRASPE/PC-PB/DELEGADO/2021) O conceito de ciência total do direito penal e sua divisão em pressupostos de punibilidade derivados de um Estado Liberal de Direito e em sanções baseadas nas necessidades sociais, a fim de se lidar com as divergências entre o direito penal e a política criminal, foi desenvolvido por

- A) Cesare Beccaria.
- B) Franz Von Liszt.
- C) Enrico Ferri.
- D) Claus Roxin.
- E) Rafael Garofalo.

Comentário:

A alternativa correta é a letra B, pois o conceito de ciência total do direito penal foi desenvolvido por Franz von Liszt, principal nome da Escola Moderna Alemã.



Von Liszt buscou aproximar o Direito Penal da Política Criminal. Para ele, o estudo do fenômeno criminal não deveria se limitar à análise abstrata da lei penal, mas também considerar as necessidades sociais de prevenção e combate ao crime.

A chamada ciência total do direito penal reunia três dimensões: o Direito Penal, a Criminologia e a Política Criminal. O Direito Penal trataria dos pressupostos de punibilidade, ligados às garantias do Estado Liberal de Direito. Já a Política Criminal se preocuparia com as sanções e com as necessidades sociais de prevenção.

Gabarito: B

Terza Scuola Italiana

A **Terza Scuola Italiana**, ou **Terceira Escola Italiana**, foi uma corrente eclética, isto é, voltada à conciliação de ideias provenientes da Escola Clássica e da Escola Positiva.

ESCLARECENDO!



Em outras palavras: a Terza Scuola era um meio termo entre a extremista Escola Clássica e Escola Positivista.

Embora costume ser estudada entre as correntes desenvolvidas no século XX, sua formação remonta ao final do século XIX. Em 1891, Emanuele Carnevale publicou o trabalho *Una terza scuola di diritto penale*, no qual apresentou uma proposta intermediária entre as duas escolas então predominantes.

A Terza Scuola procurou aproveitar contribuições tanto da Escola Clássica quanto da Positivista, sem aderir integralmente a seus extremos. Por essa razão, também representa uma das chamadas **correntes intermediárias** do pensamento criminológico.

ATENÇÃO, DECORE!



Seus principais representantes foram **Emanuele Carnevale**, também mencionado em alguns manuais brasileiros como Manuel Carnevale, **Bernardino Alimena** e **Giuseppe Impallomeni**, por vezes referido na doutrina nacional como João Impallomeni.



Tal como fizemos nas Escolas anteriores, vamos analisar seus principais postulados. Então preste atenção!

✓ Autonomia do Direito Penal

Bernardino Alimena sustentava que o Direito Penal deveria permanecer como ciência autônoma e independente. Nesse aspecto, opunha-se especialmente ao pensamento de Enrico Ferri, que pretendia ampliar a Sociologia Criminal e conferir a ela posição central no estudo das ciências penais.

Para a Terza Scuola, o Direito Penal não poderia ser absorvido pela Sociologia, pela Antropologia ou por qualquer outro ramo do conhecimento. Isso não significava, contudo, que deveria permanecer isolado.

Os conhecimentos produzidos pela **Estatística, Psicologia, Antropologia e Sociologia** poderiam auxiliar na compreensão da criminalidade. Essas áreas, porém, atuariam como ciências complementares, sem retirar do Direito Penal sua autonomia, seu método e seu objeto próprios.

Forma-se, assim, uma posição intermediária: o Direito Penal não se submete às demais ciências, mas também não ignora suas contribuições.

✓ Rejeição dos tipos antropológicos

A Terza Scuola rejeitou a construção de tipos antropológicos de criminosos e a ideia de que determinadas características físicas revelariam inevitavelmente uma natureza delinquente.

Nesse ponto, afastou-se do positivismo antropológico de Lombroso. Não se admitia que o indivíduo estivesse fatalmente destinado ao crime em razão do formato do crânio, da fisionomia ou de supostas anomalias orgânicas. A corrente rejeitava, portanto, uma aproximação excessiva com o chamado **Direito Penal do autor**, no qual a pessoa corre o risco de ser responsabilizada pelo que supostamente é, e não pelo fato concretamente praticado.

Isso não significa que a Terza Scuola tenha retomado integralmente o livre-arbítrio clássico. Seus representantes admitiam o **determinismo causal**, reconhecendo que o comportamento humano sofre influência de fatores individuais e sociais. O que recusavam era o determinismo biológico absoluto.

✓ Influência dos fatores sociais

Ao reconhecer que fatores sociais poderiam influenciar a prática de crimes, a Terza Scuola atribuiu ao Estado uma responsabilidade que não se limitava à punição do infrator.

Caberia ao poder público promover reformas sociais capazes de reduzir as condições favoráveis à criminalidade. Problemas relacionados à pobreza, à falta de educação, à ausência de trabalho e à desorganização social deveriam ser enfrentados por meio de políticas públicas.

Essa concepção demonstra que o controle da criminalidade não poderia depender exclusivamente da aplicação de penas. A intervenção posterior ao delito deveria ser acompanhada de medidas preventivas voltadas às causas sociais que contribuíam para sua ocorrência.



✓ Crime como fenômeno individual e social

Para a Terza Scuola, o crime deveria ser compreendido simultaneamente como fenômeno **individual** e **social**.

É individual porque envolve a conduta, a personalidade e as condições particulares do agente. Ao mesmo tempo, é social porque ocorre dentro da coletividade e pode ser influenciado pelas condições econômicas, familiares, culturais e ambientais existentes.

A corrente evitava, portanto, explicações baseadas em uma única causa. O delito não seria apenas resultado da vontade individual, como poderia sugerir uma leitura extrema da Escola Clássica, nem consequência necessária de uma anormalidade biológica, como sustentavam determinadas formulações positivistas.

✓ Imputáveis e inimputáveis

A Terza Scuola estabeleceu uma distinção entre **imputáveis** e **inimputáveis**, aproximando-se, nesse aspecto, da Escola Sociológica Alemã.

A responsabilidade moral defendida por essa escola não era construída exatamente sobre o livre-arbítrio metafísico dos clássicos. Ela se relacionava à capacidade de o indivíduo compreender os motivos apresentados pela norma e determinar sua conduta conforme eles. Quando essa capacidade estivesse ausente, não haveria fundamento para a aplicação da pena, mas poderia haver medida de segurança.

✓ Finalidade da pena

A pena possuía, para a Terza Scuola, dupla característica: deveria ser **aflitiva** e destinada à **defesa social**.

O caráter afltivo significa que a sanção impõe ao condenado uma privação ou restrição juridicamente relevante. A pena não deixa de representar uma consequência desfavorável pelo crime praticado, podendo exercer efeito de dissuasão, isto é, desestimular a prática de novos delitos.

Ao mesmo tempo, a pena deveria proteger a sociedade. Sua aplicação não poderia se resumir à imposição de sofrimento ou à simples retribuição do mal causado. Era necessário que contribuísse para a preservação da ordem social e para a prevenção da criminalidade.

✓ Distinção entre os métodos

A Terza Scuola não defendia a utilização de um único método para todas as áreas das ciências penais. O método deveria variar conforme a natureza da disciplina estudada.

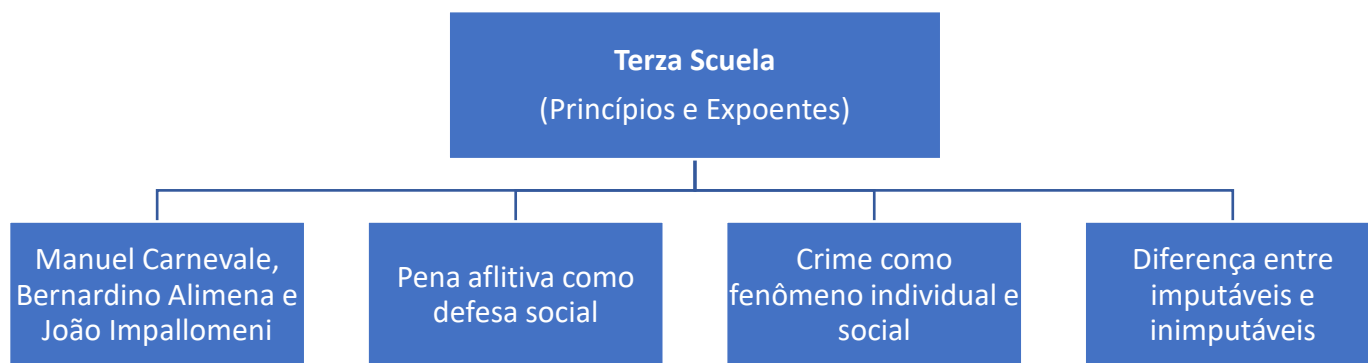
Para as ciências empíricas, como a Criminologia, a Psicologia, a Antropologia e a Estatística, seria adequado o **método empírico e indutivo-experimental**. Parte-se da observação de casos concretos para formular conclusões gerais.

Para as disciplinas normativas, especialmente o Direito Penal, deveria ser utilizado o **método lógico-dedutivo**. Nesse caso, parte-se das normas e dos princípios jurídicos gerais para aplicá-los aos casos particulares.



Essa separação evita dois extremos: a transformação do Direito Penal em simples ramo da Sociologia e a tentativa de compreender toda a criminalidade exclusivamente por meio de construções jurídicas abstratas.

ESQUEMATIZANDO



HORA DE PRATICAR!



(CEBRASPE/Delegado de Polícia Civil/PC-CE/2025) Em relação às escolas penais e a sua evolução histórica e metodológica, assinale a opção correta.

- A)** A escola técnico-jurídica, cujo maior expoente foi Cesare Lombroso, rejeitou qualquer forma de construção lógico-dedutiva ao conceber o delito exclusivamente como ente natural e estatístico, e excluiu do seu sistema o princípio da culpabilidade.
- B)** A escola moderna alemã, fundada por Carrara e Pessina, inaugurou a dogmática penal com ênfase no direito penal mínimo e defendeu a abolição da pena privativa de liberdade e sua substituição por sanções meramente preventivas.
- C)** A escola clássica, ainda que tenha defendido o princípio da responsabilidade moral, baseava-se em métodos empíricos de observação e análise estatística, fundando suas conclusões na psicologia criminal e na periculosidade do agente.
- D)** A escola positivista, apesar de seu forte vínculo com o determinismo biológico e social, consagrou a noção de pena retributiva como instrumento de justiça moral e universal, mantendo vínculo com o livre-arbítrio do agente.



E) A terceira escola, também chamada de escola eclética, buscou superar o antagonismo entre as escolas clássica e positiva, mantendo a estrutura dogmática da imputabilidade e introduzindo as medidas de segurança para os inimputáveis.

Comentário:

A alternativa E está correta. A **Terceira Escola**, também chamada de **Escola Eclética**, surgiu como tentativa de conciliar pontos da Escola Clássica e da Escola Positiva. Ela manteve a ideia de **imputabilidade**, isto é, a capacidade de o indivíduo ser responsabilizado penalmente, mas também incorporou a preocupação positivista com a **periculosidade** e com a necessidade de medidas específicas para certos agentes.

Mas que tal aproveitamos para dar uma pincelada em tudo?

A alternativa A está incorreta pelo fato de Cesare Lombroso ter sido expoente da **Escola Positivista**, e não da Escola Técnico-Jurídica. Além disso, a Escola Técnico-Jurídica utilizava construção lógico-dedutiva, valorizava o estudo jurídico do delito e reconhecia o princípio da culpabilidade.

Já a alternativa B está incorreta pelo fato de que Carrara e Pessina são nomes ligados à **Escola Clássica**, e não à Escola Moderna Alemã. Além disso, a Escola Moderna Alemã não defendia a abolição da pena privativa de liberdade, mas uma aplicação mais racional, preventiva e adequada da pena.

Por sua vez, a alternativa C também está incorreta, pois a Escola Clássica não se baseava em método empírico, observação estatística, psicologia criminal ou periculosidade do agente. Esses elementos são próprios da **Escola Positivista**. A Escola Clássica fundamentava-se no livre-arbítrio, na razão, na responsabilidade moral e no método lógico-dedutivo.

Por fim, alternativa D também está errada, haja vista que a Escola Positivista adotava o **determinismo**, negando o livre-arbítrio como fundamento da responsabilidade penal. Também não defendia a pena retributiva como instrumento de justiça moral, característica ligada à Escola Clássica. Para os positivistas, a pena tinha função de defesa social e prevenção.

Gabarito: E

(VUNESP/Investigador de Polícia/PC-SP/2014) A distinção entre imputáveis e inimputáveis, a responsabilidade moral baseada no determinismo, o crime como fenômeno social e individual e a pena com caráter afliitivo, cuja finalidade é a defesa social, são características da:

A) Terza Scuola Italiana.

B) Escola Moderna Alemã.



C) Escola Positiva.

D) Escola Clássica.

E) Escola Tradicional.

Comentário:

Já começo dizendo: seeei que é uma questão antiga, mas ela tem seus motivos para estar aqui!

A Terza Scuola Italiana fixou os seguintes postulados criminológicos:

i) distinção entre imputáveis e inimputáveis; ii) responsabilidade moral baseada no determinismo (quem não tiver a capacidade de se levar pelos motivos deverá receber uma medida de segurança); iii) crime como fenômeno social e individual; iv) pena com caráter aflagrante, cuja finalidade é a defesa social.

Gabarito: A

Escola Sociológica do Direito

Essa Escola é a “menorzinha” que temos para estudar. Ainda bem, né?

A **Escola Sociológica do Direito**, também denominada **Escola Sociológica Jurídica**, parte da compreensão de que o Direito é um fenômeno social. Sua origem não estaria em uma determinação divina, na razão abstrata, na vontade do Estado ou na consciência individual, mas nas próprias relações estabelecidas entre os integrantes da sociedade.

O ser humano, por sua natureza social, não vive isoladamente. A convivência em grupo cria necessidades, conflitos e interesses que exigem organização. É nesse contexto que surgem as normas jurídicas, destinadas a disciplinar comportamentos e tornar possível a vida em coletividade.

Assim, o Direito é compreendido como produto da sociedade e, ao mesmo tempo, como instrumento de organização social. As leis refletem as necessidades e conveniências existentes em determinado grupo e período histórico.

Entre os nomes associados a essa corrente destacam-se Herbert Spencer, Émile Durkheim, Léon Duguit e Nordini Greco.

Suas principais características

- ✓ O homem é um ser social, por conta disso, não pode viver isoladamente.



- ✓ Sendo o homem obrigado a viver em sociedade, ele é obrigado seguir normas, de forma a disciplinar a organizar a convivência em sociedade.

Escola de Lyon

A **Escola de Lyon**, também denominada **Escola Antropossocial** ou **Criminologia Sociológica**, teve como principal representante o médico francês **Alexandre Lacassagne**, cujo pensamento recebeu forte influência das descobertas de Louis Pasteur.

Lacassagne admitia que o indivíduo poderia apresentar certa predisposição física ou psíquica para a criminalidade. Contudo, essa condição, isoladamente, não seria suficiente para transformá-lo em criminoso. O fator decisivo seria o **meio social**, responsável por favorecer ou impedir a manifestação daquela predisposição.



Dessa concepção surgiu a célebre afirmação:

“A sociedade tem os criminosos que merece.”

Então, dessa lógica, Lacassagne apresenta a famosa comparação entre o criminoso e o micróbio:

	Micróbio ou Vírus	Delinquente
Características	São organismos vivos capazes de causar danos a outros seres. No entanto, caso estejam isolados, são inofensivos	São pessoas com anomalias que as deixam predispostas a delinquir. Porém, caso não sejam provocadas, tal potencial criminoso não será manifestado
Ambiente	Quando o vírus ingressa no hospedeiro, pode causar danos.	Quando o delinquente ingressa em um sociedade caótica, desorganizada e corrompida, o resultado será a manifestação da delinquência.





É importante não confundir essa posição com o criminoso nato de Lombroso. Para a Escola de Lyon, o indivíduo **não nasce inevitavelmente criminoso**. Ele nasce, quando muito, predisposto, e torna-se delinquente em razão da influência exercida pelo ambiente social.

Escola Correcionalista

A **Escola Correcionalista** surgiu na Alemanha com **Karl David August Röder**. Seu marco inicial é associado à obra *Commentatio de quaestione an poena malum esse debeat*, publicada em 1839, **cujo título questionava se a pena deveria ser necessariamente um mal**.

Embora tenha nascido na Alemanha, o correcionalismo encontrou maior repercussão na Espanha, especialmente após a tradução e a divulgação das obras de Röder por **Francisco Giner de los Ríos**. A corrente espanhola desenvolveu intensamente a ideia de que a intervenção penal deveria buscar a correção moral e a reintegração do delinquente.

Em linhas gerais, o correcionalismo defendia uma aplicação do **Direito Penal orientada pela piedade**, pelo altruísmo e pela recuperação do infrator. O delinquente não deveria ser tratado apenas como inimigo da sociedade, mas como uma pessoa que necessitava de correção.

FICA A DICA



Para o Correcionalismo, o delinquente é basicamente visto como “coitadinho”, que merece uma pena branda.

Sendo assim, o Correcionalismo defendia o desenvolvimento da **piedade e do altruísmo** na aplicação do Direito Penal.

Principais ideias da Escola

- ✓ **O delinquente como portador de um desvio social**



Para a Escola Correcionalista, o delinquente seria portador de uma espécie de **patologia de desvio social**, isto é, de uma deficiência que o impediria de conduzir adequadamente sua vida em sociedade.

Essa concepção não se confunde com a teoria lombrosiana do criminoso nato. O correcionalismo não afirmava que o indivíduo herdava necessariamente de seus antepassados uma carga biológica que o conduziria inevitavelmente ao crime. A hereditariedade e o ambiente poderiam exercer influência, mas não seriam fatores absolutamente determinantes.

O delito indicaria, sobretudo, uma vontade inadequadamente orientada ou uma dificuldade de adaptação às exigências da convivência coletiva. Por essa razão, o criminoso deveria receber uma intervenção destinada a modificar sua conduta.

✓ A pena como remédio social

Se o crime era compreendido como manifestação de uma deficiência ou enfermidade social, a pena deveria funcionar como seu **remédio**.

A sanção não teria como finalidade principal castigar, causar sofrimento ou retribuir o mal praticado. Seu objetivo seria corrigir o delinquente, permitindo que ele reorganizasse sua vontade e pudesse retornar adequadamente à vida em sociedade. A teoria correcionalista de Röder é, por isso, classificada entre as concepções da pena voltadas à correção ou ao melhoramento do infrator.

Nessa perspectiva, o poder de punir deixava de ser visto exclusivamente como um direito subjetivo do Estado. Passava a constituir um **poder-dever**, pois o Estado teria a obrigação de intervir para corrigir o indivíduo e proteger a sociedade.

A pena seria, portanto, considerada um bem destinado ao próprio condenado, ainda que implicasse restrições à sua liberdade.

✓ Duração indeterminada da intervenção

Uma consequência problemática desse pensamento era a possibilidade de a pena possuir duração incerta.

Se a intervenção deveria permanecer enquanto existisse a patologia ou a necessidade de correção, não seria possível estabelecer previamente, com absoluta precisão, o momento em que ela terminaria. A sanção poderia ser prolongada até que o condenado fosse considerado efetivamente recuperado.

Sua execução deveria ser constantemente revista e adaptada de acordo com o progresso ou o regresso do indivíduo. Quanto maior fosse a evolução do condenado, mais próxima estaria a cessação da medida. Em sentido contrário, a ausência de melhora poderia justificar sua continuidade.

Essa concepção entra em tensão com garantias penais contemporâneas, especialmente com a legalidade, a proporcionalidade e a necessidade de determinação prévia dos limites da sanção. A finalidade de recuperação não autoriza, nos sistemas constitucionais atuais, a manutenção indefinida de uma pessoa sob intervenção estatal.

✓ O juiz como médico social



No pensamento correcionalista, o juiz era comparado a um **médico social**.

Assim como o médico diagnostica uma enfermidade e prescreve o tratamento adequado, o magistrado deveria identificar o desvio apresentado pelo delinquente e escolher a medida mais apropriada para corrigi-lo.

Para desempenhar essa função, o juiz precisaria conhecer áreas como Psicologia, Antropologia, Sociologia e outras ciências relacionadas ao comportamento humano. Alternativamente, poderia ser auxiliado por profissionais especializados, capazes de avaliar a personalidade e a evolução do condenado.

Essa proposta representa um antecedente da individualização da resposta penal e da atuação de equipes multidisciplinares. Entretanto, o excesso de poder atribuído ao julgador poderia abrir espaço para intervenções baseadas em avaliações subjetivas sobre a personalidade do indivíduo.

Em suas formulações mais extremas, o diagnóstico de desvio social poderia justificar a intervenção mesmo diante de comportamentos não previamente definidos como crime. Essa possibilidade é incompatível com o atual **princípio da legalidade**, segundo o qual ninguém pode ser punido por uma conduta que não estivesse anteriormente prevista em lei como infração penal.

Em resumo:

Criminoso	•Portador de patologia ou desvio social
Crime	•Manifestação dessa deficiência
Pena	•Remédio destinado à correção
Estado	•Titular de um poder-dever de corrigir
Juiz	•Médico Social
Duração da Pena	•Vinculada ao tempo necessário para a recuração

Laxismo Penal

Em discussão contemporânea distinta da Escola Correcionalista, **Ricardo Dip e Volney Corrêa Leite de Moraes Júnior** empregam a expressão **laxismo penal** para criticar soluções que consideram excessivamente benevolentes no campo penal. O conceito é apresentado, entre outras obras, em *Crime e castigo: reflexões politicamente incorretas*, publicada em 2002.



FIQUE ATENTO!



Segundo esses autores, o laxismo penal consistiria na tendência de propor a absolvição apesar da existência de provas em sentido contrário ou de aplicar punições desproporcionalmente brandas em relação à gravidade do delito, às circunstâncias do fato e à periculosidade do agente.

Essa benevolência seria justificada pela ideia de que o infrator é produto da desorganização social, da deterioração das relações familiares ou de condições socioeconômicas desfavoráveis, o que conduziria à imposição de uma reprimenda meramente simbólica.

Em síntese, a expressão designa, para seus formuladores, uma atuação penal excessivamente tolerante, que desconsideraria o livre-arbítrio e reduziria indevidamente a responsabilidade individual. Na crítica desses autores, essa postura comprometeria as finalidades de prevenção geral e especial da pena.

TOME NOTA!



É necessário ter atenção: o **laxismo penal não constitui postulado da Escola Correcionalista**, tampouco corresponde a uma categoria aceita de forma unânime pela doutrina. Trata-se de uma expressão crítica contemporânea, utilizada por determinados autores para questionar interpretações consideradas excessivamente favoráveis ao acusado ou ao condenado. Portanto, em uma questão de prova, seu conteúdo deve ser analisado conforme a posição doutrinária expressamente indicada pelo examinador

HORA DE PRATICAR!



(CEBRASPE/Delegado de Polícia Civil/PC-CE/2025) A respeito da concepção do delinquente como objeto da criminologia, segundo diferentes escolas criminológicas, assinale a opção correta.



- A) De acordo com a escola correcionalista, o criminoso é um indivíduo que necessita de correção e a pena tem função terapêutica.
- B) Segundo a escola clássica, o delinquente é um ser patológico, biologicamente determinado ao crime, e a pena deve ser terapêutica, com vistas à reabilitação moral do criminoso.
- C) De acordo com a escola positivista, o criminoso é um ser racional, moralmente responsável por suas escolhas, e a sanção tem função retributiva.
- D) Segundo a visão correcionalista, o criminoso deve ser neutralizado, pois representa um perigo irreversível à ordem social, sendo a pena dotada de natureza meramente retributiva.
- E) A escola correcionalista rompe com o determinismo positivista ao considerar o criminoso um infrator ocasional, que deve ser punido exemplarmente para fins de prevenção geral.

Comentário:

A alternativa **A** é o nosso gabarito! Para a **Escola Correcionalista**, o criminoso é visto como um indivíduo que necessita de correção (ele é o coitadinho). Essa escola entende o delinquente como um ser inferior, deficiente ou incapaz de dirigir sozinho a própria vida, possuindo uma vontade débil ou enfraquecida. Por isso, caberia ao Estado atuar de forma tutelar, corrigindo esse indivíduo para que ele pudesse voltar ao convívio social.

Nesse contexto, a pena não é vista apenas como castigo, mas como instrumento de correção. Por isso, fala-se em uma função terapêutica ou corretiva da pena.

Gabarito: A

Movimento Psicossociológico

O **Movimento Psicossociológico** teve como principal representante o sociólogo francês **Gabriel Tarde**. Em oposição ao determinismo biológico da Escola Positiva e às teses antropológicas de Cesare Lombroso, Tarde atribuiu maior importância aos fatores sociais na explicação da criminalidade.

Embora reconhecesse que aspectos físicos ou biológicos pudessem influenciar o comportamento, sustentava que a atuação do meio social era decisiva. O indivíduo aprenderia práticas criminosas por meio do contato e da interação com outras pessoas.

Em sua obra **As Leis da Imitação**, publicada em **1890**, formulou a chamada **Lei da Imitação** ou **Lei da Integração Social**, segundo a qual:

“O crime, como todo comportamento social, seria inventado, repetido, conflitado e adaptado.”



Nessa perspectiva, o criminoso aprenderia e reproduziria, de maneira consciente ou inconsciente, comportamentos observados em seu ambiente. A criminalidade seria, portanto, resultado de um processo de aprendizagem e imitação social.

A Gabriel Tarde também é atribuída a frase:

“Todo mundo é culpado, exceto o criminoso.”

A afirmação expressa a compreensão do delinquente como receptor das influências e dos estímulos presentes no meio social. Posteriormente, essas ideias exerceram influência sobre a **Teoria da Associação Diferencial**, desenvolvida por Edwin Sutherland.

Esse movimento não é cobrado de forma corriqueira em provas de concursos. Entretanto, ele possui relevante importância no nosso estudo por conta da Teoria da Associação criminal, a qual veremos em momento oportuno.

Movimento “Lei e Ordem”

O **Movimento Law and Order**, ou **Movimento de Lei e Ordem**, corresponde a uma orientação político-criminal marcada pelo endurecimento da resposta estatal à criminalidade. Sua proposta aproxima-se do chamado **Direito Penal máximo**, caracterizado pela ampliação das condutas criminalizadas, pelo aumento das penas e pela intensificação do uso da prisão como instrumento de controle social.

O movimento ganhou especial força nos Estados Unidos a partir da década de 1960, consolidando-se nas décadas de 1970 e 1980 por meio de políticas públicas e discursos que defendiam maior rigor no combate ao crime. Esse processo contribuiu para mudanças profundas nas políticas penais e para a expansão do encarceramento.

Defensor: Ralf Dahrendorf

Ralf Dahrendorf e o Movimento de Lei e Ordem

Parte da doutrina criminológica associa o sociólogo alemão **Ralf Dahrendorf** ao Movimento Law and Order, sobretudo em razão de sua obra **Law and Order**, publicada em 1985 com base nas Conferências Hamlyn daquele ano.

É mais adequado, contudo, evitar a afirmação de que Dahrendorf teria sido o fundador ou líder exclusivo do movimento. A orientação de Lei e Ordem resultou de um processo político e criminal muito mais amplo. Em sua obra, Dahrendorf analisou a perda de respeito pelas normas, o enfraquecimento dos vínculos sociais e a necessidade de conciliar **lei, ordem e liberdade**, advertindo também que determinadas respostas à desorganização social poderiam ameaçar as próprias liberdades individuais.

Direito Penal máximo



O Movimento *Law and Order* sustenta que o enfrentamento eficiente da criminalidade **exige uma resposta penal mais severa**. Para isso, defende a criação de novos tipos penais, o agravamento das sanções já existentes e a redução dos espaços de tolerância em relação às infrações.

Os crimes considerados mais graves, especialmente aqueles praticados com violência, devem receber penas rigorosas. A privação da liberdade assume posição central, inclusive com a utilização de estabelecimentos penitenciários de segurança máxima para os criminosos tidos como mais perigosos.

A pena volta a apresentar forte conteúdo aflitivo e intimidatório. Além de afastar o criminoso da sociedade, a sanção busca transmitir aos demais cidadãos a mensagem de que o delito produzirá uma consequência severa. Nesse aspecto, o movimento aproxima-se da concepção retributiva da pena, embora também valorize suas finalidades preventivas.

Pequenas infrações e progressão da desordem

A orientação de Lei e Ordem também se relaciona à ideia de que a tolerância diante de pequenas infrações pode fortalecer a percepção de impunidade. Se comportamentos ilícitos ou desordeiros não recebem qualquer reação, cria-se a impressão de ausência de controle, favorecendo a repetição e o agravamento das condutas.

Esse raciocínio foi posteriormente sistematizado na **Teoria das Janelas Quebradas**, apresentada por **James Q. Wilson e George L. Kelling** em artigo publicado em 1982. Os autores relacionaram sinais visíveis de desordem e abandono à perda do controle comunitário e ao favorecimento de novas condutas desviantes.

FIQUE ATENTO!



É importante realizar uma distinção: o Movimento Law and Order, a política de Tolerância Zero e a Teoria das Janelas Quebradas possuem pontos de contato, mas não são expressões rigorosamente sinônimas.

Ao longo da nossa aula, iremos ver cada um desses movimentos, e você conseguirá, com facilidade, entender a distinção entre cada um deles.

Tolerância Zero em Nova York

Na cidade de Nova York, políticas inspiradas na Teoria das Janelas Quebradas ganharam destaque durante a administração do prefeito **Rudolph Giuliani**, iniciada em 1994.

A atuação municipal voltou-se também contra infrações de menor gravidade e sinais de desordem urbana, sob a premissa de que a repressão a esses comportamentos reduziria o ambiente favorável à prática de crimes mais graves. Documentos oficiais da cidade registram expressamente que projetos da administração



Giuliani refletiam a filosofia das janelas quebradas, segundo a qual pequenas infrações não reprimidas poderiam estimular outras mais graves.



Em termos fáceis, a Tolerância Zero seria basicamente **punir até mesmo os crimes mais brandos**, sempre de forma exemplar, sem aceitar, por exemplo, o uso do princípio da insignificância.

Isso pelo fato de que os pequenos delitos, se tolerados, poderiam incentivar seus autores a cometerem crimes mais graves, uma vez acreditariam em sua impunidade.

Relação com o Direito Penal do Inimigo

Parte da doutrina identifica aproximações entre o Movimento Law and Order e o chamado **Direito Penal do Inimigo**, especialmente porque ambos admitem respostas mais severas contra determinados indivíduos considerados perigosos ou ameaçadores à ordem social.

As duas construções, entretanto, não se confundem. O Movimento de Lei e Ordem constitui uma orientação político-criminal de endurecimento penal. O Direito Penal do Inimigo é uma formulação teórica específica que distingue o cidadão do indivíduo tratado como inimigo da ordem jurídica.

Assim, pode haver afinidade entre algumas propostas, mas não identidade entre os conceitos.

Reflexos no Brasil

No Brasil, a **Lei dos Crimes Hediondos — Lei nº 8.072/1990** — é frequentemente apresentada pela doutrina como manifestação de uma política de recrudescimento penal compatível com o Movimento de Lei e Ordem.

A legislação estabeleceu tratamento mais rigoroso para determinados delitos considerados especialmente graves. A própria justificação do projeto mencionava a necessidade de reprimir severamente crimes como o sequestro, restringir benefícios e aumentar a pena com finalidade de desestimular potenciais infratores.

FIQUE ATENTO!



Deve-se evitar, contudo, afirmar categoricamente que a lei brasileira foi criada como aplicação direta e declarada do movimento estrangeiro. O mais seguro é reconhecer que ela apresenta características semelhantes à orientação de Lei e Ordem: seleção de crimes graves, agravamento das consequências penais e restrição de determinados benefícios.

HORA DE PRATICAR!



(VUNESP/ESCRIVÃO DE POLÍCIA/PC SP/2015) O movimento “Lei e Ordem” e a teoria das “janelas quebradas” (“broken windows”) defendem que pequenas infrações, quando toleradas, podem levar à prática de delitos mais graves.]

- a) Criminologia Radical.
- b) Defesa Social.
- c) Tolerância Zero
- d) Escola Retribucionista.
- e) Lei de Saturação Criminal.

Comentário:

O movimento **Lei e Ordem** e a teoria das **Janelas Quebradas (Broken Windows)** partem da ideia de que a repressão às pequenas infrações evita a escalada da criminalidade. Segundo essa concepção, a tolerância a condutas de menor gravidade transmite uma sensação de impunidade, favorecendo a prática de crimes mais graves. Essa teoria influenciou a política de **Tolerância Zero**, adotada em Nova York na década de 1990.

Gabarito: C

Síntese do surgimento da Criminologia

Muitas provas de concursos querem que você saiba até mesmo o mais básico (mesmo que não sejam tão básico assim). Logo, é relevante que saibam, por exemplo, a origem da Criminologia, quem cunhou esse termo, dentre outras situações importantes (*eu sei que já vimos quem cunhou seu termo e de onde teria surgido, mas não custa ratificar, não é*), então vamos lá!

Já vamos repisar: não há consenso doutrinário quanto à origem da Criminologia.



Logo, qualquer pergunta de prova que trate do assunto, deixará bem claro o que ela quer, de modo a questionar, por exemplo, quanto a algum aspecto específico.

Assim, vamos esquematizar os principais marcos históricos da Criminologia:

Termo Criminologia

- A palavra "Criminologia" teve seu **primeiro uso pelo antropólogo Paul Topinard**, em 1879, mas sua difusão internacional ocorreu apenas em 1885, com a publicação da **obra *Criminologia*, de Garofalo**.

Marco Científico

- Segundo a maioria da doutrina, seu surgimento se deu a partir dos estudos de Lombroso - mas uma parte da doutrina acredita que ocorreu até mesmo antes, com os estudos estatísticos de Quetelet.
- Mas lembre-se que o "pai" da Criminologia é realmente Cesare Lombroso, conforme a maior parte da doutrina.

Criminologia no Brasil

- Teve origem com os estudos de João Vieira de Araújo, no fim do século XIX - mas acabou por ganhar relevância com as teses de Raimundo Nina Rodrigues.



TEORIAS CRIMINOLÓGICAS

As teorias criminológicas procuram explicar, interpretar ou criticar o fenômeno criminal. Algumas se fundamentam em conhecimentos científicos provenientes de áreas como a Medicina, a Biologia, a Psicologia, a Antropologia e a Sociologia. Outras, especialmente aquelas voltadas à análise das estruturas sociais e do funcionamento do sistema penal, apresentam uma dimensão crítica ou ideológica mais acentuada.

No nosso universo dos concursos públicos, trata-se de assunto que merece especial atenção, em razão da variedade de teorias, classificações e conceitos cobrados pelas bancas examinadoras, **além de ser um dos assuntos mais explorados pelas nossas ilustres Bancas, as quais iremos “desbancar”!**

Para fins didáticos, é possível dividir as teorias criminológicas em dois grandes grupos: **teorias de nível individual** e **teorias de nível sociológico**, também denominadas teorias macrossociológicas ou integrantes da **Sociologia Criminal**.

Em muitos editais, inclusive, o que temos é o tema cobrado como “Sociologia Criminal”. Infelizmente, não há um padrão de nomenclatura cobrado nos editais. Muitas vezes apenas aparece “teorias criminológicas” e, outras, como “Sociologia Criminal”, mas isso em nada muda o que vamos aprender de agora para frente.

Então, vamos lá!

Ainda nessa introdução, vamos diferenciar o que precisa ser diferenciado, para que possamos partir com tranquilidade para o estudo das teorias em si.

Teorias de Nível Individual

As teorias de nível individual procuram explicar o fenômeno criminal a partir de características relacionadas ao próprio autor do delito. Seu objetivo é identificar fatores pessoais que possam contribuir para o desenvolvimento do comportamento criminoso.

Tradicionalmente, são divididas em teorias **biológicas** e **psicológicas**.

E isso é bem simples:

- **Biológicas:** procuram explicar o comportamento criminoso a partir de fatores relacionados à constituição ou ao funcionamento do organismo do indivíduo. Basicamente busca-se explicar o comportamento criminoso a partir de características biológicas.
- **Psicológicas:** procuram explicar o comportamento criminoso a partir do estado anímico do indivíduo, isto é, de sua vida psíquica e emocional. Para tanto, analisam aspectos como personalidade, conflitos internos, experiências inconscientes, processos cognitivos, aprendizagem e socialização.



Teorias de Nível Sociológico (Sociologia Criminal)

Eu preciso muito da sua atenção a partir desse ponto, okay? Não que não precisasse ter atenção antes! Rs

FIQUE ATENTO!



Eu vou até abrir um “atenção” aqui nesse ponto para que você esteja bem ciente que o que veremos de agora para frente é o “suprassumo” da Criminologia para a sua prova!

As teorias de nível sociológico, também denominadas **teorias macrosociológicas** ou integrantes da **Sociologia Criminal**, partem da premissa de que o crime é um fenômeno social. Por essa razão, deslocam o foco de análise das características individuais do criminoso para as estruturas, relações e processos existentes na sociedade.

Algumas dessas teorias adotam uma perspectiva **etiológica**, buscando identificar as causas sociais da criminalidade. Outras seguem uma perspectiva **interacionista ou da reação social**, concentrando-se nos processos pelos quais determinadas pessoas e condutas são selecionadas, definidas e estigmatizadas como criminosas.

De acordo com cada construção teórica, a sociedade pode contribuir para a criminalidade ao criar ambientes favoráveis à prática delitiva, produzir desigualdades e conflitos ou desenvolver processos de criminalização e estigmatização. Nesse contexto, o pensamento criminológico sociológico é tradicionalmente organizado em dois grandes modelos: as **teorias do consenso** e as **teorias do conflito**.

TEORIAS DO CONFLITO

As teorias do conflito partem da ideia de que a sociedade não se encontra estruturada a partir de um consenso espontâneo entre seus integrantes. A ordem social seria resultado, principalmente, das relações de poder existentes entre grupos que possuem interesses distintos e, muitas vezes, incompatíveis.

Nesse modelo, a convivência aparentemente harmônica decorre, em grande medida, da autoridade, da força e da coerção exercidas pelos grupos dominantes sobre aqueles que possuem menor poder. A pacificação social, portanto, não resultaria apenas da adesão voluntária dos indivíduos a valores compartilhados, mas também da imposição de determinadas regras e padrões de comportamento.

As teorias do conflito receberam significativa **influência do pensamento marxista**, sobretudo da ideia de luta de classes entre dominantes e dominados. Essa influência é especialmente perceptível na criminologia crítica e na criminologia radical, que relacionam a criminalização às desigualdades econômicas e às estruturas de poder existentes na sociedade.





É preciso ter cuidado, contudo, **para não considerar toda teoria do conflito necessariamente marxista ou revolucionária**. Algumas formulações afastam-se da oposição estrita entre burguesia e proletariado e analisam conflitos existentes entre diferentes grupos sociais, políticos, profissionais, econômicos ou institucionais. Nessa perspectiva, a sociedade seria formada por diversos grupos que disputam poder e procuram fazer prevalecer seus próprios interesses.

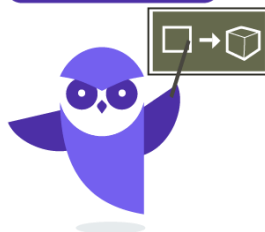
Para as teorias do conflito, as leis e as instituições não são necessariamente neutras. Os grupos que detêm maior poder econômico, político ou social possuem melhores condições de influenciar a criação das normas e a atuação dos órgãos responsáveis por sua aplicação. Desse modo, o sistema penal pode selecionar determinadas condutas e determinados indivíduos como criminosos, ao mesmo tempo que deixa de alcançar outras práticas socialmente danosas.

Postulados das teorias do conflito

De maneira geral, o modelo do conflito sustenta que a sociedade está submetida a processos contínuos de mudança; que **os conflitos são fenômenos normais e permanentes da vida social**; que os diferentes elementos da sociedade podem contribuir para sua transformação ou desintegração; e que a ordem social é mantida, em alguma medida, pela coerção exercida por determinados grupos sobre os demais.

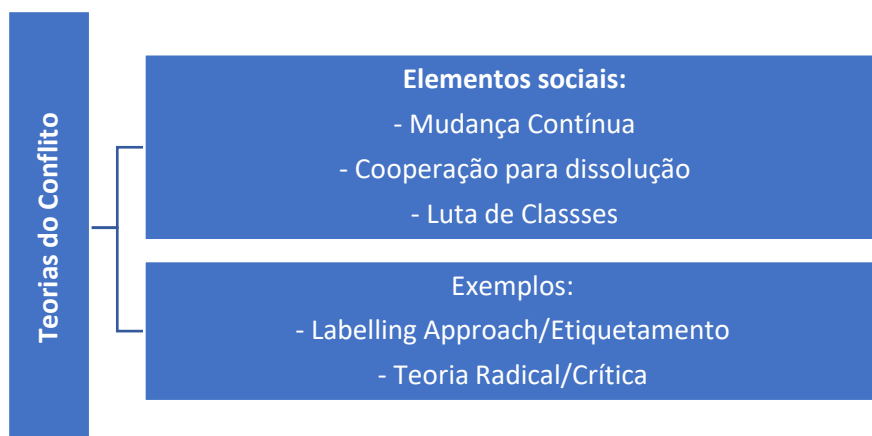
Algumas vertentes radicais chegaram a atribuir ao comportamento desviante um possível caráter de contestação da ordem estabelecida. Nesse contexto específico, o criminoso poderia ser apresentado como agente de resistência ou de transformação social. Essa concepção, entretanto, não representa todas as teorias do conflito e deve ser compreendida como característica de determinadas correntes radicais.

EXEMPLIFICANDO



Entre as teorias normalmente inseridas no modelo do conflito encontram-se o **labeling approach** (etiquetamento, rotulação, interacionismo social ou reação social) e a **criminologia crítica** (Radical, Marxista Nova Criminologia).





TEORIAS DO CONSENSO

As teorias do consenso, também denominadas teorias funcionalistas ou teorias da integração, partem da ideia de que a sociedade se mantém organizada porque seus integrantes compartilham determinados valores, objetivos e regras de convivência. A ordem social decorreria, portanto, da adesão predominantemente voluntária dos cidadãos e das instituições a um conjunto comum de valores.

Em algumas classificações didáticas, essas teorias são associadas a **perspectivas conservadoras**, pois conferem maior importância à integração, à estabilidade e à preservação da ordem social. Essa associação, entretanto, não deve ser compreendida de maneira absoluta, como se todas as teorias do consenso possuíssem necessariamente determinada orientação político-partidária.

A própria nomenclatura facilita a compreensão desse modelo. Fala-se em:

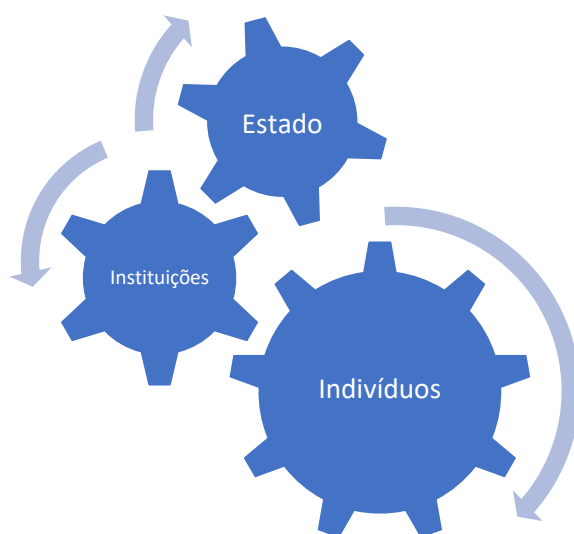
- **Consenso:** porque a sociedade se fundamentaria na concordância de seus integrantes acerca dos valores e das regras essenciais à convivência.
- **Integração:** indica que indivíduos e instituições devem atuar de forma coordenada.
- **Funcionalismo:** decorre da ideia de que cada componente da sociedade exerce determinada função necessária à manutenção do conjunto.

EXEMPLIFICANDO



Para visualizar essa concepção, podemos imaginar a sociedade como uma grande máquina. Cada pessoa ou instituição representa uma de suas peças ou engrenagens. Enquanto todas desempenham adequadamente suas funções e cooperam segundo valores compartilhados, a máquina permanece em funcionamento. Quando alguma de suas partes apresenta uma falha, surge uma disfunção capaz de comprometer o equilíbrio do conjunto.

Nessa analogia, o crime representa uma dessas disfunções. A sociedade, por intermédio de suas instituições, procura identificar o problema e adotar medidas destinadas à restauração do equilíbrio social. Isso não significa, contudo, que todas as teorias do consenso defendam necessariamente o encarceramento como resposta ao crime. A metáfora pretende apenas demonstrar a relação de interdependência entre as partes que compõem a sociedade.



Observe que as teorias do consenso não ignoram completamente a influência de fatores externos sobre o comportamento criminoso. Ambientes degradados, fragilidade das instituições, desorganização comunitária, desigualdade de oportunidades e processos inadequados de socialização podem dificultar a integração do indivíduo e favorecer a criminalidade.

Postulados das teorias do consenso

De acordo com esse modelo, a sociedade seria composta por elementos **perenes, integrados, funcionais e estáveis**.

Os elementos são considerados **perenes** porque determinados valores e instituições apresentam continuidade e servem de fundamento à organização social. São **integrados** porque as diferentes partes da sociedade devem atuar de maneira harmônica. São **funcionais** porque cada indivíduo ou instituição exerce uma função relevante para a coletividade. Por fim, são **estáveis** porque as transformações sociais tendem a ocorrer de maneira gradual, sem a ruptura imediata da ordem estabelecida.

Dentre as Teorias do Consenso, podemos citar: Escola de Chicago; Teoria da Desorganização Social; Teoria da Associação Diferencial; Teoria da Anomia; Teoria da Subcultura Delinquente; e Teoria da Neutralização.



HORA DE PRATICAR!



(VUNESP/Investigador de Polícia/PC-SP/2023) As Teorias do Conflito afirmam que o entendimento social decorre da imposição de alguns valores e da sujeição de outros. São teorias de cunho revolucionário, que partem da ideia de que os membros do grupo não compartilham dos mesmos interesses da sociedade e, com isso, o conflito seria natural, às vezes até mesmo desejado, para que, quando controlado, leve a sociedade ao progresso.

Assinale a alternativa que apresenta uma teoria do conflito.

- A) Teoria da Associação Diferencial.
- B) Teoria do Convívio Social.
- C) Desorganização Social.
- D) Teoria da Anomia.
- E) Etiquetamento.

Comentário:

Vamos ao bizu master?!

Teorias do CONFLITO -> EC, ou seja: Etiquetamento e Crítica

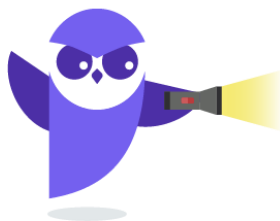
Teorias do CONSENSO -> CASA, ou seja: Chicago, Anomia, Subcultura Delinquente e Associação Diferencial.

Mas olha só, o ideal é sim que você tenha compreendido cada uma delas, porque dessa forma é fácil chegar ao raciocínio de quais são as teorias do conflito e quais são do consenso. Mas como nem tudo são flores e o concurseiro mal tem tempo para comer, um mnemônico é sempre bem-vindo, né?

Gabarito: E



ESCLARECENDO!



Preste atenção! Vamos começar pelas **Teorias do Consenso**, ou seja:

- Escola de Chicago – e suas vertentes
- Associação diferencial – e suas subdivisões
- Subcultura delinquente
- Anomia

Dentre outras.

Escola de Chicago

A Escola de Chicago foi uma das principais responsáveis pelo desenvolvimento da Sociologia urbana norte-americana. Seus estudos ganharam destaque especialmente entre as décadas de 1910 e 1940, a partir das pesquisas realizadas pelo Departamento de Sociologia da Universidade de Chicago. Entre seus principais representantes encontram-se **Robert Ezra Park, Ernest Burgess, Clifford Shaw e Henry McKay**.

O crescimento industrial e urbano de Chicago foi acompanhado por intensa imigração, mobilidade populacional, expansão desordenada de bairros e agravamento de diferentes problemas sociais. Diante desse cenário, os pesquisadores passaram a utilizar a cidade como um verdadeiro **laboratório social**, observando como as características de cada região poderiam influenciar o comportamento de seus habitantes.

A principal contribuição dessa escola foi demonstrar que a criminalidade não se distribui de maneira uniforme pelo espaço urbano. Determinadas regiões apresentavam índices mais elevados de delinquência, enquanto outras permaneciam relativamente mais estáveis e seguras. Assim, o lugar em que o indivíduo vive, as relações comunitárias existentes e o grau de organização do bairro podem influenciar a ocorrência de crimes.



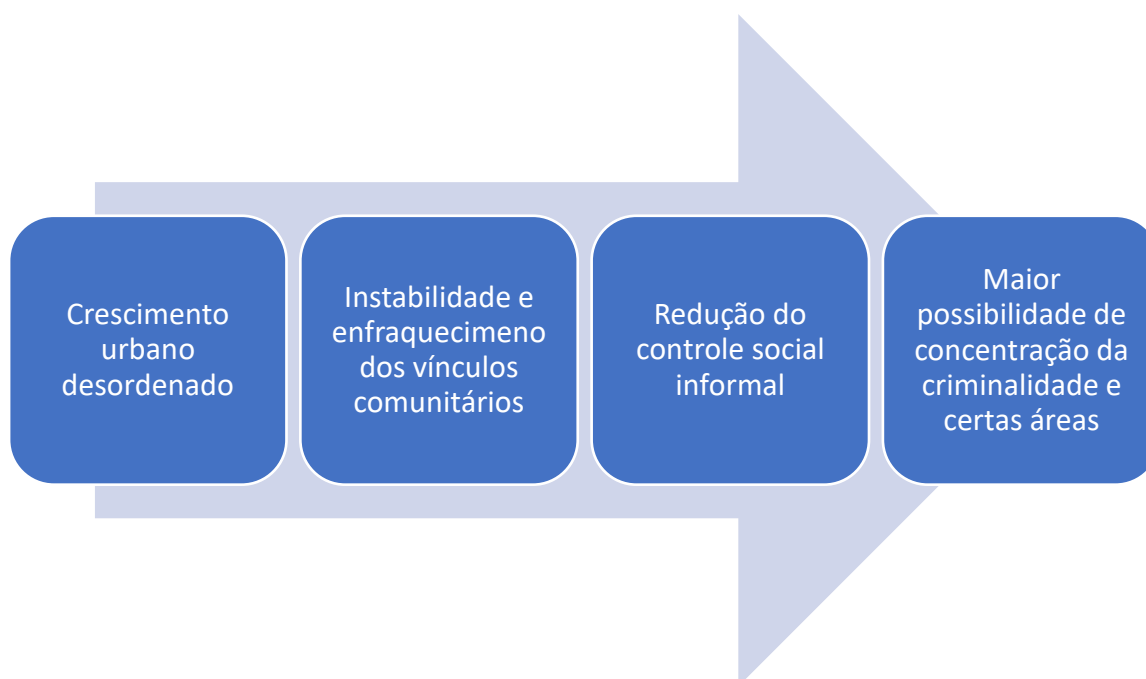
Isso não significa afirmar que a cidade ou o bairro transformam inevitavelmente seus moradores em criminosos. A Escola de Chicago procurou demonstrar que ambientes marcados pela deterioração urbana, instabilidade residencial, pobreza, enfraquecimento dos vínculos sociais e baixa capacidade de controle comunitário podem criar condições mais favoráveis à criminalidade.

Os estudos de Shaw e McKay, por exemplo, constataram que os índices de delinquência permaneciam elevados em determinadas áreas de Chicago, mesmo quando os grupos étnicos que habitavam esses locais eram substituídos. Esse dado reforçou a conclusão de que o problema estava relacionado sobretudo às características sociais e estruturais da região, e não à origem étnica ou às características biológicas de seus moradores.

Características da Escola de Chicago

- ✓ A Escola de Chicago adotava uma orientação predominantemente **empírica**, baseada na observação da realidade. Os pesquisadores realizavam trabalhos de campo, entrevistas, histórias de vida, inquéritos sociais (muitas vezes, em provas, trazem o nome em inglês, *social survey*), levantamentos estatísticos e mapeamentos da criminalidade.
- ✓ Essas pesquisas possuíam também uma **finalidade prática**, pois buscavam compreender problemas urbanos concretos e fornecer elementos para a formulação de intervenções sociais. Bairros e comunidades eram analisados por meio de dados populacionais, econômicos e criminais, permitindo identificar a concentração territorial da delinquência.

A Escola de Chicago exerceu influência decisiva sobre a **teoria ecológica** e a **teoria da desorganização social**, além de contribuir para o desenvolvimento posterior das teorias espaciais e ambientais do crime – as quais analisaremos nos próximos tópicos.



HORA DE PRATICAR!



(VUNESP/Escritório de Polícia/PC-SP/2023) Sobre uma importante vertente da Criminologia estadunidense, a Escola de Chicago, é correto afirmar que

- A) a criminalidade nas grandes cidades tem explicação no controle social informal enfraquecido e desorganizado.
- B) são seus principais idealizadores Émile Durkheim, Robert Merton e Talcott Parsons.
- C) também é conhecida como Teoria da Ecologia Social ou da Organização Cultural.
- D) as ideias dos teóricos dessa Escola possuem fortes influências de Karl Marx.
- E) seu foco de pesquisas é a prevenção aos crimes contra o meio ambiente.

Comentário:

A alternativa A está correta e corresponde ao nosso gabarito. A Escola de Chicago relaciona o aumento da criminalidade nos grandes centros urbanos ao enfraquecimento dos vínculos comunitários e dos mecanismos de controle social informal, como a família, a escola, a vizinhança e a comunidade. Esse cenário é denominado desorganização social.

A alternativa B está **incorreta**. Entre os principais representantes da Escola de Chicago, destacam-se Robert Park, Ernest Burgess, Clifford Shaw e Henry McKay. Durkheim, Merton e Parsons estão mais ligados às teorias funcionalistas e da anomia.

A alternativa C está **incorreta**. A Escola de Chicago também é associada à teoria ecológica ou ecologia criminal, mas não à chamada “organização cultural”. Na verdade, um de seus principais conceitos é justamente o de desorganização social.

A alternativa D também está **incorreta**. A Escola de Chicago não possui fundamento marxista. A influência de Karl Marx aparece de forma mais evidente nas teorias do conflito e na Criminologia Crítica.

Já a alternativa E está **incorreta**. O termo “ecologia” não está relacionado à proteção do meio ambiente. Ele se refere à análise da influência do espaço urbano, da comunidade e da organização social sobre a criminalidade.

Gabarito: A

TEORIA DA DESORGANIZAÇÃO SOCIAL (TEORIA ECOLÓGICA)



A teoria da desorganização social desenvolveu-se no âmbito da Escola de Chicago e recebeu forte influência dos estudos de **Robert Park e Ernest Burgess** sobre a ecologia urbana. Posteriormente, **Clifford Shaw e Henry McKay** aplicaram essa perspectiva ao estudo da criminalidade e da delinquência juvenil.

Sua ideia central é a de que determinadas condições estruturais podem dificultar a organização da comunidade e enfraquecer o **controle social informal**, isto é, o controle exercido espontaneamente pela família, pela escola, pela vizinhança, pelas associações comunitárias e por outros grupos sociais.

A expansão urbana não provoca, por si só, o crescimento inevitável da criminalidade. O problema surge especialmente quando esse processo é acompanhado por pobreza concentrada, intensa mobilidade residencial, instabilidade familiar, deterioração urbana e enfraquecimento dos vínculos entre os moradores.

Em comunidades socialmente organizadas, as pessoas mantêm relações de confiança, compartilham valores e conseguem atuar conjuntamente diante de comportamentos prejudiciais. Em áreas desorganizadas, ao contrário, a fragilidade dos vínculos sociais reduz a capacidade coletiva de estabelecer regras, supervisionar os espaços públicos e impedir a expansão da delinquência.

A desorganização social seria, portanto, **criminógena**, isto é, capaz de criar condições favoráveis à criminalidade. Não se afirma que todos os moradores dessas regiões se tornarão criminosos, mas que a comunidade terá maiores dificuldades para controlar informalmente os comportamentos desviantes.

Não é o crescimento urbano isoladamente que produz criminalidade. O elemento essencial é o enfraquecimento da capacidade da comunidade de manter vínculos sociais e exercer controle informal.

HORA DE PRATICAR!



(CEBRASPE/DEFENSORIA PÚBLICA DE PERNAMBUCO/DEFENSOR/2017 - ADAPTADA)

Com relação às escolas e às teorias jurídicas do direito penal, assinale Certo ou Errado:

Na primeira metade do século passado, floresceu, na Universidade de Chicago, a chamada teoria ecológica ou da desorganização social, que considerava o crime um fenômeno ligado a áreas naturais.

Comentário:

A **Escola de Chicago**, desenvolvida especialmente na primeira metade do século XX, elaborou a chamada **teoria ecológica** ou **teoria da desorganização social**. Essa perspectiva passou a analisar o crime a partir da organização do espaço urbano, entendendo que determinadas áreas da cidade, marcadas por pobreza, mobilidade populacional, enfraquecimento dos vínculos comunitários e ausência de controle social informal, apresentavam maior incidência de criminalidade. Por isso, fala-se no crime como



fenômeno ligado a **áreas naturais**, isto é, regiões urbanas com características sociais próprias.

Gabarito: C

TEORIA DAS JANELAS QUEBRADAS

A Teoria das Janelas Quebradas foi apresentada por **James Q. Wilson e George L. Kelling**, em 1982, no artigo *Broken Windows: The Police and Neighborhood Safety*, em tradução livre, “Janelas quebradas: a polícia e a segurança da vizinhança”.

A teoria estabelece uma relação entre **desordem, abandono e criminalidade**. Segundo seus autores, sinais visíveis de deterioração, quando ignorados, transmitem a impressão de que aquele espaço não é cuidado e de que inexistem vigilância ou controle social. Esse cenário pode estimular novas desordens e criar condições favoráveis à prática de infrações mais graves.

O experimento de Philip Zimbardo

Aqui, preciso que você preste bastante atenção, ok? Isso porque irei trazer o experimento do qual derivou a Teoria das Janelas Quebradas, demonstrando nitidamente que, mesmo locais de classes sociais mais altas, ocorrem delitos, caso a desordem esteja presente.

Wilson e Kelling utilizaram como referência um experimento relatado, em 1969, pelo psicólogo **Philip Zimbardo**, da Universidade de Stanford. Dois automóveis sem placas, com os capôs abertos, foram deixados em locais distintos: um no Bronx, em Nova York, e outro em Palo Alto, na Califórnia.

No Bronx, o veículo começou a ser depredado poucos minutos depois de ser abandonado e, em aproximadamente vinte e quatro horas, seus objetos de valor haviam sido retirados.

Em Palo Alto, o automóvel permaneceu intacto por mais de uma semana. Posteriormente, após Zimbardo danificar o veículo, outras pessoas aderiram à depredação e, em poucas horas, ele foi destruído.

O experimento foi utilizado para demonstrar que a percepção de abandono pode alterar o comportamento das pessoas. Quando o ambiente transmite a mensagem de que ninguém cuida daquele espaço, determinadas pessoas podem compreender que a prática de atos de vandalismo ou de outras infrações não produzirá consequências.

ESCLARECENDO!



Veja que no Bronx, pelo fato de a desordem já ser presente, as pessoas não hesitaram em depredar e furtar partes do automóvel.

Já em Palo Alto, por não haver desordem aparente, mesmo com o veículo como capô aberto, nada foi feito. Porém, quando os pesquisadores quebraram seu vidro, a aparência de desordem passou a ser presente, o que levou à sua depredação rapidamente.

E qual a conclusão disso? Que mesmo onde a criminalidade não é presente, caso haja desordem, as pessoas acabam por se sentirem livres para praticá-la.

Fundamento da teoria

A janela quebrada representa qualquer sinal de desordem que permanece sem resposta: imóveis abandonados, iluminação danificada, pichações, lixo acumulado, vandalismo ou ocupação desordenada dos espaços públicos.

Quando esses sinais não são enfrentados, os moradores podem sentir medo, afastar-se das ruas e reduzir sua participação na comunidade. Com isso, enfraquece-se o **controle social informal**, isto é, a vigilância e a intervenção espontaneamente exercidas pelos próprios moradores.

A teoria propõe que as autoridades e a própria comunidade atuem rapidamente diante dos primeiros sinais de deterioração, preservando os espaços públicos e evitando que a desordem se consolide. Sua finalidade é predominantemente **preventiva**, pois procura impedir a formação de ambientes percebidos como abandonados e sem controle.

Não se deve concluir, contudo, que toda infração de menor gravidade conduzirá inevitavelmente à prática de crimes graves. A teoria sustenta que a tolerância continuada com a desordem **pode criar condições favoráveis** à progressiva deterioração da comunidade.



A Teoria das Janelas Quebradas não se limita à aplicação de penas severas por pequenos delitos. Seu núcleo está na ideia de que a resposta rápida à desordem, o cuidado com o ambiente urbano e o fortalecimento dos controles comunitários podem prevenir a expansão da criminalidade.

A Teoria das Janelas Quebradas influenciou posteriormente a formulação da chamada **política de tolerância zero**, embora os dois conceitos não sejam sinônimos.



HORA DE PRATICAR!



(CEBRASPE/Delegado de Polícia Federal/Polícia Federal/2025) A respeito das teorias sociológicas da criminologia, julgue o item seguinte.

Segundo a teoria das janelas quebradas (*broken windows theory*), desenvolvida por James Wilson e George Kelling, há uma relação de causalidade entre a percepção de desordem e o aumento da criminalidade, o que sustentaria a necessidade de o Estado reprimir de forma imediata as pequenas infrações, a fim de prevenir a prática de delitos mais graves.

Comentário:

Vamos lembrar que a Teoria das Janelas quebradas é aquela que nos mostrou que, quando há percepção de desordem, o crime ocorre.

A Teoria surgiu a partir de um experimento social desenvolvido por James Wilson e George Kelling, ao colocarem um veículo com o capô aberto no Bronx e outro, com as mesmas características, em Palo Alto (bairro rico). Como o Bronx já se mostrava um local no qual a perspectiva de desordem era grande, rapidamente o carro foi “depenado”, já que apresentava característica de abandono. Em Palo Alto, o mesmo não aconteceu. No entanto, após os pesquisadores quebrarem um dos vidros do veículo que se encontrava no bairro de classe alta, rapidamente ele teve seu interior furtado e foi danificado.

O estudo mostrou que quando há percepção de desordem, mesmo em locais onde o crime não é comum, esse ocorrerá, não havendo, necessariamente, uma relação entre classe social e crime.

Gabarito: C

POLÍTICA DE TOLERÂNCIA ZERO

A política de tolerância zero foi inspirada na Teoria das Janelas Quebradas e tornou-se conhecida durante a gestão do prefeito **Rudolph Giuliani**, em Nova York, especialmente a partir da atuação do chefe de polícia **William Bratton**, na década de 1990.

Também relacionada ao movimento **Lei e Ordem** — *Law and Order* —, essa política defendia uma atuação firme e sistemática diante de infrações de menor gravidade e de comportamentos que provocassem desordem nos espaços públicos.

A finalidade era transmitir a mensagem de que nenhuma violação seria simplesmente ignorada, fortalecendo a presença do Estado e a percepção de que as normas deveriam ser respeitadas.



Sua lógica era essencialmente preventiva: ao impedir que pequenas desordens se tornassem habituais, buscava-se evitar a deterioração dos espaços urbanos e a formação de ambientes favoráveis à prática de crimes mais graves.

FICA A DICA



A **Teoria das Janelas Quebradas** apresenta a explicação criminológica sobre a relação entre desordem, abandono e criminalidade. A **tolerância zero**, por sua vez, corresponde a uma política de segurança pública inspirada nessa concepção.

Tolerância Zero

Joãozinho pensa: "se eu cometer um pequeno delito, eu já estou lascado".

Joãozinho então decide não cometer - sabendo da punição certa.

HORA DE PRATICAR!



(FGV/Delegado de Polícia/PC-SC/2024) A partir de 1994, sob a administração de Rudolph Giuliani como prefeito de Nova York (EUA), implementou-se um modelo de política criminal com vistas ao policiamento ostensivo nas ruas e à adoção de punições severas a contravenções e crimes menores. Esse modelo veio a ser conhecido como:

- A) Tolerância zero.
- B) Direito Penal do Inimigo.
- C) Política criminal atuarial.



D) Direito Penal mínimo.

E) Populismo penal.

Comentário:

A política de **tolerância zero**, implementada em Nova York durante a gestão de Rudolph Giuliani, caracterizou-se pelo policiamento ostensivo e pela repressão rigorosa às infrações de menor gravidade, sob a justificativa de que a tolerância a pequenos atos de desordem poderia favorecer o surgimento de crimes mais graves.

Gabarito: A

TEORIA DOS TESTÍCULOS DESPEDAÇADOS — *BREAKING BALLS THEORY*

Pois é, pessoal, o nome é exatamente esse. Provavelmente, será uma das construções criminológicas que vocês não esquecerão tão cedo. Espero, contudo, que as demais também permaneçam na memória.

A chamada **Teoria dos Testículos Despedaçados**, também conhecida como Teoria dos Testículos Quebrados ou Esmagados, corresponde à expressão inglesa *Breaking Balls Theory*. Apesar da nomenclatura consagrada nos concursos, não se trata propriamente de uma teoria científica, mas de uma concepção prática surgida no meio policial norte-americano.

Relacionada às políticas de policiamento ostensivo e de manutenção da ordem, essa concepção sustenta que a polícia deve exercer pressão constante sobre criminosos conhecidos, inclusive mediante a fiscalização rigorosa de pequenas infrações. Diante da presença policial firme e persistente, o infrator perceberia que não teria liberdade para atuar tranquilamente naquele território e acabaria deixando a região.

A principal crítica é evidente: essa estratégia não necessariamente elimina ou reduz a criminalidade, podendo apenas provocar seu **deslocamento territorial**.

EXEMPLIFICANDO



Imagine que, no bairro José Flávio, a polícia mantenha presença constante e acompanhe de perto os criminosos conhecidos da região. Sem conseguir agir tranquilamente, eles resolvem transferir suas atividades para o bairro Joãozinho Freitas, onde o policiamento é menos presente. O bairro José Flávio pode até registrar redução dos delitos, mas o problema apenas mudou de endereço.

CUIDADO AQUI, VIU?! Não vamos confundir com a Teoria das Janelas Quebradas!



A Breaking Balls Theory concentra-se na pressão policial persistente sobre infratores, enquanto a Teoria das Janelas Quebradas enfatiza os efeitos da desordem e do abandono sobre a criminalidade.

Mas as duas têm a mesma origem.

Por fim, o resultado acaba sendo o seguinte:



Teoria da Associação Diferencial/Aprendizagem

A Teoria da Associação Diferencial, frequentemente classificada entre as **teorias da aprendizagem**, foi desenvolvida pelo sociólogo norte-americano **Edwin H. Sutherland**. Sua formulação possui antecedentes no pensamento de **Gabriel Tarde**, que já destacava a importância da imitação para a transmissão dos comportamentos sociais.

Teoria da Associação Diferencial > Edwin Sutherland > Uma das coisas que recomendo decorar.

A teoria rompe com a ideia de que a criminalidade seria consequência exclusiva da pobreza ou da inadaptação das classes menos favorecidas. Afinal, patrimônio elevado não funciona como vacina moral: pessoas pertencentes às classes mais abastadas também praticam crimes, inclusive por meio de estruturas empresariais, profissionais e políticas.

Segundo Sutherland, o comportamento criminoso é **aprendido** por meio da interação e da comunicação com outras pessoas, especialmente no interior de grupos pessoais mais próximos. Assim como alguém pode aprender uma profissão ou uma prática socialmente aceita, também pode aprender técnicas, justificativas, motivações e atitudes favoráveis à prática de delitos.



O indivíduo torna-se delinquente quando, em suas relações sociais, as definições favoráveis à violação da lei passam a predominar sobre as definições contrárias ao crime. **Não basta, portanto, manter contato ocasional com uma pessoa criminosa.** A influência das associações varia conforme sua frequência, duração, prioridade e intensidade.

EXEMPLIFICANDO



Imagine um jovem de família economicamente favorecida (famoso playboy) que ingressa na universidade e passa a conviver intensamente com colegas envolvidos na venda de drogas sintéticas em festas particulares. Com o tempo, ele pode aprender onde adquirir as substâncias, como distribuí-las, como evitar a fiscalização e, ainda, as justificativas utilizadas pelo grupo para normalizar essa atividade. O crime, nesse caso, não decorre da pobreza, mas da aprendizagem ocorrida no círculo de convivência.

A associação diferencial não considera o comportamento criminoso hereditário. O delito é aprendido socialmente, sobretudo por meio do contato direto e significativo com outras pessoas. Nesse ponto, Sutherland ultrapassa a explicação baseada na simples imitação: o indivíduo participa ativamente de um processo comunicativo no qual aprende não apenas a conduta, mas também os argumentos empregados para justificá-la.

Crimes de colarinho branco

Sutherland também desenvolveu o conceito de **crime de colarinho branco — white-collar crime**, demonstrando que pessoas respeitáveis e de elevado status social podem praticar crimes no exercício de suas atividades profissionais.

Pense, por exemplo, em um agente público inicialmente correto que passa a integrar um órgão no qual determinados integrantes desviam recursos e fraudam contratos.

A convivência frequente com esse grupo pode ensinar os métodos da fraude, os mecanismos utilizados para ocultá-la e as justificativas empregadas para tornar a corrupção aparentemente normal: “todos fazem”, “não há vítimas” ou “isso faz parte do sistema”.

Será que isso acontece muito no Brasil?

Resumo





TEORIA DA IDENTIFICAÇÃO DIFERENCIAL

A Teoria da Identificação Diferencial foi desenvolvida por **Daniel Glaser**, em 1956, a partir de uma reformulação da Teoria da Associação Diferencial de Sutherland. Embora sejam semelhantes, as duas construções não se confundem.

FICA A DICA



Na associação diferencial, o comportamento criminoso é aprendido principalmente mediante a comunicação e a convivência com outras pessoas. Para Glaser, entretanto, não é indispensável manter contato pessoal com o criminoso: basta que o indivíduo se **identifique com uma pessoa real ou imaginária** sob cuja perspectiva a prática delitiva pareça aceitável.

Por exemplo: Imagine um adolescente que vive em uma comunidade e passa a enxergar um conhecido chefe do tráfico como símbolo de poder, prestígio e sucesso. Mesmo sem conviver diretamente com ele, o jovem pode adotá-lo como modelo, reproduzir seus valores e considerar aceitáveis comportamentos que antes rejeitaria.

Essa identificação também pode ocorrer com personagens divulgados por filmes, séries, músicas, redes sociais ou outros meios de comunicação. Por essa razão, a teoria permite discutir como representações que romantizam ou glorificam a criminalidade podem fornecer modelos remotos de conduta.

Na **associação diferencial**, destaca-se a aprendizagem decorrente da interação e da comunicação com outras pessoas. Na **identificação diferencial**, o ponto central é a adoção de modelos reais ou imaginários, mesmo sem contato pessoal.



HORA DE PRATICAR!



(CEBRASPE/Técnico Legislativo – Policial Legislativo Federal/Câmara dos Deputados/2026) De acordo com a teoria da identificação diferencial, o comportamento criminoso pode ser aprendido por identificação com modelos delitivos, ainda que ausente interação direta com outros criminosos.

Comentário:

Essa questão exige que a gente diferencie a teoria da identificação diferencial da teoria da associação diferencial. Então vamos lá. Desenvolvida por Daniel Glaser, a identificação diferencial sustenta que o indivíduo pode aprender o comportamento criminoso ao se identificar com pessoas ou grupos tomados como modelos, ainda que não mantenha contato direto com eles. Esses modelos podem até ser remotos ou simbólicos. Portanto, a interação pessoal com outros criminosos não é indispensável, razão pela qual o item está correto.

Gabarito: C

TEORIA DO CONDICIONANTE OPERANTE

A Teoria do Condicionamento Operante, também relacionada à **associação-reforço diferencial**, foi formulada por **Robert L. Burgess e Ronald L. Akers**, em 1966, no artigo *A Differential Association-Reinforcement Theory of Criminal Behavior*.

Os autores procuraram aperfeiçoar a Teoria da Associação Diferencial de Sutherland, explicando de maneira mais precisa como ocorre a aprendizagem do comportamento criminoso. Para isso, utilizaram princípios do condicionamento operante, segundo o qual as consequências de uma conduta influenciam a probabilidade de sua repetição.

Assim, o comportamento criminoso tende a ser repetido quando proporciona mais recompensas do que consequências negativas. Essas recompensas podem ser materiais, como dinheiro e bens, ou sociais, como aprovação, prestígio e reconhecimento dentro do grupo.

O reforço pode ser **positivo**, quando se acrescenta uma consequência desejável, ou **negativo**, quando se retira uma situação desagradável. Em ambos os casos, aumenta-se a possibilidade de repetição do comportamento.



ESCLARECENDO!



A teoria defende a ideia de que a conduta criminosa resulta de uma série de estímulos contínuos na vida do indivíduo, sendo produto de suas experiências passadas.

TEORIA DO VAMPIRO

Essa eu pensei em nem escrever, mas como as provas são imprevisíveis e está em várias doutrinas, quem sou eu para privar-lhes desse conhecimento. Além do mais, é fácil.

Mas você terá que decorar, porque o nome “vampiro”, para muitos, não fará muito sentido.

Mas é o seguinte, essa teoria é basicamente um complemento da teoria anterior, mas um pouco mais específica. Nesse caso, há uma condicionante, tal como a anterior, porém **é específica para crimes que envolvem violência sexual na infância.**

Segundo a Teoria do Vampiro, a vítima de violência e abusos sexuais na infância está mais propícia a crescer e se tornar um adulto com esse mesmo padrão de comportamento desviante.

TEORIA DO REFORÇO DIFERENCIAL

A Teoria do Reforço Diferencial integra a perspectiva da aprendizagem social desenvolvida por **Robert Burgess e Ronald Akers**. Segundo essa concepção, a manutenção do comportamento criminoso depende das consequências favoráveis ou desfavoráveis que ele produz.

A conduta tende a ser repetida quando proporciona mais recompensas do que punições. Essas recompensas podem ser materiais, como dinheiro e bens, ou sociais, como prestígio, aprovação e reconhecimento dentro de determinado grupo. Em sentido contrário, consequências negativas podem reduzir a possibilidade de repetição do comportamento.

Como assim, professor?

Imagine que Tício, vivendo em situação de privação econômica, pratique um furto. A pobreza, isoladamente, não explica o delito segundo essa teoria. Entretanto, se ele obtiver vantagem financeira, receber elogios dos colegas e não enfrentar nenhuma consequência negativa, sua conduta poderá ser reforçada e repetida.

A teoria também admite reforços **não sociais**, como sensações de prazer, excitação ou alívio produzidas pela própria conduta. O ponto central, portanto, está na comparação entre as recompensas e as consequências negativas percebidas pelo indivíduo.



FICA A DICA



A impunidade pode funcionar como estímulo à repetição do crime, mas a teoria não decorre propriamente da Escola Clássica nem se limita à certeza da punição. Seu fundamento está no processo de aprendizagem produzido pelo equilíbrio entre reforços e punições.

TEORIA DA SUBCULTURA DELINQUENTE

A Teoria da Subcultura Delincente foi desenvolvida pelo sociólogo e criminólogo norte-americano **Albert K. Cohen**, especialmente na obra *Delinquent Boys: The Culture of the Gang*, publicada em 1955. Sua análise concentrou-se na delinquência praticada por grupos de jovens do sexo masculino pertencentes às classes trabalhadoras.

O que é uma subcultura?

Uma **subcultura** corresponde a um conjunto próprio de valores, normas e padrões de comportamento existente dentro de uma cultura social mais ampla. Não se trata necessariamente de uma cultura inferior, mas de uma cultura particular, cujos integrantes podem adotar valores diferentes ou até contrários aos predominantes na sociedade.

Segundo Cohen, os jovens das classes menos favorecidas são avaliados, especialmente no ambiente escolar, de acordo com padrões associados à classe média, como disciplina, sucesso acadêmico, ambição profissional e capacidade de adiar recompensas. Muitos desses jovens não dispõem das mesmas condições sociais para alcançar esse reconhecimento, experimentando uma situação denominada **frustração de status**.

Para superar essa frustração, alguns deles formam grupos que substituem os valores dominantes por critérios próprios de prestígio. Condutas rejeitadas pela sociedade, como vandalismo, agressividade ou desobediência, podem passar a ser valorizadas dentro do grupo e proporcionar reconhecimento aos seus integrantes.

Um jovem que não consegue obter prestígio por meio do desempenho escolar, por exemplo, pode conquistá-lo demonstrando coragem, rebeldia ou disposição para praticar atos de vandalismo perante sua gangue. O delito, nesse contexto, funciona também como forma de afirmação e reconhecimento coletivo.

Características da subcultura delincente

Cohen destacou três características principais:



Não utilitarismo: determinadas infrações não são praticadas para produzir vantagem econômica. O jovem pode furtar um objeto que não pretende utilizar ou vender, apenas para demonstrar coragem ou conquistar prestígio no grupo.

Malícia: a conduta é praticada com a intenção de provocar, prejudicar ou causar desconforto a outras pessoas. É o caso de grupos que intimidam moradores ou humilham novos integrantes.

Negativismo: os valores da cultura dominante são rejeitados ou invertidos. Aquilo que a sociedade considera correto pode ser visto negativamente pelo grupo, enquanto comportamentos socialmente reprovados passam a conferir prestígio.

Gangues juvenis envolvidas em vandalismo, violência ou depredação podem representar exemplos de subculturas delinquentes, desde que o grupo possua valores próprios que legitimem e estimulem essas práticas. A simples existência de um grupo juvenil, movimento cultural ou organização periférica, contudo, não permite classificá-lo como delinquente.

Crítica

A principal crítica dirigida à teoria está em seu alcance limitado. Cohen procurou explicar especialmente a delinquência coletiva, masculina e juvenil das classes trabalhadoras, não oferecendo uma explicação suficiente para crimes individuais, delitos praticados por mulheres, criminalidade organizada ou crimes de colarinho branco.

HORA DE PRATICAR!



(CEBRASPE/Técnico Legislativo – Policial Legislativo Federal/Câmara dos Deputados/2026) Consoante a teoria da subcultura delinquente, a criminalidade decorre da existência de subculturas com valores próprios, distintos da cultura dominante.

Comentário:

Ceeertissimo, hein! Para a teoria da subcultura delinquente, determinados grupos desenvolvem valores, regras e padrões de **comportamento próprios**, que podem ser diferentes ou até contrários aos valores predominantes na sociedade. Assim, uma conduta considerada criminosa pela cultura dominante pode ser valorizada e reconhecida dentro daquela subcultura. Essa teoria é associada especialmente a Albert Cohen e ao estudo da delinquência juvenil.

Gabarito: C



TEORIA DA ANOMIA

A palavra **anomia** possui origem grega e transmite a ideia de ausência ou enfraquecimento das normas. No campo sociológico, porém, não significa necessariamente inexistência completa de leis ou instalação de uma anarquia absoluta. Refere-se, de maneira mais precisa, a uma situação de insuficiência, desregulação ou perda da força orientadora das normas sociais.

Para essa teoria, tente-se lembrar sempre do significado da palavra. Assim, lembre-se que **nomia seria norma**, logo, quando se tem “a” antes, **há uma negação**, por consequência, a **ausência de normas**.

CHEGA MAIS



A teoria da anomia integra as **teorias do consenso**, em razão de sua base estrutural-funcionalista. Seu desenvolvimento apresenta dois momentos fundamentais: a concepção inicial de **Émile Durkheim** e a posterior reformulação realizada por **Robert K. Merton**.

Anomia em Émile Durkheim

Para Durkheim, a sociedade precisa exercer uma função reguladora sobre os desejos e as expectativas individuais. Quando mudanças econômicas ou sociais muito rápidas enfraquecem as normas existentes, os indivíduos deixam de encontrar limites e referências claras para orientar seus comportamentos. Surge, então, um estado de desregulação social denominado anomia.

Esse estado pode ocorrer tanto em momentos de crise econômica quanto em períodos de prosperidade repentina. Em ambos os casos, a sociedade passa por transformações para as quais as regras existentes ainda não oferecem respostas adequadas.

Durkheim também compreendia o crime como um fenômeno **normal**, pois todas as sociedades apresentam algum nível de comportamento criminoso.

O crime ofende sentimentos fortes do chamado **consciente coletivo**, entendido como o conjunto de crenças e valores compartilhados pela sociedade. A reação ao delito contribui para reafirmar esses valores e fortalecer a solidariedade social.

Isso não significa que qualquer quantidade de crimes seja aceitável. Índices excessivamente elevados podem representar uma manifestação patológica, indicando enfraquecimento das normas e comprometimento da organização social.

Anomia em Robert K. Merton



Robert K. Merton conferiu novo sentido ao conceito. Para o autor, a anomia decorre da tensão existente entre as **metas culturais** valorizadas pela sociedade e os **meios institucionalizados** disponibilizados para alcançá-las.

As metas culturais correspondem aos objetivos socialmente desejados, como riqueza, sucesso profissional, prestígio, estabilidade e qualidade de vida. Os meios institucionalizados são os caminhos considerados legítimos para atingir esses objetivos, como trabalho, estudo, qualificação e esforço pessoal.

O problema surge quando a sociedade estimula intensamente determinadas metas, mas não oferece a todos oportunidades efetivas de alcançá-las pelos meios legítimos. Essa contradição exerce pressão sobre os indivíduos e pode favorecer comportamentos desviantes.

ESCLARECENDO!



Imagine uma sociedade que repete constantemente que o sucesso financeiro é indispensável, mas na qual parte significativa da população não possui acesso adequado à educação, ao emprego ou à mobilidade social. Alguns indivíduos podem permanecer seguindo as regras; outros poderão procurar caminhos ilícitos para atingir a riqueza desejada.

A partir da perspectiva que se enxerga o fenômeno criminal sob uma ótica sociológica, a teoria da anomia chega às seguintes conclusões:

- **Crime:** qualquer comportamento capaz de violar o consciente coletivo, isto é, provoca lesões aos valores que fazem parte de uma dada sociedade.
- **Pena:** é considerada um instrumento de defesa do consciente coletivo e preservação da sociedade.

Formas de adaptação individual

Merton apresenta cinco formas pelas quais o indivíduo pode reagir às metas culturais e aos meios institucionalizados. Os sinais (+) representam aceitação, (–) indicam rejeição e (±) significam a substituição dos padrões existentes por novos valores.

Forma de adaptação	Metas culturais	Meios institucionalizados
Conformidade	+	+
Inovação	+	–
Ritualismo	–	+
Evasão ou retraimento	–	–
Rebelião	±	±

✓ Conformidade



O indivíduo aceita tanto as metas culturais quanto os meios legítimos estabelecidos para alcançá-las. É a forma de adaptação mais comum e necessária à estabilidade da sociedade.

Exemplo: uma pessoa deseja conquistar estabilidade financeira e, para isso, estuda, trabalha e busca qualificação profissional, ainda que saiba que o resultado poderá demorar vários anos.

✓ Inovação

O indivíduo aceita as metas culturais, mas rejeita os meios institucionalizados, utilizando caminhos ilegítimos para atingir os objetivos socialmente valorizados.

Exemplo: o sujeito deseja riqueza e prestígio, mas, em vez de trabalhar ou empreender licitamente, pratica fraudes, roubos ou corrupção para alcançar esses resultados.

Para fins criminológicos, a inovação é a forma mais diretamente relacionada à prática de crimes, embora nem toda inovação seja necessariamente delitiva.

✓ Ritualismo

O indivíduo reduz ou abandona as grandes metas culturais, mas continua obedecendo rigorosamente aos meios e às regras institucionalizadas.

Exemplo: um servidor deixa de acreditar que alcançará riqueza ou elevado prestígio profissional, mas continua cumprindo pontualmente suas tarefas e observando todas as normas de sua função.

Perceba que o ritualista não costuma praticar crimes. Ele abandona a ambição pelo sucesso, mas permanece preso à rotina e às regras.

✓ Evasão ou retraimento

O indivíduo rejeita tanto as metas culturais quanto os meios institucionalizados, afastando-se das exigências e expectativas predominantes na sociedade.

Exemplo: uma pessoa abandona a competição por riqueza, prestígio e sucesso profissional e também deixa de utilizar os meios habituais de trabalho, estudo e participação social, passando a viver em profundo isolamento.

Podemos citar outros exemplos, como: mendigos, andarilhos, alcoólatras e dependentes químicos que não busca metas de vida.

✓ Rebelião

O indivíduo rejeita as metas e os meios existentes, mas pretende substituí-los por uma nova organização social, com novos objetivos e novos caminhos para alcançá-los.

Exemplo: um grupo revolucionário rejeita a estrutura econômica e política vigente e procura instaurar outro modelo de sociedade, baseado em metas e instituições completamente diferentes.



Diferentemente da evasão, o rebelde não se limita a abandonar a sociedade. Ele pretende transformá-la e substituir a ordem existente.

FICA A DICA



Em Durkheim, a anomia corresponde principalmente ao enfraquecimento da regulação normativa da sociedade.

Em Merton, ela decorre da tensão entre as metas culturais e a desigualdade de acesso aos meios legítimos para alcançá-las.

ESQUEMATIZANDO



ESCLARECENDO!



Atenção! Desse ponto em diante, passamos para as **Teorias do Conflito!** Ou seja, aquelas de cunho mais “marxista” – como:

- Etiquetamento
- Teoria Crítica/radical

Labelling Approach (Rotulação, etiquetamento)

Parte das Teorias do Conflito, a Teoria do Etiquetamento foi cunhada em 1960 por Erving Goffman, Edwin Lemert e Howard Becker – autores da Nova Escola de Chicago. Esses autores defendem que:

O crime é produto de um processo social formal e informal de interação, seleção, discriminação e estigmatização.

Para essa teoria, para que haja um delito, faz-se necessário que se crie uma lei que o considere como tal. E essa forma seria criada pela elite dominante de um Estado com o objetivo de subjugar outras classes.

Para essa teoria, a ideia básica é que o processo de criminalização por meio da legislação positivada seria basicamente um instrumento de proteção de interesses individuais e egoístas da classe dominante.

Essa teoria sustenta que o delito é desprovido de conteúdo, ou seja, não passa de um mero resultado do processo de estigmatização arbitrário contra grupos inferiores, com o objetivo claro de proteção das elites.

Dessa forma, a pena nada mais seria do que um instrumento do Estado para gerar desigualdades. Logo, o agente, ao adquirir tal status (rótulo) passará a encontrar dificuldades para se desvencilhar do rótulo de delinquente. Tudo isso, por dois motivos:

- a própria sociedade apresenta dificuldades para aceitar o agente outrora rotulado.
- por ter o rótulo de delinquente, seja pela sociedade, mídia ou Estado, o próprio agente passa a aceitar sua rotulação, assumindo sua própria condição de delinquente.

Posto isso, o Labelling Approach aduz que a criminalização primária (lei) produz a etiqueta, que, por sua vez, produz a criminalização secundária, isto é, a reincidência.



EXEMPLIFICANDO



São exemplos do etiquetamento: ficha de antecedentes criminais, divulgação em jornais sensacionalistas, etc.

HORA DE PRATICAR!



(CEBRASPE/Delegado de Polícia Civil/PC-CE/2025 - ADAPTADA) Acerca das teorias sociológicas do crime, julgue os itens que se seguem.

A teoria da rotulação social (*labelling approach*), sustentada por Howard Becker e Edwin Lemert, desloca o foco do ato desviante para a reação social, compreendendo o desvio como o resultado de um processo interacional que estigmatiza o indivíduo, potencializando o desvio secundário.

Comentário:

O *labelling approach* desloca o foco das causas iniciais do crime para a reação social. A rotulação e a estigmatização do indivíduo podem levá-lo a assumir uma identidade desviante, potencializando o chamado desvio secundário, conceito especialmente associado a Edwin Lemert.

Gabarito: C

Criminologia Crítica

A **criminologia crítica** desenvolveu-se principalmente a partir das décadas de 1960 e 1970, recebendo influência do pensamento marxista, das teorias do conflito e do *labeling approach*. Um de seus principais marcos foi a publicação da obra *The New Criminology*, em 1973, por **Ian Taylor, Paul Walton e Jock Young**.

Embora tenha aproveitado contribuições do *labeling approach*, a criminologia crítica também o censurou por concentrar sua atenção nos processos de rotulação sem examinar suficientemente as estruturas econômicas, políticas e sociais responsáveis pela distribuição do poder de criminalizar.

Essa corrente desloca o foco do criminoso individual para o próprio **sistema de controle social**. Em vez de perguntar apenas por que determinadas pessoas cometem crimes, procura compreender quem possui o poder de criar as leis, quais interesses são protegidos e por que certas pessoas e condutas são mais frequentemente alcançadas pelo sistema penal.



Para as vertentes marxistas ou radicais, as desigualdades existentes na sociedade capitalista influenciam tanto a produção de determinados comportamentos socialmente danosos quanto a maneira pela qual o Estado define e aplica as normas penais. O Direito Penal não seria absolutamente neutro, podendo contribuir para a preservação das relações de poder e dos interesses dos grupos dominantes.

Isso não significa que a lei penal seja aplicada exclusivamente às classes menos favorecidas. A crítica recai sobre a sua **seletividade**: embora pessoas de todas as classes possam praticar delitos, a criminalização e a atuação cotidiana das agências policiais, judiciais e penitenciárias tendem a alcançar de maneira desigual os diferentes grupos sociais.

Imagine dois fatos: um pequeno furto praticado em via pública e uma fraude empresarial complexa capaz de causar prejuízos muito superiores. O primeiro delito é facilmente percebido e seu autor pode ser imediatamente preso. A fraude, por sua vez, pode permanecer oculta durante anos e exigir investigações especializadas. A criminologia crítica observa que o sistema penal não alcança todas as condutas e todos os indivíduos com a mesma intensidade.

Características principais

A criminologia crítica questiona a neutralidade do Direito Penal, denuncia a seletividade dos processos de criminalização, analisa os crimes praticados pelos grupos poderosos e critica as explicações tradicionais que tratam o criminoso como indivíduo biologicamente ou psicologicamente anormal.

Também propõe transformações sociais destinadas à redução das desigualdades e à limitação do poder punitivo. Não se limita, portanto, a buscar novas formas de punir, mas questiona a própria maneira pela qual a sociedade define o crime e escolhe quem será efetivamente criminalizado.

Algumas formulações radicais interpretaram determinadas condutas desviantes como formas de resistência à ordem social. Daí surgiu certa romantização do delinquente como possível agente revolucionário. Essa visão, contudo, não constitui característica necessária de toda criminologia crítica e foi posteriormente contestada por outras correntes.

Na América Latina, **Rosa del Olmo e Lola Aniyar de Castro** tiveram papel fundamental no desenvolvimento de uma criminologia crítica voltada às particularidades regionais. **Eugenio Raúl Zaffaroni**, por sua vez, exerceu grande influência na análise da seletividade, da violência e da deslegitimação do poder punitivo latino-americano.

A criminologia crítica relaciona-se com diferentes tendências contemporâneas, entre as quais se destacam o **abolicionismo penal**, o **direito penal mínimo** e o **realismo de esquerda**. Essas correntes possuem propostas próprias e não devem ser tratadas como completamente equivalentes.





Em basicamente todas as doutrinas, o resumo é basicamente assim:

O crime é culpa da sociedade capitalista que cria desigualdades sociais e o criminoso é basicamente é agente revolucionário que luta contra o sistema. Ou seja, uma visão marxista em sua essência.



QUESTÕES COMENTADAS

1. (FGV/Oficial Investigador/PC-PI/2026) “Na frenologia (como em certa medida nas neurociências) a delinquência seria determinada biologicamente. Nesse ponto, ela foi precursora para a passagem do objeto da criminologia. Se o delito era o centro das atenções no pensamento liberal, o objeto que se impõe agora é o delinquente. As ciências naturais ajudariam a detectar e corrigir os anormais.”

(BATISTA, Vera Malaguti. *Introdução Crítica à Criminologia Brasileira*. Rio de Janeiro: Revan, 2011)

O trecho acima descreve o pensamento da seguinte escola criminológica:

- A) Criminologia crítica.
- B) Positivismo.
- C) Rotulacionismo.
- D) Teoria da associação diferencial.
- E) Movimento de Lei e Ordem.

Comentário:

É o tipo de questão que nos mostra que sequer precisamos entender bem o que está escrito rs. Talvez você tenha lido o começo e já se deparou com a palavra “frenologia” – o desespero já bateu. Porém, a leitura segue! E vemos “a delinquência seria determinada biologicamente”. A partir de então já fazemos aquela associação básica: se está falando em determinante biológica, ou seja, nasceu delinquente > estamos falando da Escola Positivista!

E é exatamente isso! E o texto segue nos dizendo “se o delito era o centro das atenções” (isto é, a visão da Escola Clássica), “o objeto que se impõe agora é o delinquente”, ou seja? Isso mesmo! O Positivismo Criminológico. Agora o nosso gabarito ficou mole! Alternativa D.

Gabarito: D

2. (VUNESP/JUIZ SUBSTITUTO/TJ RJ/2025) A respeito das Escolas Penais, é correto dizer que:

- a) na Escola Correcionalista, a função da pena é meramente retributiva, pois o infrator é tido como alguém dotado de vontade perversa, sem possibilidade de recuperação.
- B) na Escola Clássica, o crime era visto como um fato social e humano, enquanto na Escola Positivista o crime era encarado como uma entidade jurídica.
- c) a Escola Clássica, também denominada Primeira Escola, tem por representantes Cesare Beccaria e Francesco Carrara.



d) a Terceira Escola, embora repelisse a ideia da criminalidade congênita, pregava como fundamento da pena a periculosidade, para imputáveis e inimputáveis.

e) para os Clássicos, os homens nasciam livres e deveriam ser punidos conforme suas escolhas, calcadas no livre arbítrio. Os Positivistas, ao contrário, pregavam o determinismo, tendo a pena, para eles, finalidade meramente retributiva.

Comentário:

O nosso gabarito é a letra C de coração. A Escola Clássica, também chamada de Primeira Escola (conforme algumas doutrinas), teve como principais expoentes Cesare Beccaria e Francesco Carrara, defendendo o livre-arbítrio, a responsabilidade moral e a pena proporcional ao delito. Mole, mole, né?

As demais alternativas estão incorretas. A Escola Correcionalista via a pena como instrumento de correção e ressocialização, e não de mera retribuição. A alternativa B inverte os conceitos das Escolas Clássica e Positivista: para os clássicos, o crime é um ente jurídico; para os positivistas, é um fenômeno natural e social. A Terza Scuola realmente rejeitava a criminalidade congênita, mas não adotava a periculosidade como fundamento da pena para imputáveis e inimputáveis. Por fim, embora os positivistas defendessem o determinismo, atribuíam à pena finalidade de defesa social e prevenção, e não meramente retributiva.

3. (CEBRASPE/Técnico Legislativo – Especialidade: Policial Legislativo Federal/Câmara dos Deputados/2026) As escolas criminológicas clássica, positivista antropológica e correcionalista apresentam distintas concepções sobre o delinquente, conceituado, respectivamente, como sujeito dotado de livre-arbítrio, como criminoso nato e como indivíduo passível de tratamento.

Comentário:

A assertiva está correta. A Escola Clássica entende o delinquente como sujeito dotado de livre-arbítrio, ou seja, alguém capaz de escolher conscientemente entre praticar ou não o crime. Para essa escola, o crime é um ente jurídico, isto é, uma violação da lei, e a pena deve ser proporcional ao delito, com caráter retributivo. Seus principais nomes são Beccaria e Carrara.

A Escola Positiva, por sua vez, trabalha com a ideia de determinismo. Isso significa que o crime não decorre apenas de uma escolha livre, mas pode ser influenciado por fatores biológicos, psicológicos ou sociais. Na vertente antropológica, Cesare Lombroso, considerado o “pai da Criminologia”, defendia a figura do criminoso nato, marcado por traços atávicos, ou seja, características primitivas que indicariam predisposição ao crime.

Já a Escola Correcionalista vê o criminoso como alguém passível de tratamento. Para essa corrente, o delinquente possui uma vontade doente ou enfraquecida, cabendo ao Estado corrigi-lo e prepará-lo para voltar ao convívio social. Por isso, a pena é vista como instrumento de correção, e não apenas como castigo.

Gabarito: correta



4. (CEBRASPE/Delegado de Polícia Civil/PC-CE/2025) A escola clássica da criminologia

- A)** sustentou que a finalidade precípua de prevenção especial da pena é atuar como instrumento de defesa social.
- B)** representou o nascimento da criminologia científica, a partir da publicação da obra *Dos delitos e das penas*, de Cesare Beccaria.
- C)** centralizou seus estudos na figura do delinquente e fundamentou a responsabilidade penal na teoria determinista.
- D)** fundamentou a responsabilidade penal no livre-arbítrio e na autodeterminação do indivíduo.
- E)** buscou explicar cientificamente as causas do delito, a partir do método empírico-indutivo.

Comentário:

A alternativa **D** está correta. A Escola Clássica fundamentava a responsabilidade penal no **livre-arbítrio** e na **autodeterminação do indivíduo**. Isso significa que o ser humano era visto como racional e capaz de escolher entre praticar ou não o crime. Assim, se o indivíduo escolhia livremente delinquir, poderia ser responsabilizado penalmente.

A alternativa **A** está **INCORRETA**. A Escola Clássica não tinha como finalidade principal a prevenção especial da pena como instrumento de defesa social. A prevenção especial, voltada ao próprio criminoso, está mais relacionada à Escola Positiva. A Escola Clássica dava maior destaque à **prevenção geral**, isto é, à ideia de que a pena serviria como exemplo para desestimular outras pessoas a cometerem crimes.

A alternativa **B** está **INCORRETA**. A obra **Dos Delitos e das Penas**, de Cesare Beccaria, marcou o desenvolvimento da Escola Clássica, mas não o nascimento da criminologia científica. A criminologia científica é associada à Escola Positiva, especialmente a Cesare Lombroso, que passou a estudar o criminoso com base em métodos empíricos.

A alternativa **C** está **INCORRETA**. Quem centralizou os estudos na figura do delinquente e adotou a teoria determinista foi a Escola Positiva. A Escola Clássica focava principalmente no crime como violação da lei e na responsabilidade moral do agente, fundada no livre-arbítrio.

A alternativa **E** está **INCORRETA**. A explicação científica das causas do delito, com uso do método empírico-indutivo, é característica da Escola Positiva. A Escola Clássica tinha uma abordagem mais jurídica e racional, voltada ao crime, à pena, à legalidade e à proporcionalidade.

Gabarito: D

5. (CEBRASPE/Delegado de Polícia Civil/PC-CE/2025) Um dos expoentes da escola positivista da criminologia, Cesare Lombroso



- A) defendia o determinismo social, apontando fatores antropológicos, sociais e físicos como as causas do delito.
- B) classificava os delitos em legais e naturais.
- C) desenvolveu uma tipologia penal baseada nos conceitos de dolo e culpa, com foco no fato jurídico.
- D) adotou o método empírico-indutivo em suas investigações, sendo essa sua principal contribuição para a criminologia.
- E) defendia o livre-arbítrio como fundamento da imputabilidade penal.

Comentário:

A alternativa **D** está correta. Cesare Lombroso, um dos principais nomes da Escola Positivista, adotou o **método empírico-indutivo** em suas investigações. Isso significa que ele buscava estudar o criminoso a partir da observação concreta de dados, características físicas e comportamentais, tentando chegar a conclusões gerais sobre a criminalidade. Essa foi uma de suas principais contribuições históricas para a criminologia.

A alternativa **A** está **incorreta**. Lombroso defendia o **determinismo biológico**, e não o determinismo social. Para ele, o criminoso nato apresentaria características atávicas, ou seja, traços físicos e hereditários que revelariam uma predisposição ao crime. A análise mais ampla de fatores sociais é mais associada a Enrico Ferri, também integrante da Escola Positivista.

A alternativa **B** está **incorreta**. A classificação dos delitos em **legais** e **naturais** não foi desenvolvida por Lombroso. Essa classificação é atribuída a Raffaele Garofalo, outro importante representante da Escola Positivista.

A alternativa **C** está **incorreta**. A tipologia baseada em dolo, culpa e fato jurídico pertence ao campo do Direito Penal, com maior aproximação da tradição clássica. Lombroso não tinha como foco o fato jurídico, mas sim o estudo do criminoso, especialmente a figura do criminoso nato.

A alternativa **E** está **incorreta**. Lombroso não defendia o livre-arbítrio como fundamento da imputabilidade penal. Ao contrário, ele se afastava da ideia de escolha livre e adotava uma visão determinista, segundo a qual fatores biológicos poderiam influenciar ou determinar o comportamento criminoso.

Gabarito: D

6. (CEBRASPE/Delegado de Polícia Civil/PC-CE/2025) A respeito da concepção do delinquente como objeto da criminologia, segundo diferentes escolas criminológicas, assinale a opção correta.

- A) De acordo com a escola correccionalista, o criminoso é um indivíduo que necessita de correção e a pena tem função terapêutica.
- B) Segundo a escola clássica, o delinquente é um ser patológico, biologicamente determinado ao crime, e a pena deve ser terapêutica, com vistas à reabilitação moral do criminoso.



C) De acordo com a escola positivista, o criminoso é um ser racional, moralmente responsável por suas escolhas, e a sanção tem função retributiva.

D) Segundo a visão correcionalista, o criminoso deve ser neutralizado, pois representa um perigo irreversível à ordem social, sendo a pena dotada de natureza meramente retributiva.

E) A escola correcionalista rompe com o determinismo positivista ao considerar o criminoso um infrator ocasional, que deve ser punido exemplarmente para fins de prevenção geral.

Comentário:

A alternativa **A** está correta. Para a **Escola Correcionalista**, o criminoso é visto como um indivíduo que necessita de correção (ele é o coitadinho). Essa escola entende o delinquente como um ser inferior, deficiente ou incapaz de dirigir sozinho a própria vida, possuindo uma vontade débil ou enfraquecida. Por isso, caberia ao Estado atuar de forma tutelar, corrigindo esse indivíduo para que ele pudesse voltar ao convívio social.

Nesse contexto, a pena não é vista apenas como castigo, mas como instrumento de correção. Por isso, fala-se em uma função terapêutica ou corretiva da pena.

A alternativa **B** está **incorreta**. A ideia de criminoso biologicamente determinado ao crime está ligada à **Escola Positiva**, especialmente à visão de Lombroso sobre o criminoso nato, e não à Escola Clássica. Para a Escola Clássica, o criminoso é alguém que agiu com livre-arbítrio, escolhendo praticar o mal.

A alternativa **C** está **incorreta**. A concepção de criminoso como ser racional, moralmente responsável por suas escolhas, é própria da **Escola Clássica**, e não da Escola Positiva. A Escola Positiva trabalha com a ideia de determinismo, segundo a qual fatores biológicos, sociais ou psicológicos influenciam a conduta criminosa.

A alternativa **D** está **incorreta**. A Escola Correcionalista não enxerga a pena como meramente retributiva. Para essa escola, a pena tem finalidade de correção do indivíduo. Embora o criminoso seja visto como um ser anormal e perigoso para a convivência social, a resposta estatal deve buscar sua correção, e não apenas sua neutralização.

A alternativa **E** está **incorreta**. A punição exemplar para fins de prevenção geral é característica mais próxima da **Escola Clássica**. A Escola Correcionalista não trata o criminoso como simples infrator ocasional a ser punido exemplarmente, mas como alguém incapaz de se autodirigir adequadamente e que necessita de intervenção corretiva do Estado.

Gabarito: A

7. (CEBRASPE/Delegado de Polícia Civil/PC-CE/2025) Em relação às escolas penais e a sua evolução histórica e metodológica, assinale a opção correta.

A) A escola técnico-jurídica, cujo maior expoente foi Cesare Lombroso, rejeitou qualquer forma de construção lógico-dedutiva ao conceber o delito exclusivamente como ente natural e estatístico, e excluiu do seu sistema o princípio da culpabilidade.



B) A escola moderna alemã, fundada por Carrara e Pessina, inaugurou a dogmática penal com ênfase no direito penal mínimo e defendeu a abolição da pena privativa de liberdade e sua substituição por sanções meramente preventivas.

C) A escola clássica, ainda que tenha defendido o princípio da responsabilidade moral, baseava-se em métodos empíricos de observação e análise estatística, fundando suas conclusões na psicologia criminal e na periculosidade do agente.

D) A escola positivista, apesar de seu forte vínculo com o determinismo biológico e social, consagrou a noção de pena retributiva como instrumento de justiça moral e universal, mantendo vínculo com o livre-arbítrio do agente.

E) A terceira escola, também chamada de escola eclética, buscou superar o antagonismo entre as escolas clássica e positiva, mantendo a estrutura dogmática da imputabilidade e introduzindo as medidas de segurança para os inimputáveis.

Comentário:

A alternativa **E** está correta. A **Terceira Escola**, também chamada de **Escola Eclética**, surgiu como tentativa de conciliar pontos da Escola Clássica e da Escola Positiva. Ela manteve a ideia de **imputabilidade**, isto é, a capacidade de o indivíduo ser responsabilizado penalmente, mas também incorporou a preocupação positivista com a **periculosidade** e com a necessidade de medidas específicas para certos agentes.

Por isso, admite-se a aplicação de **medidas de segurança** aos inimputáveis, ou seja, àqueles que não possuem plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar conforme esse entendimento. Nesses casos, a resposta estatal não se baseia apenas na pena tradicional, mas também em medidas voltadas à proteção social e ao tratamento do indivíduo.

A alternativa **A** está **incorreta**. Cesare Lombroso foi expoente da **Escola Positivista**, e não da Escola Técnico-Jurídica. Além disso, a Escola Técnico-Jurídica utilizava construção lógico-dedutiva, valorizava o estudo jurídico do delito e reconhecia o princípio da culpabilidade.

A alternativa **B** está **incorreta**. Carrara e Pessina são nomes ligados à **Escola Clássica italiana**, e não à Escola Moderna Alemã. Além disso, a Escola Moderna Alemã não defendia a abolição da pena privativa de liberdade, mas uma aplicação mais racional, preventiva e adequada da pena.

A alternativa **C** está **incorreta**. A Escola Clássica não se baseava em método empírico, observação estatística, psicologia criminal ou periculosidade do agente. Esses elementos são próprios da **Escola Positivista**. A Escola Clássica fundamentava-se no livre-arbítrio, na razão, na responsabilidade moral e no método lógico-dedutivo.

A alternativa **D** está **incorreta**. A Escola Positivista adotava o **determinismo**, negando o livre-arbítrio como fundamento da responsabilidade penal. Também não defendia a pena retributiva como instrumento de justiça moral, característica ligada à Escola Clássica. Para os positivistas, a pena tinha função de defesa social e prevenção.

Gabarito: E



8. (FCC/DEFENSOR PÚBLICO/DPE AM/2025) O positivismo criminológico

- a) tem em seus autores a prevalência da ideia de que a pena é uma medida de defesa social.
- b) em razão de suas origens italianas - e, portanto, de suas ligações com a Igreja Católica, representou uma tentativa de conciliação da ideia de criminoso nato com o livre arbítrio.
- c) se desenvolveu em países de língua latina, ao final do século XIX e início do século XX, ao passo que, no mesmo período, os criminólogos de países anglófonos desconheciam tais ideias e desenvolviam primordialmente teorias de cunho sociológico.
- d) teve grande repercussão no Brasil, ainda que restrito ao pensamento de Nina Rodrigues.
- e) foi assim nomeado pelos membros da Escola Clássica, tendo sido o movimento que a sucedeu e que desprezava a criminologia como campo do conhecimento.

Comentário:

Ficamos aqui com a letra A! A Escola Positivista defendia o **determinismo** e atribuía à pena a finalidade de **defesa social**, buscando proteger a sociedade por meio da prevenção e da neutralização da periculosidade do infrator.

As demais alternativas estão **incorretas**! Mas por que, professor? O positivismo não buscou conciliar o criminoso nato com o livre-arbítrio (B); suas ideias também influenciaram países anglófonos (C); sua repercussão no Brasil não se restringiu a Nina Rodrigues (D); e a Escola Positivista foi justamente responsável pelo desenvolvimento da criminologia como ciência empírica, não pelo seu desprezo (E).

Gabarito: A

9. (FGV/Delegado de Polícia Substituto/PC-MG/2025) Acerca das Escolas da Criminologia, assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.

- () A Escola Clássica da Criminologia tem como objeto principal de estudo o crime como um ente jurídico.
- () A Escola da Criminologia Positivista tinha como principais adeptos Cesare Beccaria, Enrico Ferri e Raffaele Garofalo.
- () A Escola da Criminologia Crítica recebe influência da Teoria do *Labelling Approach*.

As afirmativas são, respectivamente:

- A) V – V – V.
- B) V – V – F.
- C) F – V – V.



D) V – F – V.

E) F – F – V.

Comentário:

V – Correta. A Escola Clássica da Criminologia, liderada por Carrara, Beccaria e Feuerbach foca no crime como um fenômeno jurídico e nos princípios de justiça, proporcionalidade e racionalidade das leis. Beccaria, em sua obra "Dos Delitos e das Penas", enfatiza o papel das leis na prevenção do crime, tratando o criminoso como um agente racional e livre para decidir entre o certo e o errado.

F – **Incorreta**. A Escola Positiva tem como principais expoentes Cesare Lombroso, Enrico Ferri e Raffaele Garofalo.

V – Correta. A Criminologia Crítica, que teve forte influência da Teoria do Etiquetamento, analisa como o sistema penal e a sociedade rotulam os indivíduos, perpetuando estigmas e exclusões sociais.

Gabarito: D

10. (CEBRASPE/PCPB/DELEGADO/2024) Assinale a opção que apresenta corretamente o teórico que classificava os criminosos nas três categorias seguintes: criminoso assassino, criminoso enérgico ou violento, e ladrão ou neurastênico.

A Cesare Lombroso

B Enrico Ferri

C Giovanni Carmignani

D Francesco Carrara

E Raffaele Garofalo

Comentários:

A questão versou sobre a Classificação dos Criminosos exigindo que o candidato indicasse qual foi o teórico que classificava os criminosos nas três categorias seguintes: **criminoso assassino, criminoso enérgico ou violento, e ladrão ou neurastênico**.

Pois bem, o teórico foi Raffaele Garofalo. Vamos dar uma olhadinha em cada um deles!

Criminosos assassinos: são delinquentes típicos; egoístas, seguem o apetite instantâneo, apresentam sinais exteriores e se aproximam dos selvagens e das crianças.

Criminosos enérgicos ou violentos: falta-lhes a compaixão; não lhes falta o senso moral; falso preconceito; há um subtipo, os impulsivos (coléricos).



Ladrões ou neurastênicos: não lhes falta o senso moral; falta-lhes probidade, atávicos às vezes; pequenez, face móvel, olhos vivazes, nariz achatado etc.

Ainda, é associado à Raffaele Garofalo a ideia segundo a qual aos criminosos natos deveria ser imposta a pena de morte sem piedade, ou sua expulsão do país.

Gabarito: E

11. (FGV/Delegado de Polícia/PC-SC/2024) No tocante às escolas da Criminologia, assinale a afirmativa correta.

A) A Escola da Criminologia Positivista tem como objetos de estudo o crime, o criminoso, o controle social e a vítima.

B) A Escola da Criminologia Clássica tem como objeto de estudo o delito, compreendido como um ente jurídico.

C) A Escola da Criminologia Positivista tem como objeto de estudo os processos de criminalização.

D) A Escola da Criminologia Crítica tem como objeto de estudo o delinquente.

E) A Criminologia Radical tem enfoque exclusivamente na pessoa da vítima do delito.

Comentário:

Para a Escola Clássica, o delito era compreendido como um **ente jurídico**, isto é, como uma violação consciente e voluntária da lei penal. O foco recaía sobre o crime praticado, e não sobre as características pessoais ou biológicas do criminoso.

A alternativa A está **incorreta**. O crime, o criminoso, a vítima e o controle social são os objetos da criminologia moderna, e não especificamente da Escola Positivista. O positivismo concentrou sua atenção principalmente na figura do delinquente e nas causas do comportamento criminoso.

A alternativa C também está **incorreta**. O estudo dos processos de criminalização é característico das teorias do conflito, especialmente do *labelling approach* e da Criminologia Crítica.

A alternativa D está **errada** porque a Criminologia Crítica não se concentra exclusivamente no delinquente. Ela analisa o funcionamento seletivo do sistema penal, as relações de poder e os processos de criminalização.

Por fim, a alternativa E está **incorreta**. A Criminologia Radical, fortemente influenciada pelo pensamento marxista, estuda a criminalidade a partir das desigualdades sociais e das estruturas econômicas, não possuindo enfoque exclusivo na vítima.

Gabarito: B



12. (FGV/Investigador de Polícia I/PC-MG/2024) Acerca do conceito de Criminologia e de saberes penais afins, relacione os enunciados aos respectivos termos.

- I. Estudo empírico e interdisciplinar que se propõe a explicar as causas da criminalidade.
- II. Refere-se ao conjunto de medidas e programas governamentais voltados à prevenção e à repressão do delito.
- III. Compreende o arcabouço de normas e princípios que estabelecem os crimes e suas respectivas sanções.

() Dogmática Penal

() Política Criminal

() Criminologia

Assinale a opção que indica a relação correta, na ordem apresentada.

A) III – II – I.

B) III – I – II.

C) II – III – I.

D) II – I – III.

E) I – II – III.

Comentário:

I – (III) Criminologia. O estudo da Criminologia é empírico, ou seja, parte de pesquisa no campo fático, extrapolando o campo das ideias. Outrossim, é uma ciência interdisciplinar, isto é, interage com outros campos dos saberes, tais como a biologia, sociologia, psicologia e outros.

II – (II) Política Criminal. A política criminal é exatamente o conjunto de medidas e programas criados pelo Estado com objetivo de prevenir ou agir com repressor de delitos. A título de exemplo, como podemos citar programas sociais relacionados a esportes em comunidades carentes, os quais têm como objeto prevenir a ocorrência de delitos desde a mais tenra idade.

III – (I) Dogmática Penal. Por sua vez, a Dogma Penal é o Direito Penal posto, isto é, o conjunto de normas responsáveis por tipificar delitos e estabelecer as sanções a eles impostas.

Gabarito: A

13. (FGV/Investigador de Polícia I/PC-MG/2024) No que se refere às Escolas da Criminologia, assinale a afirmativa correta.



- A) A Escola Clássica da Criminologia tinha como principal expoente Cesare Lombroso.
- B) A Escola da Criminologia Crítica tem como principal objeto de estudo o delinquente.
- C) A Criminologia Radical rechaça a metodologia interdisciplinar.
- D) A Teoria do Etiquetamento Penal preconiza a noção de atavismo.
- E) A Escola da Criminologia Positivista baseia-se no paradigma etiológico.

Comentário:

- a) **Incorreta.** Haja vista que Lombroso foi, na verdade, um dos principais nomes da Escola Positivista, juntamente com Ferri e Garófalo.
- b) **Incorreta.** A **Criminologia Crítica** foca no estudo das **estruturas sociais** e na forma como o sistema penal reforça desigualdades, não no delinquente como indivíduo.
- c) **Incorreta.** A **Criminologia Radical**, influenciada pelo marxismo, **adota uma visão interdisciplinar**, analisando a criminalidade a partir de fatores sociais, econômicos e políticos.
- d) **Incorreta.** A **Teoria do Etiquetamento Penal (ou Labeling Approach)** trata da **criminalização como um processo social** e do impacto da "etiqueta" do criminoso. A noção de atavismo (ideia de características biológicas pré-determinadas para o crime) é um conceito da Escola Positivista, defendido por Lombroso.
- E) Correta. A Escola Positivista adota o paradigma etiológico, que busca identificar as causas do crime por meio de fatores biológicos, psicológicos e sociais.

Gabarito: E

14. (CEBRASPE/Defensor Público Substituto/DPE-TO/2022) Uma das grandes contribuições da Escola Clássica para o ordenamento penal brasileiro diz respeito ao princípio

- A) da insignificância.
- B) da ofensividade.
- C) da adequação social.
- D) da intervenção mínima.
- E) da legalidade.

Comentário:



A alternativa correta é a **letra E**, pois uma das principais contribuições da **Escola Clássica** foi a valorização do **princípio da legalidade**.

O princípio da legalidade significa que não há crime nem pena sem lei anterior que os defina. Em outras palavras, o Estado só pode punir alguém se a conduta já estiver prevista em lei como crime antes de sua prática.

Essa ideia está diretamente ligada ao pensamento clássico, especialmente à defesa de limites ao poder punitivo do Estado. Autores como **Cesare Beccaria** criticavam penas arbitrárias, abusos estatais e punições sem previsão legal clara.

No ordenamento jurídico brasileiro, esse princípio está previsto no **art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal** e no **art. 1º do Código Penal**: “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”.

As demais alternativas indicam princípios importantes do Direito Penal, como insignificância, ofensividade, adequação social e intervenção mínima, mas não representam, de forma tão direta, a grande contribuição da Escola Clássica cobrada pela questão.

Gabarito: E

15. (CEBRASPE/Defensor Público Substituto/DPE-TO/2022) Assinale a opção que indica escola criminológica que utilizou, entre outros, fundamentos da teoria do contratualismo.

- A) Escola Técnico-jurídica
- B) Escola Clássica
- C) Escola Positiva ou Positivista
- D) Escola Marxista
- E) Escola Correcionalista

Comentário:

A alternativa correta é a **letra B**, pois a **Escola Clássica** utilizou fundamentos do **contratualismo**.

O contratualismo parte da ideia de que os indivíduos, ao viverem em sociedade, firmam uma espécie de pacto social, abrindo mão de parcela de sua liberdade em troca de segurança e proteção pelo Estado. A partir dessa lógica, o Estado passa a ter legitimidade para punir quem viola as regras estabelecidas pela lei.

A Escola Clássica, influenciada por autores iluministas, defendia limites ao poder punitivo estatal, valorizando princípios como legalidade, proporcionalidade da pena, livre-arbítrio e responsabilidade moral do indivíduo.



A alternativa **A** está **incorreta**, pois a Escola Técnico-jurídica tinha foco no estudo dogmático do Direito Penal, com análise técnica da norma penal.

A alternativa **C** está **incorreta**, pois a Escola Positiva buscava explicar o crime por meio do método empírico, com destaque para fatores biológicos, sociais e psicológicos.

A alternativa **D** está **incorreta**, pois a Escola Marxista relaciona a criminalidade às desigualdades sociais e econômicas próprias da estrutura capitalista.

A alternativa **E** está **incorreta**, pois a Escola Correcionalista via o criminoso como alguém incapaz ou deficiente, necessitado de correção pelo Estado, ou seja, um pobre rapaz que não sabe o que faz.

Gabarito: B

16. (CEBRASPE/Defensor Público/DPE-PA/2022) A figura do delinquente como um indivíduo que optou pelo mal, mesmo podendo e devendo respeitar a lei, decorre da escola

A) moderna.

B) marxista.

C) correcionalista.

D) positivista.

E) clássica.

Comentário:

A alternativa correta é a **letra E**, pois a ideia de delinquente como indivíduo que **optou pelo mal**, mesmo podendo respeitar a lei, é própria da **Escola Clássica**.

Para a Escola Clássica, o ser humano é dotado de **livre-arbítrio**, ou seja, possui capacidade de escolher entre praticar ou não o crime. Assim, se o indivíduo decide violar a lei, deve ser responsabilizado penalmente por sua escolha.

Essa escola parte da noção de responsabilidade moral: o criminoso podia agir conforme o Direito, mas escolheu praticar o delito. Por isso, a pena aparece como uma resposta ao mal causado pelo crime, devendo ser proporcional à gravidade da infração.

As demais alternativas estão incorretas. A Escola Positiva trabalha com a ideia de determinismo; a Correcionalista vê o criminoso como alguém que precisa de correção; a Marxista relaciona a criminalidade à estrutura socioeconômica; e a Escola Moderna não corresponde à concepção de delinquente descrita no enunciado, que, na verdade, o crime deve ser visto tanto como **fato jurídico** quanto como **fato social**. Ou seja, ele é uma violação da lei penal, mas também sofre influência de fatores sociais, econômicos, culturais e individuais.



Gabarito: E

17. (CEBRASPE/Defensor Público/DPE-RS/2022) Um homem branco, de 29 anos de idade, e um homem negro, de 21 anos de idade, foram presos por terem pichado, juntos, um prédio. Na posse deles, foram encontradas as tintas usadas no ato, além de um cigarro de maconha. O indivíduo branco assinou termo circunstanciado e foi liberado, enquanto o outro homem foi mantido preso.

Considerando essa situação hipotética e as perspectivas da criminologia, julgue o item a seguir.

Segundo a antropologia criminal de Lombroso, a manutenção da prisão do homem negro seria justificada por seu tipo racial e sua condição de criminoso na situação narrada.

Comentário:

A assertiva está correta, mas deve ser compreendida dentro da lógica da **antropologia criminal de Lombroso**, e não como uma justificativa aceita atualmente.

Lombroso, representante da Escola Positivista, defendia a ideia do **criminoso nato**, sustentando que certas pessoas teriam predisposição biológica ao crime. Para ele, essa predisposição poderia ser identificada por características físicas, raciais e atávicas, isto é, traços considerados primitivos.

Assim, dentro dessa visão lombrosiana, ultrapassada e marcada por forte determinismo biológico, a manutenção da prisão do homem negro poderia ser explicada por seu tipo racial e pela condição de criminoso atribuída a ele na situação narrada.

Essa concepção, porém, é hoje amplamente criticada, pois reforça estigmas, preconceitos e práticas seletivas do sistema penal. A questão não afirma que essa justificativa é correta no Direito atual, mas apenas cobra a lógica da antropologia criminal de Lombroso.

Gabarito: Certo

18. (CEBRASPE/Promotor de Justiça Substituto/MPE-SC/2021) Com relação ao comportamento criminoso para as diferentes escolas criminais, julgue o item seguinte.

Para a escola clássica, o comportamento criminoso é resultado da predisposição do agente, que apresenta características inatas e biológicas identificáveis a partir de estigmas anatômicos.

Comentário:

A assertiva está errada porque atribui à **Escola Clássica** uma característica própria da **Escola Positiva**, especialmente da vertente antropológica de **Cesare Lombroso**.



Para a **Escola Clássica**, o comportamento criminoso decorre do **livre-arbítrio**. O indivíduo é visto como racional e capaz de escolher entre respeitar ou violar a lei. Assim, se pratica o crime, responde penalmente porque optou pelo mal.

Já a ideia de que o criminoso possui **predisposição inata e biológica**, identificável por **estigmas anatômicos**, pertence à **Escola Positiva**. Lombroso defendia a figura do **criminoso nato**, isto é, alguém biologicamente inclinado ao crime e marcado por características físicas consideradas atávicas.

Portanto, a questão inverte as escolas: a Escola Clássica trabalha com livre-arbítrio; a Escola Positiva lombrosiana trabalha com determinismo biológico.

Gabarito: Errado

19. (CEBRASPE/Promotor de Justiça Substituto/MPE-SC/2021) Com relação ao comportamento criminoso para as diferentes escolas criminais, julgue o item seguinte.

Para a escola positivista, que se ocupa da tipificação dos delitos em termos legais e objetivos, o crime é um ente jurídico e a responsabilidade penal se sustenta no livre-arbítrio.

Comentário:

A questão inverte os conceitos: crime como ente jurídico e responsabilidade penal baseada no livre-arbítrio são ideias da Escola Clássica, não da Escola Positivista.

A ideia de que o crime é um **ente jurídico**, isto é, uma violação da lei penal, pertence à Escola Clássica. Para essa escola, o criminoso é um indivíduo racional, dotado de **livre-arbítrio**, capaz de escolher entre praticar ou não o delito. Por isso, a responsabilidade penal se fundamenta na escolha livre do agente.

A **Escola Positivista**, por outro lado, não se ocupa prioritariamente da tipificação legal e objetiva dos delitos. Seu foco principal está no estudo do **criminoso** e das causas do comportamento delituoso, utilizando o método empírico-indutivo. Para os positivistas, o crime é um fenômeno natural e social, influenciado por fatores biológicos, psicológicos e sociais.

Gabarito: Errado

20. (IBFC/PC-BA/DELEGADO/2022 – ADAPTADA) Analisando as Escolas da Criminologia, pode ser afirmado que:

A Escola Moderna Alemã teve como principais expoentes Franz von Lizst, Adolphe Prins e Von Hammel, criadores da Escola de Direito Penal, em 1800. Von Lizst ampliou na conceituação das ciências penais a criminologia (causas e efeitos da pena) e a penologia (com a explicação das causas do delito)

Comentário:



A assertiva está errada porque inverte os conceitos de criminologia e penologia. Para Franz von Liszt, a criminologia estuda as causas do delito e do comportamento criminoso, enquanto a penologia dedica-se ao estudo da pena, de sua aplicação e de seus efeitos. Além disso, a Escola Moderna Alemã (ou Escola de Política Criminal) surgiu no final do século XIX, e não "em 1800".

Gabarito: Errada

21. (CEBRASPE/Defensor Público/DPE-DF/2019) A criminologia, diante do fenômeno do delito, na busca de conhecer fatores criminógenos, traça um paralelo entre vítima e criminoso. Partindo dessa premissa dual, chamada por Mendelsohn de "dupla-penal", extraem-se importantes situações fenomenológicas. Acerca desses estudos, julgue o item seguinte.

De acordo com a teoria positivista, o criminoso é um ser inferior, incapaz de guiar livremente a sua conduta por haver debilidade em sua vontade: a intervenção estatal se faz necessária para correção da direção de sua vontade.

Comentário:

A questão troca os conceitos: a concepção de criminoso como alguém incapaz de guiar sua vontade, necessitando de correção estatal, é própria da Escola Correcionalista.

Para a **Escola Correcionalista**, o criminoso é visto como um ser inferior, deficiente ou incapaz de conduzir livremente a própria vida, em razão de uma vontade enfraquecida ou doente. Por isso, a intervenção do Estado seria necessária para corrigir a direção dessa vontade e permitir o retorno do indivíduo ao convívio social.

Já a **Escola Positivista** trabalha com a ideia de **determinismo**, buscando explicar o crime a partir de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Seu foco principal está no estudo do criminoso e das causas da criminalidade, e não exatamente na ideia de vontade débil que precisa ser corrigida.

Gabarito: Errado

22. (CEBRASPE/PC-PB/DELEGADO/2021) O conceito de ciência total do direito penal e sua divisão em pressupostos de punibilidade derivados de um Estado Liberal de Direito e em sanções baseadas nas necessidades sociais, a fim de se lidar com as divergências entre o direito penal e a política criminal, foi desenvolvido por

A) Cesare Beccaria.

B) Franz Von Liszt.

C) Enrico Ferri.

D) Claus Roxin.



E) Rafael Garofalo.

Comentário:

A alternativa correta é a letra B, pois o conceito de ciência total do direito penal foi desenvolvido por Franz von Liszt, principal nome da Escola Moderna Alemã, também chamada de Escola Sociológica Alemã.

Von Liszt buscou aproximar o Direito Penal da Política Criminal. Para ele, o estudo do fenômeno criminal não deveria se limitar à análise abstrata da lei penal, mas também considerar as necessidades sociais de prevenção e combate ao crime.

A chamada ciência total do direito penal reunia três dimensões: o Direito Penal, a Criminologia e a Política Criminal. O Direito Penal trataria dos pressupostos de punibilidade, ligados às garantias do Estado Liberal de Direito. Já a Política Criminal se preocuparia com as sanções e com as necessidades sociais de prevenção.

A alternativa A está **incorreta**, uma vez que Cesare Beccaria é ligado à Escola Clássica e à obra *Dos Delitos e das Penas*.

A alternativa C está **incorreta**, já que Enrico Ferri é representante da Escola Positivista e deu destaque aos fatores sociais do crime.

A alternativa D também está **incorreta**, tendo em vista Claus Roxin é autor moderno da dogmática penal, especialmente ligado ao funcionalismo teleológico-racional, mas não é o criador da ciência total do direito penal.

Por fim, a alternativa E também está **incorreta**, pois Rafael Garofalo é expoente da Escola Positivista, associado ao conceito de periculosidade e à classificação dos delitos naturais e legais.

Gabarito: B

23. (CEBRASPE/DEFENSORIA PÚBLICA DE SERGIPE/DEFENSOR/2021) Plínio, homem negro, de 24 anos de idade, caminhava em direção à parada de ônibus quando escutou a sirene de uma viatura policial e a ordem para que levantasse suas mãos. Após a busca pessoal, o abordado perguntou aos policiais militares o motivo da abordagem e eles responderam que Plínio se encontrava em situação de fundada suspeita.

Considerando essa situação hipotética, julgue o seguinte item.

A fundada suspeita, prevista no Código de Processo Penal, historicamente demonstra a existência do perfilamento racial nas abordagens policiais.

Comentário:

A **fundada suspeita**, prevista no art. 244 do Código de Processo Penal, permite a busca pessoal quando houver indícios concretos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis relacionados à prática criminosa. Ocorre que a expressão “fundada suspeita” é um conceito jurídico aberto, pois a lei não define, de forma precisa, todos os elementos que autorizam a abordagem.



Sob a perspectiva da **criminologia**, especialmente da criminologia crítica e das teorias do controle social, esse tipo de conceito aberto pode favorecer a atuação seletiva do sistema penal. Isso significa que determinados grupos sociais acabam sendo mais fiscalizados, abordados e criminalizados do que outros, não necessariamente por praticarem mais crimes, mas porque são historicamente associados ao estereótipo de “suspeito”.

É nesse ponto que surge a relação com o **perfilamento racial**. Ele ocorre quando a abordagem policial é orientada, de forma explícita ou implícita, por características como raça, cor da pele, aparência, vestimenta, local de circulação ou condição socioeconômica, e não por uma conduta objetiva que indique envolvimento em crime.

No caso apresentado, Plínio apenas caminhava em direção à parada de ônibus. A justificativa dada pelos policiais foi genérica, sem indicação de comportamento concreto que demonstrasse a fundada suspeita. A situação ilustra a crítica criminológica à seletividade penal: embora a lei seja formalmente igual para todos, sua aplicação prática pode atingir de maneira mais intensa pessoas negras, pobres e periféricas.

Portanto, a questão está correta ao afirmar que a fundada suspeita, historicamente, demonstra a existência do perfilamento racial nas abordagens policiais. A crítica não é à existência da busca pessoal em si, mas ao uso de critérios subjetivos e discriminatórios para definir quem será tratado como suspeito.

Gabarito: C

24. (CEBRASPE/DEFENSORIA PÚBLICA DE SERGIPE/DEFENSOR/2021) Um homem branco, de 29 anos de idade, e um homem negro, de 21 anos de idade, foram presos por terem pichado, juntos, um prédio. Na posse deles, foram encontradas as tintas usadas no ato, além de um cigarro de maconha. O indivíduo branco assinou termo circunstanciado e foi liberado, enquanto o outro homem foi mantido preso.

Considerando essa situação hipotética e as perspectivas da criminologia, julgue o item a seguir.

Segundo a antropologia criminal de Lombroso, a manutenção da prisão do homem negro seria justificada por seu tipo racial e sua condição de criminoso na situação narrada.

Comentário:

A assertiva está correta ao considerar a lógica da **antropologia criminal de Cesare Lombroso**, e não os parâmetros constitucionais e criminológicos atuais.

Lombroso, representante da **Escola Positivista**, defendia a ideia do **criminoso nato**. Para ele, determinadas pessoas teriam predisposição biológica para o crime, identificável por características físicas, anatômicas e até raciais. Essa visão estava ligada ao chamado **atavismo**, isto é, à ideia de que o criminoso apresentaria traços considerados primitivos ou inferiores.

Dentro dessa concepção lombrosiana, hoje superada e fortemente criticada, o tipo racial poderia ser usado como elemento para justificar a maior suspeição ou periculosidade de uma pessoa. Por isso, segundo essa perspectiva, a manutenção da prisão do homem negro poderia ser explicada por seu tipo racial e pela condição de criminoso atribuída a ele na situação narrada.



É importante destacar que a questão não está dizendo que essa justificativa é correta no Estado Democrático de Direito. Ao contrário, a criminologia contemporânea critica esse tipo de pensamento por reforçar estigmas, racismo institucional e seletividade penal. A situação narrada evidencia justamente como pessoas em situações semelhantes podem receber tratamentos diferentes pelo sistema penal.

Gabarito: Certo

25. (CEBRASPE/DPU/DEFENSOR PÚBLICO/2017) A respeito do conceito e dos objetos da criminologia, julgue o item a seguir.

Para a escola clássica, o modelo ideal de prevenção do delito ou do desvio é o que se preocupa com a pena e seu rigor, compreendendo-a como um mecanismo intimidatório; já para a escola neoclássica, mais eficaz que o rigor das penas é o foco no correto funcionamento do sistema legal e em como esse sistema é percebido pelo desviante ou delinquente

Comentário:

A assertiva está correta, pois diferencia adequadamente a lógica preventiva da **Escola Clássica** e da **Escola Neoclássica**. Mas por quê?

Para a **Escola Clássica**, o indivíduo é racional e dotado de livre-arbítrio. Assim, antes de praticar o crime, ele avaliaria as consequências de sua conduta. Por isso, a pena teria função intimidatória: a ameaça de punição serviria para desestimular a prática delitiva. É a ideia de que o medo da pena impediria o crime.

Já a **Escola Neoclássica** mantém a noção de racionalidade do agente, mas desloca o foco do simples rigor da pena para o funcionamento efetivo do sistema penal. Nessa perspectiva, mais importante do que penas extremamente severas é a percepção de que o sistema funciona, que o crime será descoberto, processado e punido.

Em outras palavras, para a visão neoclássica, a prevenção depende menos do aumento abstrato da pena e mais da certeza, rapidez e eficiência da resposta estatal. Se o delinquente percebe que há baixa chance de punição, o rigor da pena perde força preventiva.

Gabarito: Certo

26. (CEBRASPE/DEFENSORIA PÚBLICA DE PERNAMBUCO/DEFENSOR/2017) Com relação às escolas e às teorias jurídicas do direito penal, assinale a opção correta.

A) Os positivistas conclamavam a justiça a olhar para o crime como uma entidade jurídica, enquanto os clássicos encaravam o crime como fatos sociais e humanos.

B) Na primeira metade do século passado, floresceu, na Universidade de Chicago, a chamada teoria ecológica ou da desorganização social, que considerava o crime um fenômeno ligado a áreas naturais.



C) A labelling approach enxerga o comportamento criminoso como motivado por razões ontológicas ou intrínsecas, e não como decorrente do sistema de controle social.

D) A escola clássica ficou marcada pelo método de fundo dedutivo que empregava na ciência do direito penal: o jurista deveria partir do concreto, ou seja, das questões jurídico-penais, para passar ao abstrato, ou seja, ao direito positivo.

E) Os clássicos adotavam princípios relativos e que não se sobrepunham às leis em vigor, evitando leis draconianas e excessivamente rigorosas, com penas desproporcionais.

Comentário:

A alternativa **B** está correta. A **Escola de Chicago**, desenvolvida especialmente na primeira metade do século XX, elaborou a chamada **teoria ecológica** ou **teoria da desorganização social**. Essa perspectiva passou a analisar o crime a partir da organização do espaço urbano, entendendo que determinadas áreas da cidade, marcadas por pobreza, mobilidade populacional, enfraquecimento dos vínculos comunitários e ausência de controle social informal, apresentavam maior incidência de criminalidade. Por isso, fala-se no crime como fenômeno ligado a **áreas naturais**, isto é, regiões urbanas com características sociais próprias.

A alternativa **A** está **incorreta** porque inverte os conceitos. Para a **Escola Clássica**, o crime era visto como um **ente jurídico**, ou seja, uma violação da lei penal. Já os **positivistas** passaram a enxergar o crime como um fenômeno natural, social e humano, buscando suas causas em fatores biológicos, psicológicos e sociais.

A alternativa **C** está **incorreta** porque o **labelling approach**, ou teoria do etiquetamento social, não explica o crime por razões ontológicas ou intrínsecas do indivíduo. Ao contrário, essa teoria destaca o papel do **sistema de controle social** na construção da criminalidade, mostrando como certas pessoas são selecionadas, rotuladas e tratadas como criminosas.

Por sua vez, alternativa **D** está **incorreta**. A Escola Clássica utilizava um método de fundo **dedutivo**, mas partia de ideias abstratas, como razão, livre-arbítrio, responsabilidade moral e legalidade, para aplicá-las aos casos concretos. A alternativa erra ao dizer que o jurista partiria do concreto para chegar ao abstrato.

E por fim, alternativa **E** também está **incorreta**. Os clássicos defendiam limites ao poder punitivo do Estado, combatendo penas cruéis, arbitrárias e desproporcionais. No entanto, a alternativa erra ao afirmar que adotavam princípios relativos e que não se sobrepunham às leis em vigor. A Escola Clássica trabalhava com princípios racionais e garantistas, voltados justamente a limitar o arbítrio estatal.

Gabarito: B

27. (CEBRASPE/PC-PB/DELGADO DE POLÍCIA/2016) Os objetos de investigação da criminologia incluem o delito, o infrator, a vítima e o controle social. Acerca do delito e do delinquente, assinale a opção correta.

A) Para a criminologia positivista, infrator é mera vítima inocente do sistema econômico; culpável é a sociedade capitalista.



B) Para o marxismo, delinquente é o indivíduo pecador que optou pelo mal, embora pudesse escolher pela observância e pelo respeito à lei.

C) Para os correcionalistas, criminoso é um ser inferior, incapaz de dirigir livremente os seus atos: ele necessita ser compreendido e direcionado, por meio de medidas educativas.

D) Para a criminologia clássica, criminoso é um ser atávico, escravo de sua carga hereditária, nascido criminoso e prisioneiro de sua própria patologia.

E) A criminologia e o direito penal utilizam os mesmos elementos para conceituar crime: ação típica, ilícita e culpável.

Comentário:

Aqui, temos como gabarito a alternativa C, uma vez que a Escola Correccionalista, a qual surgiu na **Alemanha em 1839**, com Karl August Roeder, mas ganhou **maior visibilidade na Espanha**, entendia o crime como um ente jurídico de criação social e não natural, e o criminoso, como um ser **anormal e inferior**, portador de uma vontade condenável.

Alternativa A **incorreta**, pois o **enunciado descreve a definição de delinquente para a Escola Marxista**.

A Escola Positiva (século XIX) contrapõe a Escola Clássica ao negar o livre arbítrio, o conceito de criminoso para tal escola varia de acordo com a fase em exame:

- **Antropológica - Lombroso (1835-1909)** - delinquente é um ser atávico, o qual nasce criminoso e tem degeneração em virtude de epilepsia. Fixou premissas definidoras do criminoso como: crânio assimétrico, lábios finos, canhotismo, tatuagem, etc.

- **Sociológica - Ferri (1856-1929)** - classificou os criminosos como natos, loucos, habituais, de ocasião e por paixão.

- **Jurídica - Garófalo (1851-1934)** - o crime estava contido no homem e se revelava como degeneração deste. A periculosidade define o delinquente, propôs a intervenção penal por meio de medida de segurança.

Alternativa B **incorreta**, vez que **descreve o conceito de delinquente para a Escola Clássica**. A criminologia marxista defende que o **criminoso é fruto das relações desiguais do universo social**. Acaba por responsabilizar determinadas estruturas econômicas pela prática delitiva e **vitimizar a figura do criminoso**.

Alternativa D **incorreta**, já que descreve o conceito de delinquente para a **fase antropológica da Escola Positiva**. O delinquente, para a **Escola Clássica**, é um ser livre que pratica o delito por **escolha moral, desprovida de influência externa**.

Por fim, alternativa E também está **incorreta**, haja vista que Cada escola criminológica tem um conceito de crime formulado, mas o que distingue o conceito criminológico do conceito jurídico de crime é sobretudo a perspectiva de um **fenômeno social o qual exige do pesquisador a aproximação para a sua real compreensão**.



A **criminologia analisa o crime enquanto FATO**, fenômeno produzido no seio da sociedade, enquanto o **direito penal analisa o crime enquanto NORMA**, sua função é definir os bens jurídicos cuja violação mereça penalidade.

Gabarito: C

28. (CEBRASPE/Técnico Legislativo – Policial Legislativo Federal/Câmara dos Deputados/2026) Consoante a teoria da subcultura delinquente, a criminalidade decorre da existência de subculturas com valores próprios, distintos da cultura dominante.

Comentário:

Ceeertíssimo, hein! Para a teoria da subcultura delinquente, determinados grupos desenvolvem valores, regras e padrões de **comportamento próprios**, que podem ser diferentes ou até contrários aos valores predominantes na sociedade. Assim, uma conduta considerada criminoso pela cultura dominante pode ser valorizada e reconhecida dentro daquela subcultura. Essa teoria é associada especialmente a Albert Cohen e ao estudo da delinquência juvenil.

Gabarito: C

29. (CEBRASPE/Técnico Legislativo – Policial Legislativo Federal/Câmara dos Deputados/2026) De acordo com a teoria da identificação diferencial, o comportamento criminoso pode ser aprendido por identificação com modelos delitivos, ainda que ausente interação direta com outros criminosos.

Comentário:

Essa questão exige que a gente diferencie a teoria da identificação diferencial da teoria da associação diferencial. Então vamos lá. Desenvolvida por Daniel Glaser, a identificação diferencial sustenta que o indivíduo pode aprender o comportamento criminoso ao se identificar com pessoas ou grupos tomados como modelos, ainda que não mantenha contato direto com eles. Esses modelos podem até ser remotos ou simbólicos. Portanto, a interação pessoal com outros criminosos não é indispensável, razão pela qual o item está correto.

Gabarito: Certo

30. (FGV/Delegado de Polícia/PC-PI/2026) A respeito das contribuições criminológicas de Edwin Sutherland e da teoria da associação diferencial, é correto afirmar que

A) o autor se inspirou extensamente no pensamento positivista, reproduzindo uma visão ontológica do delito e do delinquente.



B) Sutherland é um dos expoentes do movimento conhecido como *labelling approach*, e sua obra adensa a reflexão sobre quem são os destinatários da lei penal.

C) a teoria da associação diferencial parte da ideia da incomunicabilidade entre as diferentes subculturas criminais que compõem um grupo social.

D) Sutherland refuta as teorias que explicam o delito com base no paradigma biológico, e seu pensamento inaugurou um olhar mais atento sobre o chamado “crime do colarinho branco”.

E) a obra de Sutherland foi pioneira ao considerar o impacto dos conflitos relativos à raça e ao gênero no estudo da criminologia.

Comentário:

Essa questão demanda que nós compreendamos as principais contribuições de Edwin Sutherland para a criminologia. Então vamos lá.

A alternativa A está **incorreta**. Sutherland afastou-se das explicações positivistas de caráter biológico, segundo as quais o criminoso possuiria características naturais ou patológicas que o diferenciariam das demais pessoas. Para ele, o comportamento criminoso é aprendido socialmente.

A alternativa B também está **incorreta**. Sutherland não pertence ao *labelling approach*, teoria desenvolvida posteriormente por autores como Howard Becker e Edwin Lemert. Sua principal contribuição está relacionada à teoria da associação diferencial.

A alternativa C está **incorreta**. A teoria da associação diferencial não parte da incomunicabilidade entre subculturas. Pelo contrário, ela sustenta que o comportamento criminoso é aprendido mediante processos de comunicação e interação com outras pessoas, especialmente no interior de grupos pessoais íntimos.

A alternativa D está correta e corresponde ao nosso gabarito. Sutherland rompeu com as explicações predominantemente biológicas do crime e demonstrou que as práticas criminosas também poderiam ser aprendidas e cometidas por pessoas das classes sociais mais elevadas. Nesse contexto, desenvolveu os estudos sobre os chamados **crimes do colarinho branco**, praticados por pessoas respeitáveis e de elevado status social no exercício de suas atividades profissionais.

Por fim, a alternativa E está **incorreta**. Embora as questões raciais e de gênero sejam relevantes para a criminologia contemporânea, essa não foi a contribuição pioneira atribuída à obra de Sutherland.

Gabarito: D

31. (CEBRASPE/Delegado de Polícia Civil/PC-CE/2025) Acerca das teorias sociológicas do crime, julgue os itens que se seguem.

I. A teoria da desorganização social, defendida por Robert Park e Ernest Burgess, atribui o incremento da criminalidade nas grandes cidades à debilidade do controle social informal, à desordem e à falta de integração e de sentimento de solidariedade entre seus membros.



II. A teoria da anomia, proposta por Robert King Merton, pressupõe que o comportamento criminoso é resultado da ausência de normas sociais e morais em contextos de desorganização cultural, sem considerar a estrutura de oportunidades legítimas e a tensão entre meios institucionalizados e fins culturais.

III. A teoria da rotulação social (*labelling approach*), sustentada por Howard Becker e Edwin Lemert, desloca o foco do ato desviante para a reação social, compreendendo o desvio como o resultado de um processo interacional que estigmatiza o indivíduo, potencializando o desvio secundário.

IV. A teoria das janelas quebradas, defendida por Wilson e Kelling, parte do pressuposto de que a tolerância a pequenos sinais de desordem e incivilidade em espaços urbanos favorece o aumento da criminalidade, legitimando práticas de controle imediato e repressivo.

Assinale a opção correta.

- A) Apenas os itens I, II e III estão certos.
- B) Apenas os itens I, II e IV estão certos.
- C) Apenas os itens I, III e IV estão certos.
- D) Apenas os itens II, III e IV estão certos.
- E) Todos os itens estão certos.

Comentário:

Essa questão demanda que nós conheçamos as principais características de quatro teorias sociológicas da criminologia. Então vamos lá.

O item I está correto. A teoria da desorganização social, vinculada à Escola de Chicago, relaciona a criminalidade ao enfraquecimento dos vínculos comunitários e dos mecanismos informais de controle social, especialmente em regiões urbanas marcadas por instabilidade, heterogeneidade e pouca integração entre os moradores.

O item II está **incorreto**. Merton não explica o crime simplesmente pela ausência de normas sociais ou morais. Sua teoria considera justamente a tensão entre os objetivos culturais valorizados pela sociedade, como o sucesso econômico, e a desigualdade no acesso aos meios legítimos e institucionalizados para alcançá-los. Quando o indivíduo aceita os fins, mas recorre a meios ilícitos, temos a adaptação denominada inovação.

O item III está correto. O *labelling approach* desloca o foco das causas iniciais do crime para a reação social. A rotulação e a estigmatização do indivíduo podem levá-lo a assumir uma identidade desviante, potencializando o chamado desvio secundário, conceito especialmente associado a Edwin Lemert.

Por fim, o item IV está correto. Para a teoria das janelas quebradas, a tolerância a pequenos sinais de desordem transmite uma sensação de abandono e ausência de controle, favorecendo a ocorrência de infrações mais graves.



Gabarito: C

32. (CEBRASPE/Delegado de Polícia Federal/Polícia Federal/2025) A respeito das teorias sociológicas da criminologia, julgue o item seguinte.

Segundo a teoria das janelas quebradas (*broken windows theory*), desenvolvida por James Wilson e George Kelling, há uma relação de causalidade entre a percepção de desordem e o aumento da criminalidade, o que sustentaria a necessidade de o Estado reprimir de forma imediata as pequenas infrações, a fim de prevenir a prática de delitos mais graves.

Comentário:

Vamos lembrar que a Teoria das Janelas quebradas é aquela que nos mostrou que, quando há percepção de desordem, o crime ocorre.

A Teoria surgiu a partir de um experimento social desenvolvido por James Wilson e George Kelling, ao colocarem um veículo com o capô aberto no Bronx e outro, com as mesmas características, em Palo Alto (bairro rico). Como o Bronx já se mostrava um local no qual a perspectiva de desordem era grande, rapidamente o carro foi “depenado”, já que apresentava característica de abandono. Em Palo Alto, o mesmo não aconteceu. No entanto, após os pesquisadores quebrarem um dos vidros do veículo que se encontrava no bairro de classe alta, rapidamente ele teve seu interior furtado e foi danificado.

O estudo mostrou que quando há percepção de desordem, mesmo em locais onde o crime não é comum, esse ocorrerá, não havendo, necessariamente, uma relação entre classe social e crime.

Gabarito: Certo

33. (FGV/Exame Nacional da Magistratura/ENAM/2024) A Criminologia é o ramo da Ciência Penal que abrange os conhecimentos relativos ao delito como fenômeno social, inclusive os processos de elaborar as leis, infringir as leis e reagir à infração das leis.

Acerca das teorias criminológicas, analise as afirmativas a seguir.

I. A teoria ecológica do delito foi criada no contexto da Escola de Chicago e consiste na sustentação, baseada em pesquisas empíricas, da correlação entre o ambiente comunitário e a formação de determinados padrões infracionais.

II. A teoria da associação diferencial, também chamada de teoria da aprendizagem social, preconiza que as racionalidades motivacionais e metodológicas que envolvem o cometimento de ilicitudes podem ter origem genética, mas são principalmente transmitidas em circunstâncias específicas no curso da convivência grupal.

III. Os chamados crimes do colarinho branco são infrações praticadas por indivíduos dotados de elevado status socioeconômico no curso de atividades filantrópicas, sendo essa a razão pela qual as cifras negras não incidem sobre tais comportamentos ilícitos.



Está correto o que se afirma em:

- A) I, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

Comentário:

Essa questão demanda que nós identifiquemos algumas pequenas alterações inseridas pela banca para tornar as afirmativas incorretas – por isso a leitura com cautela é essencial.

O item I está correto. A teoria ecológica surgiu no âmbito da Escola de Chicago e, a partir de pesquisas empíricas, relaciona a criminalidade às características do ambiente urbano e comunitário. Regiões marcadas por desorganização social, enfraquecimento dos vínculos comunitários e reduzido controle social informal tendem a apresentar maiores índices de criminalidade.

O item II está **incorreto**. A teoria da associação diferencial, desenvolvida por Edwin Sutherland, sustenta que o comportamento criminoso é aprendido mediante a interação e a comunicação com outras pessoas, especialmente em grupos pessoais íntimos. Portanto, ela rejeita explicações genéticas ou biológicas para a criminalidade. O indivíduo aprende tanto as técnicas de execução do delito quanto as justificativas e motivações favoráveis à violação da lei.

O item III também está **incorreto**. Os crimes do colarinho branco são praticados por pessoas respeitáveis e de elevado status social no exercício de suas atividades profissionais, e não necessariamente em atividades filantrópicas. Além disso, esses delitos frequentemente permanecem fora das estatísticas oficiais, justamente em razão da dificuldade de investigação, identificação e punição, estando relacionados à chamada cifra dourada da criminalidade.

Gabarito: A

34. (CEBRASPE/Delegado de Polícia/PC-PE/2024) Assinale a opção que apresenta corretamente a teoria que defende a ideia de que a conduta criminosa resulta de uma série de estímulos contínuos na vida do indivíduo, sendo produto de suas experiências passadas.

- A) Teoria do reforço diferencial.
- B) Teoria dos instintos.
- C) Teoria do condicionamento operante.



D) Teoria da identificação diferencial.

E) Teoria dos tipos de autor.

Comentário:

Essa questão exige conhecimento e interpretação. Mas olha só, daria para fazer apenas com uma bela interpretação, hein.

O enunciado nos fala de estímulos contínuos ao longo da vida, ou seja, a partir de tais estímulos cria-se um certo condicionamento para que sujeito passe a agir de determinada forma quando adulto. Portanto, estamos diante da chamada Teoria do Condicionamento Operante.

Gabarito: C

35. (CEBRASPE/Delegado de Polícia/PC-PE/2024) Entre as teorias sociológicas do crime, aquela que buscou explicar os crimes de colarinho branco (*white-collar crimes*) foi a

A) teoria da anomia, desenvolvida por Robert King Merton, com base na doutrina de Durkheim.

B) teoria da associação diferencial, desenvolvida pelo sociólogo norte-americano Edwin Sutherland, com base nos pensamentos de Gabriel Tarde.

C) Escola de Chicago, cujos estudos se iniciaram nas décadas de 1920 e 1930.

D) teoria da subcultura delinquente, desenvolvida por Erving Goffman e Howard Becker, na década de 1950.

E) teoria do *labelling approach*, desenvolvida a partir do trabalho do sociólogo holandês Bonger, na década de 1960.

Comentário:

A teoria que teve como objetivo compreender o fenômeno criminal na alta sociedade foi a Teoria da Associação diferencial, cunhada por Edwin Sutherland. A teoria teve como objetivo compreender o motivo pelo qual indivíduos, mesmo que com grande poder aquisitivo, cometiam delitos. Tendo assim, dado origem ao termo Crimes de Colarinho Branco.

Gabarito: B

36. (VUNESP/Escrivão de Polícia/PC-SP/2023) Sobre a Criminologia Crítica, é correto afirmar que também é conhecida como

A) Microsociologia ou Teoria da Contenção.



- B) Macrossociologia ou Teoria da Neutralização.
- C) Nova Criminologia ou Criminologia Radical.
- D) Teoria Multifatorial ou Escola de Chicago.
- E) Teoria da Anomia ou da Subcultura Delinquente.

Comentário:

A Criminologia Crítica também é conhecida como **Nova Criminologia** ou **Criminologia Radical**. Influenciada principalmente pelo pensamento marxista, ela compreende o crime e o sistema penal a partir das desigualdades sociais, das relações de poder e da seletividade da criminalização.

As demais alternativas estão incorretas porque apresentam teorias criminológicas distintas. A teoria da contenção foi desenvolvida por Walter Reckless; a neutralização está associada a Sykes e Matza; a Escola de Chicago relaciona-se à teoria ecológica; e a anomia e a subcultura delinquente possuem fundamentos próprios, não sendo sinônimos de Criminologia Crítica.

Gabarito: C

37. (VUNESP/Escrivão de Polícia/PC-SP/2023) Sobre uma importante vertente da Criminologia estadunidense, a Escola de Chicago, é correto afirmar que

- A) a criminalidade nas grandes cidades tem explicação no controle social informal enfraquecido e desorganizado.
- B) são seus principais idealizadores Émile Durkheim, Robert Merton e Talcott Parsons.
- C) também é conhecida como Teoria da Ecologia Social ou da Organização Cultural.
- D) as ideias dos teóricos dessa Escola possuem fortes influências de Karl Marx.
- E) seu foco de pesquisas é a prevenção aos crimes contra o meio ambiente.

Comentário:

De cara, a alternativa A é o nosso gabarito. A Escola de Chicago relaciona o aumento da criminalidade nos grandes centros urbanos ao enfraquecimento dos vínculos comunitários e dos mecanismos de controle social informal, como a família, a escola, a vizinhança e a comunidade. Esse cenário é denominado desorganização social.

Agora uma olhadinha nos erros das demais.



A alternativa B está **incorreta**. Entre os principais representantes da Escola de Chicago, destacam-se Robert Park, Ernest Burgess, Clifford Shaw e Henry McKay. Durkheim, Merton e Parsons estão mais ligados às teorias funcionalistas e da anomia.

A alternativa C está **incorreta**. A Escola de Chicago também é associada à teoria ecológica ou ecologia criminal, mas não à chamada “organização cultural”. Na verdade, um de seus principais conceitos é justamente o de desorganização social.

A alternativa D também está **incorreta**. A Escola de Chicago não possui fundamento marxista. A influência de Karl Marx aparece de forma mais evidente nas teorias do conflito e na Criminologia Crítica.

Já a alternativa E está **incorreta**. O termo “ecologia” não está relacionado à proteção do meio ambiente. Ele se refere à análise da influência do espaço urbano, da comunidade e da organização social sobre a criminalidade.

Gabarito: A

38. (FGV/Psicólogo Policial Civil/PC-SC/2024) Sobre a Teoria do *Labeling Approach*, marque V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

() Para a Teoria do *Labeling Approach*, as noções de crime e de criminoso são construídas socialmente a partir da definição legal.

() *Labeling Approach*, ou Teoria do Etiquetamento, é aquela segundo a qual o criminoso já nasce marcado por características biológicas que o conduzem à prática criminosa.

() De acordo com a Teoria do *Labeling Approach*, a ação das forças policiais e do Poder Judiciário em nada contribui para a estigmatização criminal de certos grupos sociais.

As afirmativas são, respectivamente:

A) V – V – V.

B) V – F – V.

C) V – F – F.

D) F – V – F.

E) F – F – V.

Comentário:

A **primeira** afirmativa é verdadeira. Para essa teoria, o crime e o criminoso não são realidades naturais ou imutáveis, mas construções sociais decorrentes da definição de determinadas condutas como criminosas e da aplicação seletiva dessas normas a certos indivíduos.



A **segunda** afirmativa é **falsa**. A ideia de que o criminoso apresenta características biológicas inatas está relacionada ao positivismo criminológico, especialmente aos estudos de Cesare Lombroso, e não ao *Labeling Approach*.

A **terceira** afirmativa também é **falsa**. A teoria da rotulação destaca justamente que a atuação das instâncias formais de controle social, como a polícia e o Poder Judiciário, pode contribuir para a seleção, a rotulação e a estigmatização de determinados indivíduos e grupos sociais. Essa reação social pode, inclusive, favorecer o chamado desvio secundário.

Gabarito: C

39. (FGV/Psicólogo Policial Civil/PC-SC/2024) Relacione a Escola Criminológica com a afirmativa com ela compatível:

1. Escola Clássica
2. Escola Positivista
3. Escola de Chicago

() É fundada no livre-arbítrio; portanto, o crime é fruto de uma decisão de seres racionais.

() Também chamada de ecologia criminal, é uma das mais importantes escolas do consenso da sociologia criminal.

() É fundada no determinismo, no estudo do delinquente e utiliza-se do método empírico. Seu principal expoente foi Cesare Lombroso.

Assinale a opção que indica a relação correta, na ordem apresentada.

- A) 1 – 2 – 3.
- B) 3 – 2 – 1.
- C) 1 – 3 – 2.
- D) 2 – 3 – 1.
- E) 3 – 1 – 2.

Comentário:

A primeira afirmativa corresponde à **Escola Clássica**. Essa escola fundamenta-se no livre-arbítrio, compreendendo o crime como resultado de uma escolha racional do indivíduo.



A segunda afirmativa corresponde à **Escola de Chicago**. Também conhecida como teoria ecológica ou ecologia criminal, ela estuda a influência do ambiente urbano e da desorganização social sobre a criminalidade.

A terceira afirmativa corresponde à **Escola Positivista**. Essa escola baseia-se no determinismo, utiliza o método empírico e concentra seus estudos na figura do delinquente, tendo Cesare Lombroso como um de seus principais representantes.

Gabarito: C

40. (FGV/Delegado de Polícia/PC-SC/2024) A partir de 1994, sob a administração de Rudolph Giuliani como prefeito de Nova York (EUA), implementou-se um modelo de política criminal com vistas ao policiamento ostensivo nas ruas e à adoção de punições severas a contravenções e crimes menores. Esse modelo veio a ser conhecido como:

- A) Tolerância zero.
- B) Direito Penal do Inimigo.
- C) Política criminal atuarial.
- D) Direito Penal mínimo.
- E) Populismo penal.

Comentário:

A política de **tolerância zero**, implementada em Nova York durante a gestão de Rudolph Giuliani, caracterizou-se pelo policiamento ostensivo e pela repressão rigorosa às infrações de menor gravidade, sob a justificativa de que a tolerância a pequenos atos de desordem poderia favorecer o surgimento de crimes mais graves.

Gabarito: A

41. (FGV/Delegado de Polícia/PC-SC/2024) Em 16 de agosto de 2023, faleceu o sociólogo norte-americano Howard Becker. Na obra *Outsiders: estudos de sociologia do desvio*, o autor analisa como os processos de criminalização produzem distintos critérios utilizados pelo sistema penal no exercício do controle social para definir quem deve ou não ser rotulado como desviante. Essa abordagem é denominada:

- A) Teoria da anomia.
- B) Teoria estrutural-funcionalista.
- C) Teoria do *labelling approach*.



D) Teoria da associação diferencial.

E) Teoria das janelas quebradas.

Comentário:

Howard Becker é um dos principais expoentes do *labelling approach*, também chamado de teoria da rotulação social, do etiquetamento ou da reação social. Para essa corrente, o desvio não decorre apenas da prática de determinada conduta, mas também da reação da sociedade e das instâncias formais de controle, como a polícia e o Poder Judiciário, que selecionam e rotulam determinados indivíduos como desviantes.

Gabarito: C

42. (VUNESP/Investigador de Polícia/PC-SP/2023) As Teorias do Conflito afirmam que o entendimento social decorre da imposição de alguns valores e da sujeição de outros. São teorias de cunho revolucionário, que partem da ideia de que os membros do grupo não compartilham dos mesmos interesses da sociedade e, com isso, o conflito seria natural, às vezes até mesmo desejado, para que, quando controlado, leve a sociedade ao progresso.

Assinale a alternativa que apresenta uma teoria do conflito.

A) Teoria da Associação Diferencial.

B) Teoria do Convívio Social.

C) Desorganização Social.

D) Teoria da Anomia.

E) Etiquetamento.

Comentário:

Vamos ao bizu master?!

Teorias do CONFLITO -> EC, ou seja: Etiquetamento e Crítica

Teorias do CONSENSO -> CASA, ou seja: Chicago, Anomia, Subcultura Delinquente e Associação Diferencial.

Mas olha só, o ideal é sim que você tenha compreendido cada uma delas, porque dessa forma é fácil chegar ao raciocínio de quais são as teorias do conflito e quais são do consenso. Mas como nem tudo são flores e o concurseiro mal tem tempo para comer, um mnemônico é sempre bem-vindo, né?

Gabarito: E



43. (CEBRASPE/PC-RO/DELEGADO/2022) A ideia de igualdade é refutada pela teoria da criminologia denominada

A teoria do *labelling approach* ou etiquetamento social.

B teoria das zonas concêntricas.

C teoria crítica.

D teoria técnico-jurídica.

E teoria psicológica.

Comentário:

A alternativa correta é a **letra A**, pois a **teoria do labelling approach**, também chamada de **teoria do etiquetamento social**, refuta a ideia de igualdade no funcionamento do sistema penal.

Essa teoria sustenta que a criminalidade não decorre apenas da prática de uma conduta proibida, mas também do processo de seleção e rotulação feito pelas instâncias de controle social, como polícia, Ministério Público, Judiciário e sistema prisional.

Assim, nem todas as pessoas que praticam condutas semelhantes recebem o mesmo tratamento. Alguns grupos sociais são mais facilmente selecionados, perseguidos e rotulados como criminosos. Por isso, a teoria do etiquetamento critica a ideia de que o sistema penal atua de forma igualitária e neutra.

A alternativa **B** está **incorreta**, pois a teoria das zonas concêntricas relaciona a criminalidade à desorganização social em determinadas áreas urbanas.

A alternativa **C** está **incorreta**, embora a criminologia crítica também trabalhe com a seletividade e a desigualdade do sistema penal. Porém, a teoria diretamente associada ao processo de rotulação e à refutação da igualdade formal é o labelling approach.

As alternativas **D** e **E** também estão **incorretas**, pois não correspondem à teoria que critica a seletividade do sistema penal por meio do etiquetamento social.

Gabarito: A

44. (CEBRASPE/MP-SC/PROMOTOR/2022) Com relação ao comportamento criminoso para as diferentes escolas criminais, julgue o item seguinte.

A crise dos valores tradicionais e familiares, a alta mobilidade, a explosão demográfica e o enfraquecimento do controle social são considerados fatores criminógenos pela escola de Chicago.

Comentário:



O enunciado trouxe uma ideia sintetizada de um dos pontos sustentados pelas teorias relacionadas à **Escola de Chicago**, a partir dos estudos de **Clifford Shaw** e **Henry Mckay**.

De fato, sustentou-se que, em razão do crescimento das cidades e seus conseqüências (alta mobilidade, explosão demográfica, ausência do senso de vizinhança, ausência do aparato estatal), o **controle social**, sobretudo o informal, foi enfraquecido, o que ensejou o aumento da criminalidade.

Gabarito: Certo

45. (CEBRASPE/JUIZ SUBSTITUTO/TJBA/2018) A explicação do crime como fenômeno coletivo cuja origem pode ser encontrada nas mais variadas causas sociais, como a pobreza, a educação, a família e o ambiente moral, corresponde à perspectiva criminológica denominada

A sociologia criminal.

B criminologia da escola positiva.

C criminologia socialista.

D *labeling approach*, ou etiquetamento.

E ecologia criminal.

Comentário:

Vamos ao comentário técnico, com cuidado para não confundir os conceitos. A alternativa correta é **sociologia criminal**, pois o enunciado descreve o crime como um **fenômeno coletivo**, cuja origem pode estar ligada a diferentes causas sociais, como pobreza, educação, família, ambiente moral e condições de vida.

Essa perspectiva se aproxima especialmente das ideias de **Enrico Ferri**, representante da Escola Positiva, que deu destaque aos fatores sociais na explicação da criminalidade. Para Ferri, o crime não deveria ser compreendido apenas como resultado de uma escolha individual ou de características biológicas do criminoso, mas também como consequência do meio social em que o indivíduo está inserido.

A alternativa **B** até poderia causar dúvida, porque a sociologia criminal está relacionada à Escola Positiva. No entanto, a questão pede a perspectiva criminológica específica que explica o crime pelas causas sociais, e essa denominação é **sociologia criminal**.

As demais alternativas não se ajustam ao enunciado. A criminologia socialista relaciona o crime às estruturas econômicas e às desigualdades do sistema capitalista; o *labeling approach* estuda o processo de rotulação social do criminoso; e a ecologia criminal analisa a influência do espaço urbano e da desorganização social sobre a criminalidade.

Gabarito: A



LISTA DE QUESTÕES

1. (FGV/Oficial Investigador/PC-PI/2026) “Na frenologia (como em certa medida nas neurociências) a delinquência seria determinada biologicamente. Nesse ponto, ela foi precursora para a passagem do objeto da criminologia. Se o delito era o centro das atenções no pensamento liberal, o objeto que se impõe agora é o delinquente. As ciências naturais ajudariam a detectar e corrigir os anormais.”

(BATISTA, Vera Malaguti. *Introdução Crítica à Criminologia Brasileira*. Rio de Janeiro: Revan, 2011)

O trecho acima descreve o pensamento da seguinte escola criminológica:

- A) Criminologia crítica.
- B) Positivismo.
- C) Rotulacionismo.
- D) Teoria da associação diferencial.
- E) Movimento de Lei e Ordem.

2. (VUNESP/JUIZ SUBSTITUTO/TJ RJ/2025) A respeito das Escolas Penais, é correto dizer que:

- a) na Escola Correcionalista, a função da pena é meramente retributiva, pois o infrator é tido como alguém dotado de vontade perversa, sem possibilidade de recuperação.
- B) na Escola Clássica, o crime era visto como um fato social e humano, enquanto na Escola Positivista o crime era encarado como uma entidade jurídica.
- c) a Escola Clássica, também denominada Primeira Escola, tem por representantes Cesare Beccaria e Francesco Carrara.
- d) a Terceira Escola, embora repelisse a ideia da criminalidade congênita, pregava como fundamento da pena a periculosidade, para imputáveis e inimputáveis.
- e) para os Clássicos, os homens nasciam livres e deveriam ser punidos conforme suas escolhas, calcadas no livre arbítrio. Os Positivistas, ao contrário, pregavam o determinismo, tendo a pena, para eles, finalidade meramente retributiva.

3. (CEBRASPE/Técnico Legislativo – Especialidade: Policial Legislativo Federal/Câmara dos Deputados/2026) As escolas criminológicas clássica, positivista antropológica e correcionalista apresentam distintas concepções sobre o delinquente, conceituado, respectivamente, como sujeito dotado de livre-arbítrio, como criminoso nato e como indivíduo passível de tratamento.



4. (CEBRASPE/Delegado de Polícia Civil/PC-CE/2025) A escola clássica da criminologia

- A) sustentou que a finalidade precípua de prevenção especial da pena é atuar como instrumento de defesa social.
- B) representou o nascimento da criminologia científica, a partir da publicação da obra *Dos delitos e das penas*, de Cesare Beccaria.
- C) centralizou seus estudos na figura do delinquente e fundamentou a responsabilidade penal na teoria determinista.
- D) fundamentou a responsabilidade penal no livre-arbítrio e na autodeterminação do indivíduo.
- E) buscou explicar cientificamente as causas do delito, a partir do método empírico-indutivo.

5. (CEBRASPE/Delegado de Polícia Civil/PC-CE/2025) Um dos expoentes da escola positivista da criminologia, Cesare Lombroso

- A) defendia o determinismo social, apontando fatores antropológicos, sociais e físicos como as causas do delito.
- B) classificava os delitos em legais e naturais.
- C) desenvolveu uma tipologia penal baseada nos conceitos de dolo e culpa, com foco no fato jurídico.
- D) adotou o método empírico-indutivo em suas investigações, sendo essa sua principal contribuição para a criminologia.
- E) defendia o livre-arbítrio como fundamento da imputabilidade penal.

6. (CEBRASPE/Delegado de Polícia Civil/PC-CE/2025) A respeito da concepção do delinquente como objeto da criminologia, segundo diferentes escolas criminológicas, assinale a opção correta.

- A) De acordo com a escola correcionalista, o criminoso é um indivíduo que necessita de correção e a pena tem função terapêutica.
- B) Segundo a escola clássica, o delinquente é um ser patológico, biologicamente determinado ao crime, e a pena deve ser terapêutica, com vistas à reabilitação moral do criminoso.
- C) De acordo com a escola positivista, o criminoso é um ser racional, moralmente responsável por suas escolhas, e a sanção tem função retributiva.
- D) Segundo a visão correcionalista, o criminoso deve ser neutralizado, pois representa um perigo irreversível à ordem social, sendo a pena dotada de natureza meramente retributiva.



E) A escola correcionalista rompe com o determinismo positivista ao considerar o criminoso um infrator ocasional, que deve ser punido exemplarmente para fins de prevenção geral.

7. (CEBRASPE/Delegado de Polícia Civil/PC-CE/2025) Em relação às escolas penais e a sua evolução histórica e metodológica, assinale a opção correta.

A) A escola técnico-jurídica, cujo maior expoente foi Cesare Lombroso, rejeitou qualquer forma de construção lógico-dedutiva ao conceber o delito exclusivamente como ente natural e estatístico, e excluiu do seu sistema o princípio da culpabilidade.

B) A escola moderna alemã, fundada por Carrara e Pessina, inaugurou a dogmática penal com ênfase no direito penal mínimo e defendeu a abolição da pena privativa de liberdade e sua substituição por sanções meramente preventivas.

C) A escola clássica, ainda que tenha defendido o princípio da responsabilidade moral, baseava-se em métodos empíricos de observação e análise estatística, fundando suas conclusões na psicologia criminal e na periculosidade do agente.

D) A escola positivista, apesar de seu forte vínculo com o determinismo biológico e social, consagrou a noção de pena retributiva como instrumento de justiça moral e universal, mantendo vínculo com o livre-arbítrio do agente.

E) A terceira escola, também chamada de escola eclética, buscou superar o antagonismo entre as escolas clássica e positiva, mantendo a estrutura dogmática da imputabilidade e introduzindo as medidas de segurança para os inimputáveis.

8. (FCC/DEFENSOR PÚBLICO/DPE AM/2025) O positivismo criminológico

a) tem em seus autores a prevalência da ideia de que a pena é uma medida de defesa social.

b) em razão de suas origens italianas - e, portanto, de suas ligações com a Igreja Católica, representou uma tentativa de conciliação da ideia de criminoso nato com o livre arbítrio.

c) se desenvolveu em países de língua latina, ao final do século XIX e início do século XX, ao passo que, no mesmo período, os criminólogos de países anglófonos desconheciam tais ideias e desenvolviam primordialmente teorias de cunho sociológico.

d) teve grande repercussão no Brasil, ainda que restrito ao pensamento de Nina Rodrigues.

e) foi assim nomeado pelos membros da Escola Clássica, tendo sido o movimento que a sucedeu e que desprezava a criminologia como campo do conhecimento.



10. (CEBRASPE/PCPB/DELEGADO/2024) Assinale a opção que apresenta corretamente o teórico que classificava os criminosos nas três categorias seguintes: criminoso assassino, criminoso enérgico ou violento, e ladrão ou neurastênico.

- A Cesare Lombroso
- B Enrico Ferri
- C Giovanni Carmignani
- D Francesco Carrara
- E Raffaele Garofalo

11. (FGV/Delegado de Polícia/PC-SC/2024) No tocante às escolas da Criminologia, assinale a afirmativa correta.

- A) A Escola da Criminologia Positivista tem como objetos de estudo o crime, o criminoso, o controle social e a vítima.
- B) A Escola da Criminologia Clássica tem como objeto de estudo o delito, compreendido como um ente jurídico.
- C) A Escola da Criminologia Positivista tem como objeto de estudo os processos de criminalização.
- D) A Escola da Criminologia Crítica tem como objeto de estudo o delinquente.
- E) A Criminologia Radical tem enfoque exclusivamente na pessoa da vítima do delito.

12. (FGV/Investigador de Polícia I/PC-MG/2024) Acerca do conceito de Criminologia e de saberes penais afins, relacione os enunciados aos respectivos termos.

- I. Estudo empírico e interdisciplinar que se propõe a explicar as causas da criminalidade.
 - II. Refere-se ao conjunto de medidas e programas governamentais voltados à prevenção e à repressão do delito.
 - III. Compreende o arcabouço de normas e princípios que estabelecem os crimes e suas respectivas sanções.
- () Dogmática Penal
 - () Política Criminal
 - () Criminologia



Assinale a opção que indica a relação correta, na ordem apresentada.

- A) III – II – I.
- B) III – I – II.
- C) II – III – I.
- D) II – I – III.
- E) I – II – III.

13. (FGV/Investigador de Polícia I/PC-MG/2024) No que se refere às Escolas da Criminologia, assinale a afirmativa correta.

- A) A Escola Clássica da Criminologia tinha como principal expoente Cesare Lombroso.
- B) A Escola da Criminologia Crítica tem como principal objeto de estudo o delinquente.
- C) A Criminologia Radical rechaça a metodologia interdisciplinar.
- D) A Teoria do Etiquetamento Penal preconiza a noção de atavismo.
- E) A Escola da Criminologia Positivista baseia-se no paradigma etiológico.

14. (CEBRASPE/Defensor Público Substituto/DPE-TO/2022) Uma das grandes contribuições da Escola Clássica para o ordenamento penal brasileiro diz respeito ao princípio

- A) da insignificância.
- B) da ofensividade.
- C) da adequação social.
- D) da intervenção mínima.
- E) da legalidade.

15. (CEBRASPE/Defensor Público Substituto/DPE-TO/2022) Assinale a opção que indica escola criminológica que utilizou, entre outros, fundamentos da teoria do contratualismo.

- A) Escola Técnico-jurídica



- B) Escola Clássica
- C) Escola Positiva ou Positivista
- D) Escola Marxista
- E) Escola Correcionalista

16. (CEBRASPE/Defensor Público/DPE-PA/2022) A figura do delinquente como um indivíduo que optou pelo mal, mesmo podendo e devendo respeitar a lei, decorre da escola

- A) moderna.
- B) marxista.
- C) correcionalista.
- D) positivista.
- E) clássica.

17. (CEBRASPE/Defensor Público/DPE-RS/2022) Um homem branco, de 29 anos de idade, e um homem negro, de 21 anos de idade, foram presos por terem pichado, juntos, um prédio. Na posse deles, foram encontradas as tintas usadas no ato, além de um cigarro de maconha. O indivíduo branco assinou termo circunstanciado e foi liberado, enquanto o outro homem foi mantido preso.

Considerando essa situação hipotética e as perspectivas da criminologia, julgue o item a seguir.

Segundo a antropologia criminal de Lombroso, a manutenção da prisão do homem negro seria justificada por seu tipo racial e sua condição de criminoso na situação narrada.

18. (CEBRASPE/Promotor de Justiça Substituto/MPE-SC/2021) Com relação ao comportamento criminoso para as diferentes escolas criminais, julgue o item seguinte.

Para a escola clássica, o comportamento criminoso é resultado da predisposição do agente, que apresenta características inatas e biológicas identificáveis a partir de estigmas anatômicos.

19. (CEBRASPE/Promotor de Justiça Substituto/MPE-SC/2021) Com relação ao comportamento criminoso para as diferentes escolas criminais, julgue o item seguinte.



Para a escola positivista, que se ocupa da tipificação dos delitos em termos legais e objetivos, o crime é um ente jurídico e a responsabilidade penal se sustenta no livre-arbítrio.

20. (IBFC/PC-BA/DELEGADO/2022 – ADAPTADA) Analisando as Escolas da Criminologia, pode ser afirmado que:

A Escola Moderna Alemã teve como principais expoentes Franz von Lizst, Adolphe Prins e Von Hammel, criadores da Escola de Direito Penal, em 1800. Von Lizst ampliou na conceituação das ciências penais a criminologia (causas e efeitos da pena) e a penologia (com a explicação das causas do delito)

21. (CEBRASPE/Defensor Público/DPE-DF/2019) A criminologia, diante do fenômeno do delito, na busca de conhecer fatores crimínógenos, traça um paralelo entre vítima e criminoso. Partindo dessa premissa dual, chamada por Mendelsohn de “dupla-penal”, extraem-se importantes situações fenomenológicas. Acerca desses estudos, julgue o item seguinte.

De acordo com a teoria positivista, o criminoso é um ser inferior, incapaz de guiar livremente a sua conduta por haver debilidade em sua vontade: a intervenção estatal se faz necessária para correção da direção de sua vontade.

22. (CEBRASPE/PC-PB/DELEGADO/2021) O conceito de ciência total do direito penal e sua divisão em pressupostos de punibilidade derivados de um Estado Liberal de Direito e em sanções baseadas nas necessidades sociais, a fim de se lidar com as divergências entre o direito penal e a política criminal, foi desenvolvido por

- A) Cesare Beccaria.
- B) Franz Von Liszt.
- C) Enrico Ferri.
- D) Claus Roxin.
- E) Rafael Garofalo.

23. (CEBRASPE/DEFENSORIA PÚBLICA DE SERGIPE/DEFENSOR/2021) Plínio, homem negro, de 24 anos de idade, caminhava em direção à parada de ônibus quando escutou a sirene de uma viatura policial e a ordem para que levantasse suas mãos. Após a busca pessoal, o abordado perguntou aos policiais militares o motivo da abordagem e eles responderam que Plínio se encontrava em situação de fundada suspeita.

Considerando essa situação hipotética, julgue o seguinte item.



A fundada suspeita, prevista no Código de Processo Penal, historicamente demonstra a existência do perfilamento racial nas abordagens policiais.

24. (CEBRASPE/DEFENSORIA PÚBLICA DE SERGIPE/DEFENSOR/2021) Um homem branco, de 29 anos de idade, e um homem negro, de 21 anos de idade, foram presos por terem pichado, juntos, um prédio. Na posse deles, foram encontradas as tintas usadas no ato, além de um cigarro de maconha. O indivíduo branco assinou termo circunstanciado e foi liberado, enquanto o outro homem foi mantido preso.

Considerando essa situação hipotética e as perspectivas da criminologia, julgue o item a seguir.

Segundo a antropologia criminal de Lombroso, a manutenção da prisão do homem negro seria justificada por seu tipo racial e sua condição de criminoso na situação narrada.

25. (CEBRASPE/DPU/DEFENSOR PÚBLICO/2017) A respeito do conceito e dos objetos da criminologia, julgue o item a seguir.

Para a escola clássica, o modelo ideal de prevenção do delito ou do desvio é o que se preocupa com a pena e seu rigor, compreendendo-a como um mecanismo intimidatório; já para a escola neoclássica, mais eficaz que o rigor das penas é o foco no correto funcionamento do sistema legal e em como esse sistema é percebido pelo desviante ou delinquente

26. (CEBRASPE/DEFENSORIA PÚBLICA DE PERNAMBUCO/DEFENSOR/2017) Com relação às escolas e às teorias jurídicas do direito penal, assinale a opção correta.

A) Os positivistas conclamavam a justiça a olhar para o crime como uma entidade jurídica, enquanto os clássicos encaravam o crime como fatos sociais e humanos.

B) Na primeira metade do século passado, floresceu, na Universidade de Chicago, a chamada teoria ecológica ou da desorganização social, que considerava o crime um fenômeno ligado a áreas naturais.

C) A labelling approach enxerga o comportamento criminoso como motivado por razões ontológicas ou intrínsecas, e não como decorrente do sistema de controle social.

D) A escola clássica ficou marcada pelo método de fundo dedutivo que empregava na ciência do direito penal: o jurista deveria partir do concreto, ou seja, das questões jurídico-penais, para passar ao abstrato, ou seja, ao direito positivo.

E) Os clássicos adotavam princípios relativos e que não se sobrepunham às leis em vigor, evitando leis draconianas e excessivamente rigorosas, com penas desproporcionais.



27. (CEBRASPE/PC-PB/DELGADO DE POLÍCIA/2016) Os objetos de investigação da criminologia incluem o delito, o infrator, a vítima e o controle social. Acerca do delito e do delinquente, assinale a opção correta.

- A)** Para a criminologia positivista, infrator é mera vítima inocente do sistema econômico; culpável é a sociedade capitalista.
- B)** Para o marxismo, delinquente é o indivíduo pecador que optou pelo mal, embora pudesse escolher pela observância e pelo respeito à lei.
- C)** Para os correcionalistas, criminoso é um ser inferior, incapaz de dirigir livremente os seus atos: ele necessita ser compreendido e direcionado, por meio de medidas educativas.
- D)** Para a criminologia clássica, criminoso é um ser atávico, escravo de sua carga hereditária, nascido criminoso e prisioneiro de sua própria patologia.
- E)** A criminologia e o direito penal utilizam os mesmos elementos para conceituar crime: ação típica, ilícita e culpável.

28. (CEBRASPE/Técnico Legislativo – Policial Legislativo Federal/Câmara dos Deputados/2026) Consoante a teoria da subcultura delinquente, a criminalidade decorre da existência de subculturas com valores próprios, distintos da cultura dominante.

29. (CEBRASPE/Técnico Legislativo – Policial Legislativo Federal/Câmara dos Deputados/2026) De acordo com a teoria da identificação diferencial, o comportamento criminoso pode ser aprendido por identificação com modelos delitivos, ainda que ausente interação direta com outros criminosos.

30. (FGV/Delegado de Polícia/PC-PI/2026) A respeito das contribuições criminológicas de Edwin Sutherland e da teoria da associação diferencial, é correto afirmar que

- A)** o autor se inspirou extensamente no pensamento positivista, reproduzindo uma visão ontológica do delito e do delinquente.
- B)** Sutherland é um dos expoentes do movimento conhecido como *labelling approach*, e sua obra adensa a reflexão sobre quem são os destinatários da lei penal.
- C)** a teoria da associação diferencial parte da ideia da incomunicabilidade entre as diferentes subculturas criminais que compõem um grupo social.
- D)** Sutherland refuta as teorias que explicam o delito com base no paradigma biológico, e seu pensamento inaugurou um olhar mais atento sobre o chamado “crime do colarinho branco”.
- E)** a obra de Sutherland foi pioneira ao considerar o impacto dos conflitos relativos à raça e ao gênero no estudo da criminologia.



31. (CEBRASPE/Delegado de Polícia Civil/PC-CE/2025) Acerca das teorias sociológicas do crime, julgue os itens que se seguem.

I. A teoria da desorganização social, defendida por Robert Park e Ernest Burgess, atribui o incremento da criminalidade nas grandes cidades à debilidade do controle social informal, à desordem e à falta de integração e de sentimento de solidariedade entre seus membros.

II. A teoria da anomia, proposta por Robert King Merton, pressupõe que o comportamento criminoso é resultado da ausência de normas sociais e morais em contextos de desorganização cultural, sem considerar a estrutura de oportunidades legítimas e a tensão entre meios institucionalizados e fins culturais.

III. A teoria da rotulação social (*labelling approach*), sustentada por Howard Becker e Edwin Lemert, desloca o foco do ato desviante para a reação social, compreendendo o desvio como o resultado de um processo interacional que estigmatiza o indivíduo, potencializando o desvio secundário.

IV. A teoria das janelas quebradas, defendida por Wilson e Kelling, parte do pressuposto de que a tolerância a pequenos sinais de desordem e incivilidade em espaços urbanos favorece o aumento da criminalidade, legitimando práticas de controle imediato e repressivo.

Assinale a opção correta.

A) Apenas os itens I, II e III estão certos.

B) Apenas os itens I, II e IV estão certos.

C) Apenas os itens I, III e IV estão certos.

D) Apenas os itens II, III e IV estão certos.

E) Todos os itens estão certos.

32. (CEBRASPE/Delegado de Polícia Federal/Polícia Federal/2025) A respeito das teorias sociológicas da criminologia, julgue o item seguinte.

Segundo a teoria das janelas quebradas (*broken windows theory*), desenvolvida por James Wilson e George Kelling, há uma relação de causalidade entre a percepção de desordem e o aumento da criminalidade, o que sustentaria a necessidade de o Estado reprimir de forma imediata as pequenas infrações, a fim de prevenir a prática de delitos mais graves.

33. (FGV/Exame Nacional da Magistratura/ENAM/2024) A Criminologia é o ramo da Ciência Penal que abrange os conhecimentos relativos ao delito como fenômeno social, inclusive os processos de elaborar as leis, infringir as leis e reagir à infração das leis.



Acerca das teorias criminológicas, analise as afirmativas a seguir.

I. A teoria ecológica do delito foi criada no contexto da Escola de Chicago e consiste na sustentação, baseada em pesquisas empíricas, da correlação entre o ambiente comunitário e a formação de determinados padrões infracionais.

II. A teoria da associação diferencial, também chamada de teoria da aprendizagem social, preconiza que as racionalidades motivacionais e metodológicas que envolvem o cometimento de ilicitudes podem ter origem genética, mas são principalmente transmitidas em circunstâncias específicas no curso da convivência grupal.

III. Os chamados crimes do colarinho branco são infrações praticadas por indivíduos dotados de elevado status socioeconômico no curso de atividades filantrópicas, sendo essa a razão pela qual as cifras negras não incidem sobre tais comportamentos ilícitos.

Está correto o que se afirma em:

- A) I, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

34. (CEBRASPE/Delegado de Polícia/PC-PE/2024) Assinale a opção que apresenta corretamente a teoria que defende a ideia de que a conduta criminosa resulta de uma série de estímulos contínuos na vida do indivíduo, sendo produto de suas experiências passadas.

- A) Teoria do reforço diferencial.
- B) Teoria dos instintos.
- C) Teoria do condicionamento operante.
- D) Teoria da identificação diferencial.
- E) Teoria dos tipos de autor.

35. (CEBRASPE/Delegado de Polícia/PC-PE/2024) Entre as teorias sociológicas do crime, aquela que buscou explicar os crimes de colarinho branco (*white-collar crimes*) foi a

- A) teoria da anomia, desenvolvida por Robert King Merton, com base na doutrina de Durkheim.



- B) teoria da associação diferencial, desenvolvida pelo sociólogo norte-americano Edwin Sutherland, com base nos pensamentos de Gabriel Tarde.
- C) Escola de Chicago, cujos estudos se iniciaram nas décadas de 1920 e 1930.
- D) teoria da subcultura delinquente, desenvolvida por Erving Goffman e Howard Becker, na década de 1950.
- E) teoria do *labelling approach*, desenvolvida a partir do trabalho do sociólogo holandês Bongers, na década de 1960.

36. (VUNESP/Escritório de Polícia/PC-SP/2023) Sobre a Criminologia Crítica, é correto afirmar que também é conhecida como

- A) Microsociologia ou Teoria da Contenção.
- B) Macrossociologia ou Teoria da Neutralização.
- C) Nova Criminologia ou Criminologia Radical.
- D) Teoria Multifatorial ou Escola de Chicago.
- E) Teoria da Anomia ou da Subcultura Delinquente.

37. (VUNESP/Escritório de Polícia/PC-SP/2023) Sobre uma importante vertente da Criminologia estadunidense, a Escola de Chicago, é correto afirmar que

- A) a criminalidade nas grandes cidades tem explicação no controle social informal enfraquecido e desorganizado.
- B) são seus principais idealizadores Émile Durkheim, Robert Merton e Talcott Parsons.
- C) também é conhecida como Teoria da Ecologia Social ou da Organização Cultural.
- D) as ideias dos teóricos dessa Escola possuem fortes influências de Karl Marx.
- E) seu foco de pesquisas é a prevenção aos crimes contra o meio ambiente.

38. (FGV/Psicólogo Policial Civil/PC-SC/2024) Sobre a Teoria do *Labeling Approach*, marque V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

() Para a Teoria do *Labeling Approach*, as noções de crime e de criminoso são construídas socialmente a partir da definição legal.



() *Labeling Approach*, ou Teoria do Etiquetamento, é aquela segundo a qual o criminoso já nasce marcado por características biológicas que o conduzem à prática criminosa.

() De acordo com a Teoria do *Labeling Approach*, a ação das forças policiais e do Poder Judiciário em nada contribui para a estigmatização criminal de certos grupos sociais.

As afirmativas são, respectivamente:

A) V – V – V.

B) V – F – V.

C) V – F – F.

D) F – V – F.

E) F – F – V.

39. (FGV/Psicólogo Policial Civil/PC-SC/2024) Relacione a Escola Criminológica com a afirmativa com ela compatível:

1. Escola Clássica

2. Escola Positivista

3. Escola de Chicago

() É fundada no livre-arbítrio; portanto, o crime é fruto de uma decisão de seres racionais.

() Também chamada de ecologia criminal, é uma das mais importantes escolas do consenso da sociologia criminal.

() É fundada no determinismo, no estudo do delinquente e utiliza-se do método empírico. Seu principal expoente foi Cesare Lombroso.

Assinale a opção que indica a relação correta, na ordem apresentada.

A) 1 – 2 – 3.

B) 3 – 2 – 1.

C) 1 – 3 – 2.

D) 2 – 3 – 1.

E) 3 – 1 – 2.



40. (FGV/Delegado de Polícia/PC-SC/2024) A partir de 1994, sob a administração de Rudolph Giuliani como prefeito de Nova York (EUA), implementou-se um modelo de política criminal com vistas ao policiamento ostensivo nas ruas e à adoção de punições severas a contravenções e crimes menores. Esse modelo veio a ser conhecido como:

- A) Tolerância zero.
- B) Direito Penal do Inimigo.
- C) Política criminal atuarial.
- D) Direito Penal mínimo.
- E) Populismo penal.

41. (FGV/Delegado de Polícia/PC-SC/2024) Em 16 de agosto de 2023, faleceu o sociólogo norte-americano Howard Becker. Na obra *Outsiders: estudos de sociologia do desvio*, o autor analisa como os processos de criminalização produzem distintos critérios utilizados pelo sistema penal no exercício do controle social para definir quem deve ou não ser rotulado como desviante. Essa abordagem é denominada:

- A) Teoria da anomia.
- B) Teoria estrutural-funcionalista.
- C) Teoria do *labelling approach*.
- D) Teoria da associação diferencial.
- E) Teoria das janelas quebradas.

42. (VUNESP/Investigador de Polícia/PC-SP/2023) As Teorias do Conflito afirmam que o entendimento social decorre da imposição de alguns valores e da sujeição de outros. São teorias de cunho revolucionário, que partem da ideia de que os membros do grupo não compartilham dos mesmos interesses da sociedade e, com isso, o conflito seria natural, às vezes até mesmo desejado, para que, quando controlado, leve a sociedade ao progresso.

Assinale a alternativa que apresenta uma teoria do conflito.

- A) Teoria da Associação Diferencial.
- B) Teoria do Convívio Social.



- C) Desorganização Social.
- D) Teoria da Anomia.
- E) Etiquetamento.

43. (CEBRASPE/PC-RO/DELEGADO/2022) A ideia de igualdade é refutada pela teoria da criminologia denominada

- A teoria do *labelling approach* ou etiquetamento social.
- B teoria das zonas concêntricas.
- C teoria crítica.
- D teoria técnico-jurídica.
- E teoria psicológica.

44. (CEBRASPE/MP-SC/PROMOTOR/2022) Com relação ao comportamento criminoso para as diferentes escolas criminais, julgue o item seguinte.

A crise dos valores tradicionais e familiares, a alta mobilidade, a explosão demográfica e o enfraquecimento do controle social são considerados fatores criminógenos pela escola de Chicago.

45. (CEBRASPE/JUIZ SUBSTITUTO/TJBA/2018) A explicação do crime como fenômeno coletivo cuja origem pode ser encontrada nas mais variadas causas sociais, como a pobreza, a educação, a família e o ambiente moral, corresponde à perspectiva criminológica denominada

- A sociologia criminal.
- B criminologia da escola positiva.
- C criminologia socialista.
- D *labeling approach*, ou etiquetamento.
- E ecologia criminal.



GABARITO

GABARITO



- | | |
|-------|-------|
| 1. D | 37. A |
| 2. C | 38. C |
| 3. C | 39. C |
| 4. D | 40. A |
| 5. D | 41. C |
| 6. A | 42. E |
| 7. E | 43. A |
| 8. A | 44. C |
| 9. D | 45. A |
| 10. E | |
| 11. B | |
| 12. A | |
| 13. E | |
| 14. E | |
| 15. B | |
| 16. E | |
| 17. C | |
| 18. E | |
| 19. E | |
| 20. E | |
| 21. E | |
| 22. B | |
| 23. C | |
| 24. C | |
| 25. C | |
| 26. B | |
| 27. C | |
| 28. C | |
| 29. C | |
| 30. D | |
| 31. C | |
| 32. C | |
| 33. A | |
| 34. C | |
| 35. B | |
| 36. C | |



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.